

Die eigene Praxis / Das eigene Unternehmen

Ein Leitfaden zur
selbstständigen Tätigkeit
als Psycholog:in und
als psychologische:r
Psychotherapeut:in

Föderation der Schweizer Psycholog:innen, FSP, 2025

FSP



Föderation der Schweizer Psycholog:innen
Fédération suisse des psychologues
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi

Leitfaden für die Selbstständigkeit

Das vorliegende Handbuch wurde als Leitfaden und Einführung in die fachlichen, gesetzlichen und unternehmerischen Grundlagen des psychologischen Unternehmens erarbeitet. Es gibt Anregungen und vermittelt nützliche Kenntnisse für das Planen, Umsetzen und Führen einer Praxis. Es enthält zudem Informationen grundsätzlicher Art, praktische Hinweise bei spezifischen Fragen und Adressen für weiterführende Informationen.

Überarbeitungen und Periodizität. Der Leitfaden steht in elektronischer Form zur Verfügung und wird regelmässig überarbeitet. Leser:innen sind deshalb aufgerufen, Anregungen, Kritik, Ergänzungswünsche, Korrekturen, sachdienliche Materialien und Unterlagen für die jeweilige Neuauflage beizusteuern. Wichtige Dokumente und Änderungen werden im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website veröffentlicht.

Angaben und Quellen. Die im Leitfaden enthaltenen Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen und Aussagen von Behörden und Fachleuten. Sie wurden sorgfältig zusammengetragen und auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Für die abschliessende Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die FSP jedoch keine Gewähr, insbesondere in Bezug auf die Gültigkeit der abgebildeten Websites oder der elektronischen Verlinkungen. In vielen Fällen ersetzt der Leitfaden keinesfalls die individuelle Beratung durch Fachleute oder das Nachschlagen der gesetzlichen Grundlagen. Manche Aussagen widerspiegeln persönliche Ansichten und Erfahrungen und erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern dienen dem besseren Verständnis der Materie. Beim Erarbeiten einzelner Kapitel wurden Veröffentlichungen anderer Berufsverbände und das Fachwissen unserer Dienstleistungspartner:innen beigezogen. Sämtliche Quellen und die Fachpersonen, die an diesem Werk mitgearbeitet haben, werden in den entsprechenden Kapiteln genannt. Unseren Sponsor:innen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Auflage und Redaktion

Überarbeitete Auflage 2025

Redaktion 1. Auflage 2010: Tiziana Frassinetti

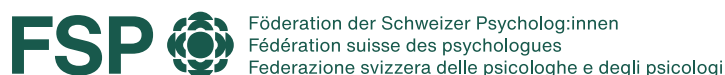
1. Überarbeitung 2013: Tiziana Frassinetti

2. Überarbeitung 2015: Dolores Krapf, Philipp Thüler, Lukas Wedekind

3. Überarbeitung 2021: Julia Bachofner, Snezana Blickenstorfer,
Rasmus Dwinger, Philipp Thüler

4. Überarbeitung 2025: Rasmus Dwinger, Chanel Meyer,
Gabriele Schmid-Strasser

Grafikdesign: 2. stock süd netthoevel & gaberthüel, Biel



Föderation der Schweizer Psycholog:innen (FSP)

Effingerstrasse 15

3008 Bern

www.psychologie.ch

© FSP, Bern, Januar 2025

Dieses Praxishandbuch ist urheberrechtlich geschützt. Das Entnehmen und Kopieren von Texten, auch nur auszugsweise, oder von Tabellen und Abbildungen sind nur mit der ausdrücklichen Genehmigung der FSP gestattet. Die FSP hat die Informationen sorgfältig zusammengestellt und überprüft. Sie bietet jedoch keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte. Auch für die Inhalte der Websites von aufgeführten Links ist sie nicht verantwortlich. Die FSP schliesst jegliche Haftung für allfällige Schäden oder Folgeschäden aus, die sich aus dem Gebrauch dieser Informationen ergeben.

Inhalt

Zum Auftakt	6
Der Weg in die Selbstständigkeit	8
Kapitel Entscheiden	10
Einleitende Überlegungen	11
Was Gründer:innen bedenken müssen	12
Der Businessplan	18
Kapitel Planen	24
Ja, ich gründe mein Unternehmen	25
Rechtsform	26
Einzelpraxis oder Zusammenschluss	34
Der Name, das Aushängeschild	37
Eintrag ins Handelsregister	39
Anmeldung bei der Ausgleichskasse	41
Vorsorgen dank Sozialversicherungen	43
Absichern dank Betriebsversicherungen	56
Praxisstandort	63
Mietvertrag	65
Praxiseinrichtung	68
ICT-Infrastruktur	69
Personal	75
Finanzen	78
Berufsausübungsbewilligung	82
Zulassungsbewilligung	84
Kapitel Umsetzen	87
Marketing	88
Corporate Identity	90
PR und Werbung in eigener Sache	92
PR und Psychotherapie	97
Werbemittel	98
Administration der Praxis	105
Buchhaltung	106
Steuern	116
Zukunft sichern	121

Kapitel Berufsausübung	122
Einstieg in den Berufsalltag	123
Der Behandlungsvertrag	124
Leistungsabrechnung	128
Rechnungsstellung und Betreibung	136
Berufs- und Amtsgeheimnis	140
Datenschutz in der Psychologiepraxis	145
Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung	152
Strafbarkeit	159
Rechte der Klient:innen/Patient:innen	161
Kapitel Berufspolitik	163
Die FSP	164
Berufsethik im Alltag	166
Titel und Berufsbezeichnungen	168
Links	170
Anhang	173
Anhang 1 – Businessplanvorlage	174
Anhang 2 – Checkliste Rechtsform	179
Anhang 3 – Checkliste Praxisgründung	181
Anhang 4 – Checkliste Versicherungen	185
Anhang 5 – Checkliste Infrastruktur	186
Anhang 6 – Finanzen	188
Anhang 7 – Berechnung Honorare für Selbstzahler	191
Anhang 8 – Berechnung Honorare _ Erläuterungen zum Anhang 7	193
Anhang 9 – Merkblatt Berufsausübungsbewilligung	200
Anhang 10 – Krankenkassenliste	203
Anhang 11 – Merkblatt Internetauftritt	207
Anhang 12 – Merkblatt Praxisbroschüre	209
Anhang 13 – Vorlagen Rechnungen für Selbstzahlende	211

Zum Auftakt

Liebe Pionier:innen auf dem Weg in die Selbständigkeit,
Liebe mutige FSP-Mitglieder,

Sie stehen vor einem spannenden neuen Kapitel Ihrer beruflichen Laufbahn: der Selbständigkeit. Die Nachfrage nach psychotherapeutischen und psychologischen Leistungen steigt stetig. Angesichts dieser Entwicklung entscheiden sich immer mehr Psycholog:innen aller Fachrichtungen, ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die neuen Rahmenbedingungen in der Psychotherapie, insbesondere das Anordnungsmodell, unterstützen diesen Trend und machen die Gründung einer eigenen Praxis attraktiver denn je.

Als Einzelperson ist es allerdings kaum möglich, den Überblick über alle Vorgaben zu behalten. **Die FSP als Dachverband ist sozusagen Ihr Navigator, der Ihnen den richtigen Kurs durch die komplexen rechtlichen Anforderungen weist**, alle Vorschriften und Gesetzestexte analysiert, die berufsrelevanten Entwicklungen im Auge behält und Ihnen mit dem neu überarbeiteten Leitfaden einen verlässlichen Begleiter in die Selbständigkeit an die Hand gibt – damit Sie die vielfältigen Aspekte der Praxisgründung strukturiert angehen können.

Auch für bereits bestehende Praxen bietet der Leitfaden wertvolle Anregungen zur Optimierung und Weiterentwicklung.

Unser Ziel ist es, Sie bestmöglich auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit zu begleiten.

Wir sind überzeugt, dass Sie mit diesem frischüberarbeiteten Leitfaden und der Unterstützung unseres Verbandes einen erfolgreichen Start in Ihre eigene Praxis schaffen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung Ihrer Pläne!

Dr. Muriel Brinkrolf, Geschäftsführerin FSP



Der Weg in die Selbstständigkeit



INHALT ↑



Die Idee setzt sich hartnäckig fest, lässt einen nicht mehr los. Immer wieder blitzt sie auf: Wie wäre es, wenn? Irgendwann beginnt man darüber zu sprechen, sagt en passant zu Kolleg:innen: «Ich überlege mir, mich selbstständig zu machen. Wie habt ihr das erlebt?»

Gratuliere, Sie haben den ersten Schritt in die Selbstständigkeit getan!

Der Weg in die Selbstständigkeit ist nicht einfach, und er verlangt ein hohes Mass an Durchhaltewillen. Er ist aber auch spannend, aufregend, interessant und herausfordernd; so jedenfalls bezeichnen ihn junge Unternehmer:innen, die ihn eingeschlagen haben.

Dieser Leitfaden soll Sie, Seite um Seite, auf Ihrem Weg begleiten und in vielen grundsätzlichen und administrativen Fragen beraten. Wir wünschen Ihnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit viel Erfolg und hoffen, mit diesem Ratgeber unseren Teil dazu beizutragen.

Mit der Einführung des Anordnungsmodells per 1. Juli 2022 und der dazugehörigen Möglichkeit, über die obligatorische Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) abzurechnen, haben sich viele unserer Mitglieder in die Selbstständigkeit begeben. Dabei kam unser Praxisleitfaden häufig zur Anwendung. Die vorliegende fünfte Auflage wurde umfassend überarbeitet und berücksichtigt die aktuellen Gesetzesänderungen. Sie wird somit auch zukünftigen Gründer:innen wertvolle Hilfe leisten.

Kapitel Entscheiden

Einleitende Überlegungen	11
Was Gründer:innen bedenken müssen	12
Der Businessplan	18

Einleitende Überlegungen

Wohin geht die Reise? Was bewegt Menschen dazu, eine Firma oder eine Praxis zu gründen? Unabhängig sein. Selbst entscheiden. Träume verwirklichen. Das sind die Triebfedern für den Schritt in die Selbstständigkeit.

Eine Gemeinsamkeit haben Jungunternehmer:innen unabhängig von Beruf, Sparte oder Sektor: Nach dem grossen Schritt fühlen sie sich zeitweise fachlich, betriebsorganisatorisch und administrativ ungenügend gerüstet trotz intensiver Vorbereitungszeit.

In der zweiten, sehr energieintensiven Entwicklungsphase sind im Spannungsfeld «Familie – Beruf – eigene Bedürfnisse» die eigenen Grenzen oft spürbar.

Eine gute Vorbereitung ist die beste Ausgangslage. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit durchlaufen Unternehmer:innen jeweils drei wichtige Etappen, bevor die ersten Klient:innen und Patient:innen empfangen werden können: Planen, Umsetzen, Führen. Diesen Weg unterstützt das vorliegende Handbuch mit praktischen Hinweisen, Checklisten, Hilfsmitteln und Musterdokumenten.

Was Gründer:innen bedenken müssen

Wie sieht die berufliche Situation von Gründer:innen aus?
In welchem Sektor werden Neuunternehmen gegründet?
Was bieten sie an? Wie lange überleben Neuunternehmen im Durchschnitt?

ZUR SITUATION DER SELBSTSTÄNDIG- ERWERBENDEN IN DER SCHWEIZ

Der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) zufolge waren im Jahr 2023 von allen erwerbstätigen Personen 14,0 Prozent selbstständig tätig. Die Profile der Selbstständig-erwerbenden unterscheiden sich wesentlich von den Profilen der Angestellten.

Unternehmer:innen

- sind deutlich älter als Unselbstständigerwerbende;
- haben meist eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolviert;
- leisten mehr Arbeitsstunden pro Woche als Angestellte;
- arbeiten häufiger zusätzlich an Wochenenden;
- leisten sich weniger Ferien;
- haben oft ein niedrigeres Lohnniveau;
- beanspruchen deutlich häufiger die kantonalen Krankenkassenprämienverbilligungen;
- sind bezüglich Sozialversicherungen oft unterversichert: 25 Prozent der Vollzeit-Selbstständigen zahlen weder in eine 2. noch in eine 3.Säule ein, und 20 Prozent haben keine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen.

Trotzdem zufrieden. Dennoch sind laut einer internationalen Studie, an der die Universität St.Gallen beteiligt war, die Selbstständigen im Vergleich zu den Angestellten weltweit signifikant zufriedener mit ihrem Status. Der höhere Grad an Zufriedenheit wurde grundsätzlich in allen 82 untersuchten Ländern festgestellt.

Der Hauptgrund für die hohe Zufriedenheit liegt in der Autonomie. Sein eigener Chef zu sein und somit autonom entscheiden zu können, wird als Vorteil konstant höher bewertet als das

wirtschaftliche Einkommen. Interessant ist, dass mit dieser Studie erstmals der Wert der Autonomie gezeigt wurde: Die Möglichkeit, selbst entscheiden zu können, ist ein wichtiger nicht monetärer Wert.

ZUR SITUATION DER NEUUNTERNEHMEN IN DER SCHWEIZ

Gemäss Bundesamt für Statistik wurden 2022 insgesamt 46 987 Unternehmen gegründet. Davon sind 5 731 im Gesundheits- und Sozialwesen angesiedelt.

Mikrounternehmen überwiegen. Die überwältigende Mehrheit der neu gegründeten Unternehmen (97,8 Prozent) beschäftigt im Durchschnitt weniger als fünf Arbeitnehmende und gehört somit in die Kategorie der Mikrounternehmen (Stand 2020).

Höhere Überlebensraten im Gesundheitssektor. Gemäss Bundesamt für Statistik überstehen durchschnittlich 83 Prozent der neuen Dienstleister:innen das erste Jahr. Nach zwei Jahren beträgt die Überlebensrate 70,8 Prozent, nach drei Jahren rund 61,5 Prozent, und nach fünf Jahren hat gut die Hälfte der Unternehmen ihre Tätigkeit eingestellt. Neufirmen, die im Gesundheits- und Sozialbereich gegründet wurden, weisen eine Quote von 87,1 Prozent aus. Das zweite Jahr schaffen im Gesundheits- und Sozialbereich 78,3 Prozent, das fünfte Jahr noch 61,8 Prozent der Neugründungen. Damit weist dieser Sektor die höchste Überlebensrate aller Dienstleister:innen auf: Insgesamt erleben durchschnittlich nur 49,5 Prozent aller Dienstleistungsunternehmen das fünfte Jahr. Aus statistischer Sicht stehen die Chancen für Dienstleister:innen im Gesundheits- und Sozialbereich durchaus gut. Ein Grund mehr, sich mit der Thematik der selbstständigen psychologischen Dienstleistung auseinanderzusetzen.

GRUNDGEDANKEN ZUR ENTREPRENEURSHIP

Die Gründung eines neuen Unternehmens ist ein komplexes Unterfangen, und ein allgemeingültiges Eigenschaftensmuster erfolgreicher Gründerpersönlichkeiten hat bislang auch die Forschung nicht ausmachen können. Verschiedene Untersuchungen zeigen,

dass die persönliche Einstellung zum Thema Selbstständigkeit einer der massgebenden Faktoren ist, um die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu sichern.

Vom Unterlassenden zum Unternehmenden. Die grösste Neigung, selbst Unternehmer:in zu werden, haben gemäss dem Global Entrepreneurship Monitor der Universität St. Gallen sowie dem International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne diejenigen Personen, die

- selbst Gründer:innen kennen.
Die Tatsache, Gründer:innen persönlich zu kennen, kann helfen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu vollziehen. Unternehmer:innen übernehmen somit eine wichtige Rolle in Netzwerken und vermitteln Informationen, Ratschläge, Kontakte oder Kapital.
- eine gute Geschäftsmöglichkeit sehen.
Die Mehrheit der Unternehmer:innen gründet nicht aus der Not, sondern aus der Überzeugung heraus, eine real bestehende Gelegenheit entdeckt zu haben. Entscheidende individuelle Eigenschaften sind in diesem Zusammenhang Wissen, Kreativität und Motivation.
- glauben, über die notwendigen Fähigkeiten zu verfügen.
Es sind ein gewisses Selbstvertrauen und weitere Fähigkeiten erforderlich, um den Schritt in das Unbekannte zu wagen. Die Gründung eines Unternehmens erfordert viele Kompetenzen, beispielsweise in Bezug auf Projektmanagement, Verkaufstechniken oder Rhetorik.
- keine Angst vor dem Scheitern haben.
Versagensangst ist der häufigste Hinderungsgrund für den Schritt in die Selbstständigkeit. Obwohl die Übernahme von Verantwortung und der individuelle Erfolg begrüsst werden, lehnen viele die Kreativität und die finanziellen Risiken ab, weil sie dazu tendieren, Risiken zu vermeiden und sich Misserfolge nicht zu verzeihen. Allerdings kann von Personen, die etwas Neues schaffen wollen, nicht erwartet werden, dass immer alles ohne Fehlschläge abläuft.

Der Weg ist das Ziel. Es gibt verschiedene Wege, um ans Ziel zu gelangen. Das gilt auch, wenn Sie sich die Selbstständigkeit zum Ziel gesetzt haben. Ob Sie mithilfe von Eigen- oder Fremdfinanzierung eine eigene Praxis gründen, eine bestehende Praxis

übernehmen oder in eine Gruppenpraxis einsteigen – egal, welche konkreten Varianten auch immer Sie gerade prüfen oder planen: Entscheidend ist, dass Sie die spezifischen Vor- und Nachteile Ihrer Möglichkeiten kennen und in Ihre Entscheidung mit einbeziehen. Dabei sollten Sie folgende Aspekte der Unternehmensgründung unbedingt beachten:

Am Anfang stehen Gründer:innen unter starker physischer und psychischer Belastung.

- Als Gründer:in stehen Sie vor allem in der Anfangsphase vor grossen Herausforderungen. Es ist eine Zeit physischer und psychischer Belastungen, in der Sie sämtliche Entscheidungen selbst treffen. Sie sind für den Betrieb, für allfällige Angestellte und für sich selbst voll verantwortlich.
- Ein Unternehmen von Grund auf neu aufzubauen, ist eine Herausforderung. Es fehlt nicht an Hürden und Stolpersteinen. Die Konkurrenz empfängt Neulinge keinesfalls mit offenen Armen. Diese müssen sich ihren Platz im Markt hart erkämpfen. Das Vertrauen von Kund:innen, Patient:innen, Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen schnell zu gewinnen und durch gezielte Beziehungspflege langfristig zu halten, gehört zu den wichtigsten und schwierigsten Aufgaben von Unternehmer:innen.
- Einige Faktoren sind für den Erfolg ausschlaggebend: Neben einer fundierten Geschäftsidee sollten Neuunternehmer:innen über genügend finanzielle Mittel verfügen, um anfängliche Durststrecken überstehen zu können. Daneben werden ausgezeichnete fachliche und unternehmerische Fähigkeiten erwartet und nicht zuletzt die Bereitschaft zu einem überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz – je nach Situation auch zehn Stunden pro Tag oder mehr und je nach Situation nicht nur während fünf Tagen pro Woche.
- Der Zeitpunkt der Neugründung ist nicht ausschlaggebend. Es kann aber festgestellt werden, dass Unternehmer:innen, die bereits am Anfang ihrer Selbstständigkeit eine rezessive Zeit überstehen, längerfristig bessere Überlebenschancen haben als Mitbewerber:innen, die sich während einer Hochkonjunkturphase selbstständig machen.

HABE ICH UNTERNEHMERISCHE EIGENSCHAFTEN?

Ein gewisses unternehmerisches Interesse und betriebswirtschaftliches Verständnis sind auch für Psycholog:innen unabdingbar,

Gefragt sind: genügend finanzielle Mittel, ausgezeichnete Fachkenntnisse und unternehmerische Fähigkeiten.

wenn eine eigene Praxis oder ein anderes psychologisches Unternehmen ins Auge gefasst wird. Der Weg in die Selbstständigkeit beginnt mit dem Drang nach Unabhängigkeit, der Idee, etwas Eigenes aufzubauen. Schnell ist dank beruflicher Erfahrung die Startlinie erkennbar, aber wohin geht die Reise?

Bevor die ersten Schritte zur Konkretisierung des Vorhabens in die Wege geleitet werden, sollten zukünftige Unternehmer:innen die persönlichen Ziele, die Motivation, die individuellen Möglichkeiten und die eigenen Fähigkeiten klären.

- Wer bin ich?
- Was will ich?
- Was kann ich?
- Welches sind meine beruflichen Ziele kurz-, mittel- und langfristig?
- Welches sind meine privaten Ziele kurz-, mittel- und langfristig?

Das KMU-Portal des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco (www.kmu.admin.ch) stellt zukünftigen Unternehmer:innen eine Vielzahl an Informationen und Entscheidungshilfen zur Verfügung. Unter anderem finden Sie dort verschiedene Tests, die Hinweise darauf geben, welche Voraussetzungen Sie für eine selbstständige Tätigkeit mitbringen:

- Sind Sie ein Unternehmertyp?
- Wie gut ist Ihr Management-Know-how?

Sollten Sie das Bedürfnis haben, die Einschätzung der persönlichen unternehmerischen Ressourcen zu vertiefen, dann wenden Sie sich an anerkannte Expert:innen. Kolleg:innen mit einem Fachtitel in Laufbahn- und Personal- oder Coachingpsychologie verfügen über ein grosses Wissen in Fragen zur beruflichen Selbstständigkeit und können Sie, falls gewünscht, durch den Prozess begleiten.

Alleingang oder Partnerschaft. Die Gründung und der Aufbau eines Unternehmens im Alleingang stellen eine sehr hohe finanzielle und persönliche Belastung dar. Deshalb entschliessen sich viele dazu, diesen Schritt zusammen mit Geschäftspartner:innen zu unternehmen.

Motivation testen und die eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen.

Das KMU-Portal des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, eine wichtige Informationsquelle für Gründer:innen.

Die Vorteile einer Kooperation: Verantwortung teilen, Kosten senken, Verfügbarkeit für Klient:innen und Patient:innen erhöhen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben der finanziellen Last und dem Risiko können auch Aufgaben und Verantwortungen auf mehrere Schultern verteilt werden. Zwei oder mehr Personen können zudem mehr Kontakte zu Klient:innen und Patient:innen knüpfen und dadurch auch schneller vorankommen. Bei einer Partnerschaft von grosser Bedeutung ist jedoch, dass alle am gleichen Strang ziehen.

Folgende Überlegungen helfen Ihnen im Vorfeld bei der Entscheidungsfindung:

- Im Geschäftsleben sollte der:die Partner:in sorgfältig ausgewählt werden. Wird eine Partnerschaft nur eingegangen, weil die finanziellen Mittel fehlen, ist mit Interessenkonflikten zu rechnen, da beide häufig ungleiche Ziele verfolgen. Erfahrungsgemäss gehen 80 Prozent dieser Partnerschaften innerhalb von zwei Jahren wieder auseinander.
- Das Wichtigste an einer Partnerschaft ist, dass sich die Partner:innen optimal ergänzen und übereinstimmende Vorstellungen über die Zukunft der gemeinsamen Firma haben (Zielsetzungen, Wachstum, Finanzen usw.).
- Einige zentrale Fragen sind bei der Partnerwahl und der Beziehungsgestaltung zu beachten. Lassen Sie sich ausreichend Zeit, um sich intensiv damit auseinanderzusetzen, und halten Sie die Antworten schriftlich fest:
 - Was biete ich? Was erwarte ich? Was kommt nicht infrage?
 - Wie kommen wir zusammen? Wie arbeiten wir zusammen?
 - Wie gehen wir auseinander?

Hinweis

www.kmu.admin.ch

für allgemeine Fragen zur Selbstständigkeit und Gründung eines Unternehmens

www.gruenden.ch

für allgemeine Fragen zur Selbstständigkeit und Gründung eines Unternehmens

www.sscp.psychologie.ch

für Fragen in Bezug auf ein Coaching

www.sglp.ch

für Fragen in Bezug auf eine Laufbahnberatung

Der Businessplan

Was ist ein Businessplan? Welche Informationen gehören in den Businessplan? Warum braucht es einen Businessplan? Wie sieht ein Businessplan aus? Wie ist er strukturiert?

DER BUSINESSPLAN: ENTSCHEIDUNGSHILFE UND PLANUNGSINSTRUMENT

Wie kann der nachhaltige Erfolg eines Unternehmens gesichert werden? Wie sind die internen und externen Risiken und Chancen einzuschätzen?

Indem man sämtliche geschäftsrelevanten Faktoren erfasst, analysiert, abwägt und in einem Businessplan festhält. Ein solcher Businessplan liefert die Entscheidungsgrundlage zur Unternehmensgründung oder -weiterentwicklung. In einem teilweise wandelbaren wirtschaftlichen Umfeld müssen Unternehmer:innen ihre Ziele und Dienstleistungen ständig überprüfen, um sie den Markt- beziehungsweise den Kundenbedürfnissen anzupassen.

Der Businessplan ist die erste Etappe zur Realisierung eines Unternehmens und ein Instrument, das den gesamten Prozess unterstützt. In einem Businessplan definieren zukünftige Unternehmer:innen über einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren:

- die Geschäftsidee
- die persönlichen und unternehmerischen Ziele und Strategien
- die Chancen, Risiken und möglichen Hindernisse
- die Marktsituation und die Kundenbedürfnisse
- die finanziellen Grössen

Unabhängig davon, ob das zukünftige Unternehmen privat oder fremdfinanziert wird, ist ein Businessplan von grösster Bedeutung. Denn wenn er sorgfältig recherchiert ist, wenn die Fakten vorsichtig interpretiert und gut durchdacht sind, bewahrt er vor unrealistischen Vorstellungen und Hoffnungen und stellt damit das Abenteuer «Selbstständigkeit» auf sicherere Grundlagen.

Ein Businessplan dient ebenfalls als Basisdokument für ein eventuelles Finanzierungsgesuch oder für Geschäftsbeziehungen

Ohne Plan
kein Business.

(zum Beispiel Praxispartner:in) und ist insbesondere auch dann wertvoll, wenn Veränderungen anstehen. Er zeigt auf, dass es sich beim Vorhaben um ein seriös erarbeitetes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Projekt handelt, für das es sich lohnt, Zeit und Geld zu investieren. Deshalb ist beim Erarbeiten des Businessplans unbedingt darauf zu achten, dass er

- klar strukturiert,
- verständlich,
- vollständig und
- professionell erstellt ist.

Struktur eines Businessplans. Der Businessplan sollte von den Unternehmer:innen verfasst werden und zwischen 20 und 30 Seiten umfassen. Bei Bedarf können auch externe KMU-Berater:innen beigezogen werden; diese verfügen allerdings meist nicht über die Detailkenntnisse der Gründer:innen. Ein Businessplan muss inhaltlich und sprachlich immer adressatengerecht sein, das heisst, dass der Businessplan für eine Bank, die das Unternehmen finanzieren soll, anders aussieht als jener für zukünftige Praxispartner:innen.

Eine abschliessende Struktur für Businesspläne gibt es nicht. Ein Muster eines Businessplans steht Ihnen im Anhang dieses Handbuchs als Hilfsmittel und Grundlage zur Verfügung. Das Muster enthält bereits die wichtigsten Inhaltselemente in Kurzfassung.

Hinweis

Die FSP stellt eine kommentierte Vorlage eines Businessplans zur Verfügung (siehe Anhang: 1_Businessplan)

Weitere Musterbusinesspläne finden Sie auf dem KMU-Portal des Seco (www.kmu.admin.ch).

DER MUSTERBUSINESSPLAN DER FSP

Nutzen Sie die Vorlage des Businessplans der FSP, um alle Aspekte einer Unternehmensgründung durchzudenken. Wahrscheinlich werden Sie nicht alle Elemente und Fragen im ersten Durchgang bearbeiten können. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie auch die Kapitel «Planen» und «Umsetzen» des vorliegenden Handbuchs durch.

Der Musterbusinessplan der FSP, erster Einstieg ins Geschäft. Anhang: 1_Businessplan

Die Businessplan-Vorlage der FSP enthält bereits einzelne Informationen oder Fragestellungen, die beachtet werden müssen. Sie betreffen die folgenden Elemente, die beim Erarbeiten des Businessplans wichtig sind und gut überdacht werden müssen.

Zusammenfassung (Management Summary). Die Zusammenfassung beinhaltet sämtliche Kernaussagen eines Businessplans: die Ziele des Vorhabens, die Qualifizierungen der Gründer:innen, gegebenenfalls die Organisationsstruktur einer Gemeinschaftspraxis, die angebotenen Dienstleistungen, die Konkurrenzsituation, den Standort der Praxis, die wichtigsten finanziellen Kennzahlen sowie die grundlegenden Chancen und Risiken. Es ist ratsam, dieses Kapitel erst am Schluss zu schreiben.

Ziele des Unternehmens. Am Anfang stehen die Vision und die Ziele: Warum gründe ich / gründen wir ein Unternehmen? Wie soll es sich entwickeln? Was will ich / wollen wir damit erreichen? Nehmen Sie sich Zeit, Vision und Motivation genau festzuhalten. Je konkreter das Ziel, desto einfacher der Weg.

Fakten zum:zur Gründer:in oder zum Gründerteam. Dieses Kapitel stellt den:die Gründer:in oder das Team in den Vordergrund: Warum ist eine Person oder ein Team besonders geeignet? Welche Garantien bieten Fachkenntnisse und/oder das Spezialgebiet für das Überleben auf dem Markt?

Analyse der Stärken, Schwächen, Umfeldrisiken und -chancen. Eine sorgfältige Analyse der internen und externen Chancen und Risiken ist die Basis des Businessplans. Nebst dem Erfassen der persönlichen Stärken, der beruflichen Entwicklung oder der Spezialkenntnisse ist es ebenso wichtig, die eigenen Schwachpunkte zu ermitteln, um sie mit einer persönlichen Strategie steuern zu können. In diesem Zusammenhang versteht

es sich von selbst, dass das eigene Familien- und Sozialumfeld besonders beleuchtet wird: Trägt der:die Gründer:in die alleinige (finanzielle) Verantwortung für das Unternehmen und die Familie? Trägt der:die Partner:in einen Teil des Familieneinkommens?

Besondere Aufmerksamkeit muss den externen Veränderungen und deren möglichen Risiken geschenkt werden sowie den Nachfragetrends oder dem Kundenverhalten, zum Beispiel vermehrte Nachfrage nach Online-Beratungen und -Therapien. Eine eingehende Analyse neuer Berufsfelder oder der Trends im Gesundheitsmarkt und im Sektor der psychologischen Dienstleistungen ist unumgänglich.

Marktanalyse. Die Marktanalyse ist das eigentliche Kernstück des Businessplans. Am Ende des Kapitels wissen Gründer:innen, was sie anbieten, wie gross ihr Einzugsgebiet ist, welcher Standort sich eignet, wie viele Mitbewerber:innen die gleichen Dienstleistungen anbieten, wie sich das eigene Angebot von der Konkurrenz differenziert und vor allem, welche Kund:innen welche Dienstleistungen wünschen.

Marketing. In diesem Abschnitt geht es darum, sich zu überlegen, wie das Unternehmen im Markt positioniert wird, welche Mittel (Werbung, Public Relations) verwendet werden, und zwar auf Basis der in der Marktanalyse erfassten Erkenntnisse, Kriterien und Lösungsansätze. Rechte und Möglichkeiten der Werbung für Psychotherapie und/oder psychologische Dienstleistungen werden in den Kapiteln Marketing, PR und Werbung in eigener Sache, PR und Psychotherapie ausführlich beschrieben.

Rechtsform. Die Wahl der Rechtsform hängt von einigen wichtigen Faktoren ab: Gründen Sie das Unternehmen allein oder zusammen mit anderen? Finanzieren Sie die Gründungs- und Startphase durch Eigenkapital oder mit Fremdmitteln? Haften Sie auch mit Ihrem Privatvermögen?

Die am häufigsten gewählte Rechtsform für die psychologische und psychotherapeutische Tätigkeit ist die Einzelfirma, gefolgt von der GmbH. Seltener sind Aktiengesellschaften (zum Beispiel bei grösseren Praxisgemeinschaften) und einfache Gesellschaften (Unkostengemeinschaft). Je nach Ausgangslage ist es ratsam, sich

Wer sich mit dem Marketing und der Werbung auseinandersetzt, denkt kundenorientiert.

Die FSP-Checkliste zur Rechtsform liefert eine gute Übersicht über die verschiedenen Rechtsformen. Anhang: 2_Checkliste Rechtsform

beraten zu lassen (Unternehmensberatung, Treuhandgesellschaft). Weitere Informationen zur Frage der Rechtsform finden sich im Kapitel Die Rechtsform.

Finanzen. Eine sorgfältige Überlegung zur finanziellen Investition über zwei bis drei Jahre unterstützt die Entscheidungsfindung der angehenden Unternehmer:innen massgeblich. Die errechneten Kennzahlen tragen zudem dazu bei, dass die gesteckten Ziele quantitativ erfasst werden, zum Beispiel, in drei Jahren ein persönliches Einkommen von 100 000 Schweizer Franken zu generieren. Zu den Aufgaben der Geschäftsinhaber:innen gehören auch die Planung der steuerlichen Einkommensoptimierung, das Erfassen des jährlichen Kapitalbedarfs und das Erarbeiten einer Strategie zur eventuellen Abdeckung von Fehlbeträgen durch Fremdkapital. Weitere Informationen zu den Finanzen, zur Berechnung des Budgets oder der mittelfristigen Mittel finden sich im Kapitel Finanzen.

Umsetzung. Setzen Sie sich Etappenziele. Erfahrungsgemäss dauert die Vorbereitungszeit einer sorgfältig geplanten Selbstständigkeit etwa sechs bis achtzehn Monate. Für eine effizientere Planung steht eine Checkliste zur Praxisgründung zur Verfügung.

Anlagen. Falls Sie den Businessplan für Kreditgeber verwenden, legen Sie sämtliche wichtigen Dokumente bei, die Aussagen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung belegen (wie CVs, Fachtitelzertifikate sowie Marktanalysen, Presseartikel, Studien zur Nachfrage von psychotherapeutischen oder psychologischen Dienstleistungen).

Stolpersteine eines Businessplans. Die häufigsten Fehler beim Erstellen des Businessplans sind:

- Der Businessplan ist zu umfangreich.
- Aufbau, Struktur und Sprachstil sind nicht empfängerorientiert, die Sprache ist zu fachspezifisch; knappe, einfache Formulierungen verwenden, die auch für Laien verständlich sind.
- Die Absichten der Unternehmer:innen sind nicht klar, wichtige Informationen (zum Beispiel Marktsituation, Konkurrenzsituation) werden nicht erwähnt.

Wichtige Kennzahlen erkennen und im Griff haben heisst, das Geschäft auf eine solide Basis zu stellen.

Gut planen dank der Checkliste Praxisgründung. Anhang: 3_Checkliste_Praxisgründung

- Risiken werden nicht klar benannt; es gibt kein Geschäft ohne Risiko.
- Das Marketingkonzept, das heisst die Darstellung, wie die Dienstleistung auf dem Markt verkauft werden soll, ist unklar oder unvollständig.
- Die Vorstellungen über die Finanzierung sind zu ungenau oder widersprüchlich.
- Der Plan beschönigt und/oder vermischt Realität und Wunschdenken.

Kapitel Planen

Ja, ich gründe mein Unternehmen	25
Rechtsform	26
Einzelpraxis oder Zusammenschluss	34
Der Name, das Aushängeschild	37
Eintrag ins Handelsregister	39
Anmeldung bei der Ausgleichskasse	41
Vorsorgen dank Sozialversicherungen	43
Absichern dank Betriebsversicherungen	56
Praxisstandort	63
Mietvertrag	65
Praxiseinrichtung	68
ICT-Infrastruktur	69
Personal	75
Finanzen	78
Berufsausübungsbewilligung	82
Zulassungsbewilligung	84

Ja, ich gründe mein Unternehmen

Welche Rechtsform soll ich wählen? Welchen Namen für mein Unternehmen? Was muss ich wo anmelden? Welche Versicherungen muss ich abschliessen? Wie mache ich das Budget und die Finanzplanung?

Wurde die Entscheidung gefällt, kann die nächste Etappe in die Selbstständigkeit in Angriff genommen werden – die Planungsphase beginnt.

Die Planung der zukünftigen Tätigkeit sollte möglichst sorgfältig geschehen, denn sie legt im besten Fall die Basisstrukturen für die nächsten 10 bis 30 Berufsjahre fest. Ein Teil der Überlegungen wurde schon im Businessplan vorweggenommen. Jetzt geht es darum, Ideen in konkrete Aktionen umzuwandeln, Entscheide zu verankern und sich insbesondere mit den administrativen Aspekten der neuen Tätigkeit auseinanderzusetzen. Auch wenn dieser Teil nicht sonderlich interessant ist, er ist zeitintensiv und wird häufig unterschätzt. Denn was in der Planung durchdacht und anschliessend umgesetzt wird, erhöht die Effizienz der täglichen Abläufe – und somit die Produktivität.

Hinweis

Zur Unterstützung der Unternehmensgründung gibt es gute Seminare an Fachhochschulen oder in Gründerzentren. Auch einzelne FSP-Gliedverbände organisieren regelmässig Seminare zur Praxisgründung, die sich spezifisch auf diesen Leitfaden stützen.

Rechtsform

Grundvoraussetzung für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit ist die Wahl einer Rechtsform. Sie legt die juristischen Rahmenbedingungen für die zukünftige Berufsausübung fest. Die gewählte Rechtsform hat personelle, finanzielle, steuerliche und rechtliche Folgen. Daher sind Faktoren wie Haftungsrisiko, Geschäftspartner:innen, Kapital, Steuern und Buchführung wichtige Kriterien bei der Entscheidung für eine Rechtsform. Eine einmal gewählte Rechtsform kann theoretisch jederzeit geändert werden, was allerdings mit Aufwand und Kosten verbunden ist.

Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Rechtsformen sind umfassend abzuwägen.

Es lohnt sich daher, sich vorgängig umfassend mit den Vor- und Nachteilen der möglichen Rechtsformen auseinanderzusetzen. Die «beste» Rechtsform für Psycholog:innen gibt es nicht, sie hängt von den persönlichen Umständen ab. Der Praxisleitfaden gibt einen Überblick über die gesetzlichen Möglichkeiten und erläutert die am häufigsten gewählten Formen.

Unternehmer:innen haben die Wahl zwischen den Rechtsformen einer Personengesellschaft, einer juristischen Person (v.a. Kapitalgesellschaften), oder sie können das Unternehmen als Einzelfirma führen.

Bei der Einzelfirma ist eine natürliche Person alleinige:r Geschäftsinhaber:in.

Die **Einzelfirma** oder auch das Einzelunternehmen hat eine:n Inhaber:in, welche:r das Unternehmen führt. Diese Rechtsform ist nicht gesetzlich geregelt, auch wenn sie die am häufigsten gewählte Rechtsform in der Schweiz ist.

Als Personengesellschaft wird der vertragliche Zusammenschluss mehrerer Personen bezeichnet, die ein gemeinsames Unternehmensziel verfolgen.

Eine **Personengesellschaft** kann nur von mehreren Gesellschafter:innen gemeinsam gegründet werden. Die Personengesellschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann daher auch nicht selbst Trägerin von Rechten und Pflichten sein. Berechtigt und verpflichtet werden immer nur die einzelnen Gesellschafter:innen persönlich. Das Obligationenrecht (OR) www.fedlex.admin.ch kennt folgende Formen:

- Einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR)
- Kollektivgesellschaft (Art. 552 ff. OR)
- Kommanditgesellschaft (Art. 594 ff. OR)

Zu den juristischen Personen gehören Unternehmen, die eine eigene Rechts- und Geschäftsfähigkeit besitzen.

Eine **juristische Person** ist eine Gesellschaft, Körperschaft oder Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie kann selbstständig Rechte ausüben und Pflichten übernehmen. Das OR kennt vor allem folgende Kapitalgesellschaften:

- Aktiengesellschaft (AG, Art. 620 ff. OR)
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, Art. 772 ff. OR)

Die unmittelbar wichtigste Unterscheidung zwischen einer Personengesellschaft, einer juristischen Person und einer Einzelfirma ist die Haftung. Bei Personengesellschaften und Einzelfirmen haftet der:die Gesellschafter:in mit dem ganzen Privatvermögen. Bei der juristischen Person haftet die Gesellschaft mit dem Gesellschaftsvermögen. Gerade aus Haftungsgründen sollte bei der Selbstständigkeit die Gründung einer Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person) ins Auge gefasst werden. Beachten Sie zu diesem Thema auch das Kapitel Leistungsabrechnung.

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie auf dem KMU-Portal des Seco, www.kmu.admin.ch oder unter www.gruenden.ch.

Steuerliche Aspekte. Zur unternehmerischen Tätigkeit gehört auch die Optimierung der Steuerplanung. Dabei werden die legalen Gestaltungsmöglichkeiten der Steuerordnungen so angewendet, dass die Gesamtsteuerbelastung für die Firma und die Unternehmer:innen auf ein Minimum gesenkt wird. Zu den zentralen Fragen, die hinsichtlich der Steueroptimierung zu beantworten sind, gehören:

- Wann soll das Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen?
- Welche Rechtsform soll das Unternehmen aufweisen?
- Wo soll das Unternehmen seinen Sitz haben?
- Wie soll das Unternehmen finanziert werden?
- Sollen private Vermögenswerte eingebracht werden?

- Soll der:die (Ehe-)Partner:in mitarbeiten?
- Mit welchen Gewinnen/Verlusten ist in der ersten Phase zu rechnen?
- Soll das Unternehmen eventuell zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden?

Sollte für Sie die steuerliche Optimierung im Vordergrund stehen, dann wenden Sie sich auf jeden Fall an eine Fachperson (Steuerexpert:innen Treuhänder:innen, Rechtsanwält:innen usw.).

EINZELFIRMA

Die Einzelfirma hat eine:n Inhaber:in, welche:r das Unternehmen führt. Er/sie ist alleinige:r Eigentümer:in des Unternehmens. Die Einzelfirma ist gesetzlich nicht geregelt. Eine Einzelfirma kann ohne grossen finanziellen und administrativen Aufwand gegründet werden, was eine rasche Geschäftsaufnahme ermöglicht. Es braucht lediglich die Anmeldung bei der Ausgleichskasse (vgl. Kapitel Anmeldung bei der Ausgleichskasse). Falls der Jahresumsatz 100 000 Schweizer Franken übersteigt und es sich um ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe handelt, braucht es zusätzlich einen Eintrag ins Handelsregister. Die Einzahlung eines fixen Grundkapitals, das Erstellen von Statuten oder der Beizug eines Notars ist für die Gründung nicht notwendig, da es sich hierbei um keine Gesellschaft handelt.

Die Einzelfirma bietet sich besonders für Tätigkeiten an, die von der innehabenden Person ausgeführt werden. Bei den sogenannten freien Berufen (beispielsweise Ärzt:innen, Apotheker:innen, Rechtsanwält:innen und Psycholog:innen) ist diese Rechtsform sehr verbreitet.

Trotz des Namens kann die innehabende Person auch Personal anstellen.

Die Gründung einer Einzelfirma ist schnell und ohne grossen Aufwand vollzogen.

Geschäftsinhaber:innen einer Einzelfirma

- sind weitgehend frei, über das Unternehmen zu entscheiden. Einzelfirmen sind deshalb sehr anpassungsfähig. Gründung und Auflösung sind ohne Formalitäten und sehr kurzfristig möglich.
- sind allein verantwortlich für das Wohlergehen der Firma und ihrer Angestellten. Die Arbeitsleistung des:der Geschäftsinhaber:in wird selbst festgelegt genauso wie das Einkommen.
- sind alleinige Kapitalgeber:innen, die zugleich die oberste Verantwortung wahrnehmen.
- tragen das alleinige Risiko und **haften unbeschränkt mit dem Privatvermögen**. Das Risiko erstreckt sich dabei auf das gesamte Vermögen, also nicht nur auf das Geschäfts-, sondern auch auf das Privatvermögen.
- haben einen erschwerten Zugang zum Kapitalmarkt.

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG (GMBH)

Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person) und eignet sich gut für Gesellschafter:innen, die sich aktiv in das Geschäft einbringen wollen. Daher ist sie gerade bei Familienunternehmen und KMU eine bevorzugte Rechtsform. Die Gesellschaftsstruktur wie etwa die Organe (Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung und allenfalls Revisionsstelle) wird in den Statuten festgelegt. Die Gesellschaft entsteht mit dem Eintrag ins Handelsregister. Die Gründung muss öffentlich beurkundet werden, entsprechend sind die Gründungskosten höher als bei einer Einzelfirma. In der Gründungsurkunde werden die Statuten festgelegt und der:die Geschäftsführer:in und eine Revisionsstelle benannt. Auf eine externe Revisionsstelle kann statutarisch verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Für die Gründung braucht es mindestens eine Person sowie ein Stammkapital von mindestens 20 000 Schweizer Franken. Sind mehrere Personen beteiligt, können diese über unterschiedliche Anteile am Stammkapital verfügen. Die Gesellschafter:innen und deren Beteiligung sind im Handelsregister ersichtlich. Diese

Die Gründung einer GmbH ist mit einem grösseren Initialaufwand verbunden, dafür ist die Haftung beschränkt.

Publizität ist unter Umständen nicht erwünscht. Zudem haben die Gesellschafter:innen eine Treuepflicht gegenüber der GmbH.

Die Haftung der Gesellschafter:innen ist auf die Höhe ihres eingetragenen Stammkapitals beschränkt. Ist das Stammkapital voll einbezahlt oder durch Sacheinlagen abgedeckt, sind die Gesellschafter:innen von jeder persönlichen Haftung befreit. Kann der Geschäftsführung fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln nachgewiesen werden, können diese Organe zusätzlich auch mit ihrem Privatvermögen für entstandenen Schaden haftbar gemacht werden.

Die von psychologischen Psychotherapeut:innen gegründete GmbH kann bei der kantonalen Gesundheitsbehörde eine Zulassung als Organisation der psychologischen Psychotherapie beantragen (OPP). Siehe Kapitel Zulassungsbewilligung.

Gesellschafter:innen einer GmbH

- brauchen ein relativ geringes Grundkapital (insgesamt mindestens 20 000 Schweizer Franken);
- haften ausschliesslich mit dem Stammkapital;
- können die GmbH auch alleine gründen;
- können den Firmennamen grundsätzlich frei wählen, wobei der Zusatz GmbH zwingend ist;
- zahlen Steuern auf dem Ertrag und dem Kapital der GmbH wie auch auf ihrem privaten Einkommen und Vermögen;
- haben einen höheren administrativen Aufwand (unter anderem Gesellschafterversammlung, Steuererklärung für GmbH);
- müssen die Publizität des Handelsregistereintrags akzeptieren.

DIE AKTIENGESellschaft (AG)

Die AG ist, wie die GmbH, eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person). Sie ist die bevorzugte Gesellschaftsform von Unternehmen mit höherem Kapitalbedarf und eignet sich daher für Grossunternehmen wie auch für kleinere Gesellschaften. Die AG entsteht mit dem Eintrag ins Handelsregister, dem die öffentliche Beurkundung der Gründung, die Genehmigung der Statuten, die Wahl des Verwaltungsrats und die Bestellung der Revisionsstelle vorangegangen sind. Mit der

Für die Gründung einer AG braucht es ein hohes Mindestkapital von 100 000 Schweizer Franken.

Zustimmung sämtlicher Aktionär:innen kann auf die eingeschränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. Für die Gründung einer AG braucht es mindestens eine Person und ein Mindestkapital von 100 000 Schweizer Franken – wobei anlässlich der Gründung mindestens 50 000 Schweizer Franken einbezahlt werden müssen.

Die Generalversammlung ist oberstes Organ und bildet die in der Regel einmal jährlich stattfindende Versammlung der Aktionär:innen, an der unter anderem Jahresrechnung und Bilanz abgenommen werden. Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die nicht Aktionär:innen sein müssen. Der Verwaltungsrat hat die Geschäfte der Gesellschaft mit aller Sorgfalt nach Massgabe der Statuten und des Gesetzes zu führen und kann einen Teil seiner Tätigkeiten an eine von ihm zu bestimmende Geschäftsleitung delegieren. Die Revisionsstelle hat die Buchführung und die Jahresrechnung auf ihre Richtigkeit zu prüfen und der Generalversammlung über das Ergebnis schriftlich Bericht zu erstatten. Der Verwaltungsaufwand für eine AG ist entsprechend hoch.

Für Gesellschaftsschulden haftet die AG mit dem Gesellschaftsvermögen (Aktienkapital). Wurde das von einem:einer Aktionär:in übernommene Aktienkapital bisher nicht voll einbezahlt, besteht für den:die Aktionär:in eine Nachschusspflicht bis zur Höhe des von ihm:ihr übernommenen Aktienkapitals. Kann der Geschäftsführung (Verwaltungsrat und/oder Geschäftsleitung) fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln nachgewiesen werden, können diese Organe zusätzlich auch mit ihrem Privatvermögen für entstandenen Schaden haftbar gemacht werden.

Die von psychologischen Psychotherapeut:innen gegründete AG kann bei der kantonalen Gesundheitsbehörde eine Zulassung als Organisation der psychologischen Psychotherapie (OPP) beantragen. Siehe Kapitel Zulassungsbewilligung.

Gründer:innen einer AG

- brauchen ein hohes Mindestkapital (100 000 Schweizer Franken, wovon mindestens 50 000 Schweizer Franken einbezahlt sein müssen);

*Selbstständig-
erwerbende können
sich zu einer einfa-
chen Gesellschaft
zusammenschliessen.*

- haften ausschliesslich mit ihrem Anteil am Aktienkapital, sofern sie als Verwaltungsrat und/oder Mitglied der Geschäftsführung kein fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zeigen;
- haben mit Gründungskosten zu rechnen;
- sind Arbeitnehmende ihrer eigenen AG und somit obligatorisch sozialversichert;
- können den Firmennamen grundsätzlich frei wählen;
- unterliegen strengen Bilanzierungsvorschriften;
- haben einen hohen administrativen Aufwand (unter anderem Generalversammlung, Buchführung, Revisionsstelle, Steuererklärung);
- müssen die Eigentumsverhältnisse im Handelsregister nicht ausweisen.

EINFACHE GESELLSCHAFT

Die einfache Gesellschaft ist die einfachste Form der Personengesellschaft.

Eine solche entsteht formlos, sobald sich zwei oder mehr Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln zusammenschliessen. Die einfache Gesellschaft ist eine Interessengemeinschaft und besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Daher tritt sie gegen aussen nicht unter einem eigenen Namen auf. Eine Eintragung ins Handelsregister ist nicht möglich.

Die Gesellschafter:innen haften nach aussen persönlich, solidarisch (alle gemeinsam) und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der gesamten Gesellschaft. Eine Haftungsbeschränkung besteht nur dann, wenn ein:e Gesellschafter:in ausdrücklich in eigenem Namen handelt.

Empfehlenswert ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrags zwischen den Gesellschafter:innen, der unter anderem Folgendes regelt:

- Geschäftsführung
- Aufteilung von Arbeit und Kompetenzen und Zuteilung von Patient:innen oder Klient:innen

- Gemeinsame Nutzung von Räumen, Einrichtungen und Betriebsmaterial (Briefpapier, Tests, Software usw.)
- Eventuell gemeinsam beschäftigtes Personal
- Anwesenheit und Erreichbarkeit
- Gemeinsam organisierte Finanzbuchhaltung
- Beiträge sowie Gewinn- und Verlustverteilung

Insbesondere der letzte Punkt ist wichtig, da sonst Gewinne und Verluste nach Köpfen und nicht nach tatsächlichem Einsatz aufgeteilt werden.

Gesellschafter:innen einer einfachen Gesellschaft

- können die Gesellschaft formlos gründen (manchmal entsteht eine solche von Gesetzes wegen auch ohne Wissen und Willen der Gesellschafter:innen);
- können die Gesellschaft einfach an die eigenen, individuellen Bedürfnisse anpassen (Achtung schriftlicher Vertrag!), da es kaum zwingende gesetzliche Regelungen gibt;
- haften persönlich für alle Verpflichtungen;
- können und dürfen die Gesellschaft nicht ins Handelsregister eintragen.

Einzelpraxis oder Zusammenschluss

Praxisgemeinschaften sind unter Psycholog:innen weitverbreitet.

Der Zusammenschluss mit Kolleg:innen oder anderen Fachpersonen kann durchaus von Vorteil sein – sowohl finanziell als auch organisatorisch. Bevor Sie sich mit anderen zusammenschliessen, sollten Sie sich umfassend Gedanken über die gewünschte Art des Zusammenschlusses machen. Es gilt insbesondere zu klären, wie eng und in welchen Bereichen die Zusammenarbeit erfolgen soll. Hierfür gilt es, die Kompetenzen der einzelnen Personen zu definieren, Arbeitszuteilungen festzulegen und schliesslich die juristisch sinnvollste Form der Zusammenarbeit zu wählen.

PRAXISGEMEINSCHAFT ALS UNKOSTENGEMEINSCHAFT

In einer Unkostengemeinschaft arbeitet jedes Mitglied selbstständig, in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung. Daher haben die einzelnen Psycholog:innen in der Regel eigene Bankkonten und gegebenenfalls eigene Mehrwertsteuernummern.

Bei einer Unkostengemeinschaft schliessen sich juristische Personen, Personengesellschaften und/oder Einzelunternehmen zusammen. Der Zusammenschluss bezweckt die Optimierung der Infrastrukturkosten durch die gemeinsame Benützung der Praxisräume, der Einrichtung und zum Teil des Betriebsmaterials; eventuell wird auch Personal gemeinsam beschäftigt. Es steht den beteiligten Unternehmer:innen frei, den Umfang der Unkostengemeinschaft individuell und gemäss ihren Bedürfnissen festzulegen. In der Alltagssprache hat sich für die Unkostengemeinschaft der Name **Praxisgemeinschaft** eingebürgert – weniger häufig auch **Gruppenpraxis**.

In folgenden Fällen kann eine Praxisgemeinschaft von Vorteil sein:

- Psychotherapiepraxen mit unterschiedlichen Behandlungsangeboten erweitern den Leistungskatalog für Patient:innen oder Klient:innen.
- Kontaktgespräche und Akquisition werden auf mehrere Personen verteilt.

- Praxisgemeinschaften sind ökonomischer, die Räume werden besser ausgelastet, die Infrastruktur wird intensiver genutzt.
- Öffnungs- und Präsenzzeiten können verlängert und flexibler gestaltet werden, es sind flexible Arbeitszeiten möglich, die persönliche Arbeitszeit kann gesenkt werden, indem die Arbeit auf mehrere Personen verteilt wird.
- Je nach Fachqualifikation können Patient:innen oder Klient:innen innerhalb des Unternehmens überwiesen werden.
- Man kann sich auf eine Tätigkeit spezialisieren und bleibt durch den Austausch mit den Kolleg:innen auf dem Laufenden.
- Für Beratungen in verschiedenen Bereichen zur Verbreiterung des Angebots. Dieses kann sein: Karriereberatung, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, Beratung bei Schulschwierigkeiten und persönlichen Problemen usw.

Es gilt allerdings Folgendes zu beachten:

- Die Konsensfindung mit Partner:innen erfordert Zeit und Toleranz.
- Um die Auslastung des Unternehmens zu erzielen, braucht es möglicherweise mehr Zeit.

Je nach Zusammensetzung und Bedürfnissen der Mitglieder können Unkostengemeinschaften sehr unterschiedliche Strukturen aufweisen.

Praxisgemeinschaften sind häufig als einfache Gesellschaft organisiert.

Aus rechtlicher Sicht handelt es sich bei der Unkostengemeinschaft in der Regel um eine einfache Gesellschaft. Die Beziehung unter den Gesellschafter:innen und der Umfang des Zusammenschlusses sollten vorgängig so lange diskutiert werden, bis ein gemeinsames Verständnis über alle relevanten Punkte vorliegt. Diese Absprachen umfassen beispielsweise die gemeinsamen Räume, gemeinsame Einrichtungen, gemeinsames Betriebsmaterial (Briefpapier, Tests, Software usw.), eventuell gemeinsames Personal, gemeinsam organisierte Finanzbuchhaltung, Zuteilung der Patient:innen oder Klient:innen, Anwesenheit und Erreichbarkeit usw. Alle diese Punkte sollten unbedingt in einem schriftlichen Vertrag festgehalten werden. Das Gesetz räumt den Gesellschafter:innen der einfachen Gesellschaft die Möglichkeit ein, die Rechte und Pflichten im Vertrag nach freiem Ermessen zu regeln.

Es gilt zu beachten: Regeln die Gesellschafter:innen vertraglich nichts anderes, wird bei einer einfachen Gesellschaft der Gewinn oder Verlust gleichmässig auf alle Gesellschafter:innen verteilt, unabhängig davon, wer den Gewinn erwirtschaftet oder den Verlust zu verantworten hat. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass die Honorare auf unterschiedliche Konten eingehen. Der Vertrag sollte daher unbedingt auch den finanziellen Teil der einfachen Gesellschaft abdecken.

Damit nichts vergessen geht und die individuelle Situation korrekt abgebildet wird, sollte ein solcher Vertrag im Idealfall zusammen mit Jurist:innen und Steuerberater:innen ausgearbeitet werden.

GEMEINSCHAFTSPRAXIS ALS JURISTISCHE PERSON

Praxisgemeinschaften können auch als juristische Person ausgestaltet werden.

Psycholog:innen können gemeinsam oder mit anderen Berufsgruppen eine juristische Person gründen, beispielsweise eine GmbH oder eine AG, und ihre Tätigkeit in dieser Gesellschaft ausüben. In diesem Fall sind die Psycholog:innen bei ihrem Unternehmen angestellt und gelten als Unselbstständigerwerbende. Die einzelnen Personen arbeiten in diesem Fall nicht auf eigene Rechnung und verfügen daher auch nicht über ein eigenes Geschäftskonto oder eine Mehrwertsteuernummer. Beachten Sie hierzu die weitergehenden Ausführungen zur AG und GmbH.

INTERDISZIPLINÄRE PRAXISGEMEINSCHAFT

Für die Praxisgemeinschaft, in der Psycholog:innen mit Personen aus anderen Berufen zusammenarbeiten, gilt im Wesentlichen dasselbe wie für Zusammenschlüsse unter Psycholog:innen: Arbeitet jede beteiligte Person mit einer separaten Buchführung und trägt ihren Teil zur Benützung der gemeinsamen Infrastruktur bei, sind diese Praxisgemeinschaften in der Regel auch als einfache Gesellschaft organisiert. Sind am Unternehmen Personen beteiligt, die nicht zu den freien Berufen gehören, oder wird mit dem Unternehmen eine kaufmännische Handels- und Fabrikationstätigkeit verbunden, sind zum Teil weitere gesetzliche Vorschriften zu beachten (Eintrag ins Handelsregister, Buchführungspflicht usw.).

Der Name, das Aushängeschild

Der Name einer psychologischen Firma muss im besten Fall viele Jahre lang für Berufsethik und Qualität stehen. Der gute Ruf ist auf dem Gesundheitsmarkt das grösste Kapital, das ein Unternehmen haben kann, weil es Vertrauen und Kompetenz vermittelt. Der Name ist in den meisten Fällen und je nach gewählter Rechtsform grundsätzlich frei wählbar.

Die Verfügbarkeit des Namens und des Domain-Namens sollte immer geprüft werden. Anhang: 3_Checkliste_Praxisgründung

Es ist wichtig, dass die Verfügbarkeit des gewählten Namens geprüft wird, um keine Namens- und Markenrechte bestehender Organisationen zu verletzen. Empfehlenswert ist ebenfalls die Prüfung der Verfügbarkeit des Domain-Namens.

Hinweis

Bevor ein Logo entwickelt und die Geschäftsdrucksachen in den Druck gegeben werden, ist es ratsam, eine Namensrecherche durchzuführen und die Verfügbarkeit des Domain-Namens zu prüfen.

NAME VON EINZELFIRMEN

Der Name einer Einzelfirma muss aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen der Inhaber:in gebildet werden. Zulässig sind auch ergänzende Fantasie- oder Sachbezeichnungen. Besonders Letztere sind nützlich, beispielsweise: *Anna Muster, Psychologin FSP, Unternehmensberatung und Supervision*.

Der Zusatz des Geschäftssitzes ist auch erlaubt: *Psychotherapie Anna Müller, Bern*.

Nicht zulässig ist ein Zusatz, der ein Gesellschaftsverhältnis mit Dritten respektive Partner:innen andeutet, beispielsweise: *H. Muster und Partner oder Consulting Group Hans Muster*.

NAME VON PERSONENGESELLSCHAFTEN

Die einfache Gesellschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und muss daher nicht gegen aussen unter einem eigenen Namen auftreten. Sie kann aber einen solchen Namen wählen,

Ein guter Ruf hängt untrennbar mit dem Namen zusammen und ist Gold wert.

beispielsweise *Praxisgemeinschaft Müller, Meier, Moser* oder *Praxisgemeinschaft Effingerstrasse*.

Bei der Kollektivgesellschaft oder Kommanditgesellschaft muss im Geschäftsnamen mindestens ein unbeschränkt haftendes Mitglied mit dem Familiennamen aufgeführt sein, beispielsweise *Psychotherapiepraxis Müller und Schmid*.

NAME EINER JURISTISCHEN PERSON

Bei einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH sind jegliche Namen erlaubt, auch Sachbezeichnungen und Fantasienamen. Eine Sachbezeichnung muss jedoch immer mit einem individualisierenden Begriff (Personenname, Fantasiebezeichnung usw.) kombiniert sein. *Psychologie AG* wäre nicht zulässig, hingegen wäre *Müller Psychologie AG* möglich. Hinweise auf die Inhaber:innen sind nicht zwingend. Bei Aktiengesellschaften und GmbHs mit Personennamen muss der Zusatz AG oder GmbH immer beigefügt werden.

Unabhängig vom gewählten Namen oder der gewählten Rechtsform empfiehlt es sich, zu prüfen, ob andere Anbieter ähnliche Namen haben, bevor sämtliche Geschäftsdrucksachen gedruckt werden. Testen Sie den Namen über die Internetsuchmaschinen, die Telefon- und Internetverzeichnisse und eventuell den zentralen Firmenindex der Schweiz, www.zefix.ch.

Hinweis

Der zentrale Firmenindex der Schweiz liefert wertvolle Hinweise, ist im Geschäftsverkehr unerlässlich und kann unter www.zefix.ch online konsultiert werden.

Eintrag ins Handelsregister

Das Handelsregister (HR) ist eine von den Kantonen verwaltete öffentliche Datenbank. Sie enthält die wichtigsten Angaben über die «nach kaufmännischer Art geführten» Unternehmen wie Name, Geschäftsinhaber:in, Geschäftsart, Firmensitz und Kapitalverhältnisse. Der Eintrag ins HR identifiziert ein Unternehmen und sorgt für Vertrauen im Geschäftsverkehr.

Im HR müssen unter anderem folgende Unternehmen eingetragen sein:

- Einzelfirmen ab 100 000 Schweizer Franken Jahresumsatz
- Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Aktiengesellschaften (AG)
- Kollektivgesellschaften
- Kommanditgesellschaften

Hinweis: Der Eintrag ins HR ist bei Personengesellschaften und Einzelfirmen für freie Berufe grundsätzlich freiwillig, falls sie kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. Der Beruf der Psycholog:innen gehört zu den sogenannten freien Berufen, vergleichbar mit den Berufen der Anwält:innen und Ärzt:innen.

Der Eintrag ins HR hat wichtige Konsequenzen:

- Es besteht eine Buchführungspflicht. Sie bürgt für eine gewisse Ordnung und Übersicht im Unternehmen und erleichtert somit den Verkehr mit Banken und Handelspartner:innen.
- Das Unternehmen wird der Konkurs- und Wechselbetreibung statt der Pfändung unterstellt. Dies vereinfacht den Erhalt von Investitions- und Betriebskrediten, weil Privatpfändungsverfahren umständlicher sind als betriebliche Konkursverfahren.
- Der Firmenname ist geschützt und öffentlich zugänglich.

Die Anmeldung ins HR erfolgt beim zuständigen kantonalen Amt und ist gebührenpflichtig. Folgende Angaben sind erforderlich: Firmenname, Art des Geschäfts (beispielsweise Unternehmensberatung, Ehe- und Familientherapie), Rechtsform, Geschäfts- und Privatadresse, Datum sowie eigenhändige Unterschrift.

INHALT
Die Liste der kantonalen Handelsregisterämter steht online unter www.zefix.ch zur Verfügung.

Das KMU-Portal des Seco www.kmu.admin.ch bietet die Möglichkeit einer Online-Registrierung an.

Das KMU-Portal des Seco bietet eine Online-Registrierung an.

Hinweis

Auf dem KMU-Portal des Seco (www.kmu.admin.ch) wird vor Registrierungs-Trittbrettfahrer:innen gewarnt. Sie offerieren einen Eintrag in weitere Register und legen meist gleich die Rechnung für diese Dienstleistung bei. Wobei diese oft wie amtliche Rechnungen gestaltet sind. Nur der Eintrag ins Handelsregister beim zuständigen Amt ist gültig und kostenpflichtig.

Anmeldung bei der Ausgleichskasse

Das Sozialversicherungsrecht definiert die selbstständige Erwerbstätigkeit eigenständig.

Im Bereich der staatlichen Vorsorge wird zwischen Unselbstständigerwerbenden und Selbstständigerwerbenden unterschieden. Selbstständigerwerbende Einzelunternehmer:innen sind verpflichtet, sich vor Aufnahme einer selbstständigen Berufstätigkeit bei einer Ausgleichskasse anzumelden, damit sie die zu entrichteten AHV-, IV- und EO-Beiträge an diese überweisen können.

Die Anmeldung erfolgt bei der kantonalen Ausgleichskasse am Arbeitsort.

UNSELBSTSTÄNDIGERWERBENDE

Als unselbstständig erwerbend im Sinne des Sozialversicherungsrechts gilt, wer angestellt ist und Lohn bezieht. Angestellte werden von ihren Arbeitgeber:innen bei der zuständigen Ausgleichskasse angemeldet. Teilhaber:innen von juristischen Personen (AG, GmbH usw.) gelten als Arbeitnehmende ihrer eigenen Firma und sind Unselbstständigerwerbende gemäss Sozialversicherungsrecht. Die Pflicht zur Anmeldung bei der Ausgleichskasse hat in diesem Fall die juristische Person.

SELBSTSTÄNDIGERWERBENDE

Selbstständig erwerbend im Sinne des Sozialversicherungsrechts kann nur sein, wer seine Tätigkeit in einer der folgenden Rechtsformen organisiert: Einzelunternehmen oder einfache Gesellschaft.

Selbstständig erwerbend im Rahmen der staatlichen Vorsorge gelten natürliche Personen, die

- unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung arbeiten;
- in unabhängiger Stellung sind und ihr eigenes wirtschaftliches Risiko tragen;
- nach aussen mit einem Firmennamen auftreten;
- beispielsweise einen Eintrag im Handelsregister (HR), im Adress- und Telefonbuch, eigenes Brief- und Werbematerial oder eine Bewilligung zur Berufsausübung besitzen;

Einzelunternehmer:innen sind verpflichtet, sich bei der Ausgleichskasse anzumelden.

- in eigenem Namen Rechnungen ausstellen, das Inkassorisiko selbst tragen und eventuell die Mehrwertsteuer abrechnen;
- das wirtschaftliche Risiko selbst tragen;
- für ihre Betriebsmittel selbst aufkommen, indem sie etwa Investitionen mit langfristigem Charakter tätigen;
- die Miete für die Arbeitsräume selbst bezahlen;
- Arbeiten selbst annehmen und ihre Betriebsorganisation frei wählen (Präsenzzeiten, Organisation der Arbeit, Weitergabe von Arbeiten an Dritte);
- in der Regel ihre Arbeit in Räumen ausserhalb ihrer Wohnung ausüben;
- andere Personen beschäftigen;
- für mehrere Auftraggeber tätig sind. Die Tätigkeit für lediglich einen Auftraggeber gilt im Normalfall als unselbstständige Erwerbstätigkeit.

Ob eine versicherte (natürliche) Person im Sinne des Sozialversicherungsrechts selbstständig erwerbend ist, beurteilt die Ausgleichskasse im Einzelfall nach den obigen Kriterien und unabhängig vom Willen der zu versichernden Person.

Hinweis: Es ist durchaus üblich, dass Psycholog:innen bei der Ausübung ihres Berufs sowohl selbstständig wie auch unselbstständig tätig und entsprechend bei der Ausgleichskasse angemeldet sind.

Hinweis

Weitere Informationen unter: www.ahv-iv.ch, Merkblatt 2.02 und Merkblatt 2.09

JURISTISCHE PERSONEN

Nach erfolgtem Eintrag ins Handelsregister müssen sich juristische Personen bei der Ausgleichskasse als Arbeitgebende anmelden. Dabei ist die Anzahl Angestellte anzugeben. Die kantonalen Ausgleichskassen verfügen über entsprechende Online-Anmeldeformulare.

Vorsorgen dank Sozialversicherungen

Für selbstständige Psycholog:innen stellt sich die Frage, wie sie sich gegen Risiken rund um das Berufsleben absichern. Dazu gehört eine angemessene Absicherung für Alter, Tod und Invalidität (Vorsorge) wie auch gegen die Folgen von Krankheit und Unfall. Auch Teilhaber:innen von juristischen Personen haben sich diese Fragen für ihre Gesellschaft und ihre Angestellten zu stellen.

Eine solche Absicherung erfolgt mittels Versicherungen. Für Selbstständigerwerbende ist aber nur die Alters- und Hinterlassenenversicherung (1. Säule) obligatorisch. Daher muss die selbstständig erwerbende Person zusätzlichen Versicherungsschutz selbstständig planen und finanzieren. Ziel ist es, einen möglichst umfassenden Versicherungsschutz zu erhalten, ohne dass es zu Überschneidungen oder Versicherungslücken kommt.

Die Vorsorgeversicherungen dienen den Versicherten sowie den berechtigten Angehörigen zur Bewältigung des dauernden Erwerbsausfalls infolge von Alter, Invalidität oder im Todesfall. Die Vorsorge beruht auf dem Drei-Säulen-Prinzip:

- Staatliche Vorsorge als 1. Säule
- Berufliche Vorsorge als 2. Säule
- Private Vorsorge als 3. Säule

Die 2. Säule ist für Selbstständigerwerbende freiwillig. Die 3. Säule ist für Selbstständigerwerbende und Angestellte freiwillig.

Die Summe der Vorsorge- und Versicherungsaufwendungen bei Selbstständigerwerbenden ist ein gewichtiger ökonomischer Faktor. Es ist daher angezeigt, diese Kosten sorgfältig zu planen, regelmässig zu überprüfen und den veränderten Verhältnissen anzupassen.

Folgende Versicherungen müssen Selbstständigerwerbende prüfen und in ihre Finanz- und Budgetplanung einbeziehen:

- Alters- und Hinterlassenenversicherung (1. Säule)
- Berufliche Vorsorge über die Pensionskasse (2. Säule)
- Berufliche Vorsorge über Bank oder Versicherung (3. Säule)
- Erwerbsausfall bei Krankheit oder Unfall (Taggeld)

- Erwerbsunfähigkeit infolge Invalidität
- Heilungskosten bei Unfall

Für einen optimalen Versicherungsschutz unbedingt Fachberatung einholen.

Für einen sinnvollen, auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen und betriebswirtschaftlich optimalen Versicherungsschutz empfiehlt es sich, Fachpersonen beizuziehen und sich vorgängig gut auf das Gespräch vorzubereiten. Verlässliche Informationen zu den Themen Altersvorsorge und Sozialversicherung sind in Form von Büchern, Broschüren und im Internet erhältlich.

Hinweis

FSP-Mitglieder profitieren von attraktiven Kollektivverträgen im Bereich der Krankenzusatzversicherung und Berufsvorsorge. Weitere Informationen auf der FSP-Website im geschützten Mitgliederbereich (www.psychologie.ch)

FSP-Mitglieder können sich bezüglich Versicherungen beraten lassen durch:

Swiss Quality Broker AG

Churerstrasse 158

8808 Pfäffikon (SZ)

Tel. 058 508 08 17

Fax 044 787 44 90

www.sqbroker.ch

fsp@sqbroker.ch

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN VERSICHERUNGEN

Vertiefere Informationen sind auch enthalten im KMU – Ratgeber des Bundesamts für Sozialversicherungen

In der folgenden Übersicht sind die bereits erwähnten Versicherungen aufgeführt. In der tabellarischen Darstellung erkennen Sie, welche der Versicherungen für Selbstständigerwerbende beziehungsweise Angestellte freiwillig und welche obligatorisch sind. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es sich bei freiwilligen Versicherungen empfiehlt, kleine Risiken selbst zu tragen, und diejenigen, die grosse finanzielle Folgen haben können, durch entsprechende Versicherungen abzudecken.

Versicherung	Selbstständigerwerbende	Angestellte
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV (1. Säule)	obligatorisch, Beitragssatz ¹ 8,1% (für Jahreseinkommen unter 60 500 Schweizer Franken gelten tiefere Beitragsätze)	obligatorisch, Betragssatz 8,7%; die Hälfte trägt der:die Arbeitgebende
Invalidenversicherung IV (1. Säule)	obligatorisch, Beitragssatz 1,4% (für Jahreseinkommen unter 60 500 Schweizer Franken gelten tiefere Beitragsätze)	obligatorisch, Betragssatz 1,4%; die Hälfte trägt der:die Arbeitgebende
Familienzulage	obligatorisch, Beitragssatz verschieden. Antrag bei der Familienausgleichskasse stellen, bei der man angeschlossen ist.	obligatorisch, Beitragssatz kantonal verschieden. Für Arbeitnehmende werden die Leistungen fast ausschliesslich von den Arbeitgebenden finanziert.
Erwerbsersatzordnung EO (1. Säule)	obligatorisch, Beitragssatz 0,5% (für Jahreseinkommen unter 60 500 Schweizer Franken gelten tiefere Beitragsätze)	obligatorisch, Betragssatz 0,5%; die Hälfte trägt der:die Arbeitgebende
Arbeitslosenversicherung (1. Säule)	nicht versicherbar	obligatorisch, Einkommen bis 148 200 2,2%, darüber sind seit dem 1. Januar 2023 keine ALV-Beiträge mehr geschuldet; die Hälfte trägt der Arbeitgeber
Taggeld	freiwillig	freiwillig, aber Lohnfortzahlungspflicht des:der Arbeitgebenden unabhängig davon, ob eine Taggeldversicherung besteht oder nicht
Berufsunfälle	freiwillig respektive über KVG/VVG	obligatorisch, das Taggeld beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80% des versicherten Verdiensts; Prämien sind von der:dem Arbeitgebenden zu übernehmen (Prämie hängt vom Einkommen und den Risiken ab).
Nichtberufsunfälle	freiwillig respektive über KVG/VVG	obligatorisch, sofern mind. 8 Std. pro Woche bei einer:einem Arbeitgebenden angestellt; Abrechnung erfolgt über den:die Arbeitgeber:in, aber Prämienbetrag kann dem:der Arbeitnehmenden belastet werden.
Berufliche Vorsorge BVG (2. Säule)	freiwillig	Angestellte, die mehr als 22 680 Schweizer Franken im Jahr verdienen, sind obligatorisch versichert. Versichert ist der Teil des Jahreslohns von 26 460 Schweizer Franken bis 90 720 Schweizer Franken. Bei Löhnen zwischen 22 680 Schweizer Franken und 26 460 Schweizer Franken beträgt der versicherte Lohn 3 780 Schweizer Franken (1.1.2025).
Individuelle Vorsorge (3. Säule a und b)	freiwillig, nicht vergessen: Selbstständig-erwerbende müssen für ihre Altersvorsorge selbst aufkommen.	freiwillig

¹ Basis bildet das Erwerbseinkommen. Die Ausgleichskasse setzt zuerst provisorische Beiträge (Akontobeiträge) auf dem voraussichtlichen Einkommen fest. Die definitive Abrechnung erfolgt aufgrund der Steuerveranlagung.

1. SÄULE: DIE STAATLICHE VORSORGE AHV, IV, ALV UND EO

Die Versicherungen der 1. Säule wurden für die Existenzsicherung gebildet. Sie wird im Umlageverfahren finanziert. Das bedeutet, dass die monatlichen Beiträge von Angestellten und dem:der Arbeitgebenden die Zahlungen an heutige Rentner:innen finanzieren.

Für natürliche Personen, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben, und für alle diejenigen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben, sind diese Versicherungen obligatorisch, auch für Selbstständigerwerbende. Die 1. Säule wird gemeinsam von Arbeitgebenden, Arbeitnehmenden sowie Bund und Kantonen finanziert und beinhaltet folgende Versicherungen:

- Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV)
- Familienzulagen
- Invalidenversicherung (IV)
- Arbeitslosenversicherung (ALV)
- Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung (EO)

Die Beitragserhebung erfolgt für alle Versicherungen zusammen mit der AHV-Abrechnung.

*Auch für Selbstständig-
erwerbende sind AHV-,
IV- und EO-Beiträge
sowie Familienzulagen
obligatorisch.*

Beitragspflicht. Selbstständigerwerbende bezahlen ab 60 500 Schweizer Franken Jahreseinkommen 10 Prozent des Erwerbseinkommens für die AHV/IV/EO ein. Bei einem Jahreseinkommen unter 10 100 Schweizer Franken ist der Mindestbeitrag von 530 Schweizer Franken zu entrichten. Für Jahreseinkommen bis zu 60 500 Schweizer Franken gelten tiefere Ansätze (siehe www.ahv-iv.ch, Merkblatt 2.02).

Es ist darauf zu achten, dass die Prämien lückenlos bezahlt werden, weil Beitragslücken aus der Studienzeit, aus Studienaufenthalten im Ausland oder bei Erwerbsunterbruch zu Kürzungen der AHV-Rente führen können. Auf Verlangen stellen die AHV-Kassen Auszüge des persönlichen Kontos aus.

Selbstständigerwerbende sind auch dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) unterstellt. Sie müssen sich einer Familienausgleichskasse (FAK) anschliessen. In der Regel werden diese von einer Ausgleichskasse geführt. Selbstständigerwer-

bende müssen bis zu einem Erwerbseinkommen von 148 200 Schweizer Franken pro Jahr Beiträge zahlen. Der Beitragssatz ist je nach Kanton und FAK unterschiedlich.

AHV-Rente. Durch die AHV-Rente soll beim Wegfall des Erwerbseinkommens infolge von Alter oder Tod der Existenzgrundbedarf gedeckt werden. Die AHV erbringt Leistungen im Alter (Altersrente) oder an die Hinterlassenen (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten). Die Höhe der Rente ist abhängig von der Anzahl Beitragsjahre sowie vom durchschnittlichen Jahreseinkommen. Gegenwärtig (Stand 2025) beträgt die minimale Altersrente für eine Einzelperson monatlich 1260 Franken; die Maximalrente beläuft sich auf 2 520 Franken. Mit dem Inkrafttreten der Reform «AHV 21» im Januar 2024 wurde das Pensionsalter von Männern und Frauen auf 65 Jahre vereinheitlicht.

Zudem wurde der Rentenbezug flexibler gestaltet. Neu kann die Rente im Alter zwischen 63 und 70 Jahren ab jedem beliebigen Monat bezogen werden. Auch ist es möglich, nur einen Teil der Rente zu beziehen.

Die kontoführende Ausgleichsstelle gibt Auskunft über die Vollständigkeit der Beitragsjahre (Nachzahlungen sind innerhalb von fünf Jahren möglich). Auch berät sie zu den Möglichkeiten des flexiblen Rentenbezugs.

IV-Rente. Die Invalidenversicherung bezweckt primär die (Wieder-)Eingliederung von Personen, die unter anderem wegen Krankheits- oder Unfallfolgen in ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt sind, und erst sekundär eine Rentenzahlung. Auch Selbstständigerwerbende sind gegen Invalidität versichert und können eine Rente beziehen. Die Höhe der IV-Rente berechnet sich anhand der tatsächlichen, invaliditätsbedingten Erwerbs- einbusse (Invaliditätsgrad). Führt Krankheit oder Unfall zu einer möglichen längeren Arbeitsunfähigkeit, sollten die zuständigen IV-Stellen rasch kontaktiert werden.

Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenversicherung erbringt unter anderem Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Selbstständigerwerbende sind nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert und können für ihre selbstständige Tätigkeit

keine Arbeitslosengelder beziehen. Auch für Personen, die eine Aktiengesellschaft (AG) oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gründen und in dieser als Angestellte arbeiten, ist ein Bezug von Arbeitslosentaggeld nicht möglich, solange eine «arbeitgeberähnliche» Stellung im Unternehmen besteht (Geschäftsleitung).

Selbstständigerwerbende, die zusätzlich einer unselbstständigen Arbeit nachgehen, sind für diesen Teil versichert und können für dieses Pensum Arbeitslosengelder erhalten, sofern sie ein Arbeitspensum von mindestens 20 Prozent erfüllen und in den letzten zwei Jahren mindestens zwölf Monate Beiträge einbezahlt haben.

Erwerbsersatz. Die Erwerbsersatzordnung (EO) ersetzt Personen, die Militär-, Zivildienst oder Zivilschutzdienst leisten, einen Teil des Verdienstaufschlags. Die Höhe der Entschädigung beträgt 80 Prozent des Lohns vor dem Einrücken.

Die EO leistet überdies den Erwerbsersatz bei Mutterschaft wie auch den Verdienstaufschlag des anderen Elternteils. Erwerbstätige oder selbstständige Frauen haben während 14 Wochen nach der Niederkunft und der andere Elternteil während 2 Wochen Anspruch auf den Ersatz von 80 Prozent ihres durchschnittlichen Erwerbseinkommens vor der Geburt, maximal 220 Franken pro Tag.

Hinweis

Detaillierte Informationen über AHV/IV/EO-Beiträge sowie Familienzulagen finden sich unter www.ahv-iv.ch.

Merkblatt 2.01 (Unselbstständige)

Merkblatt 2.02 (Selbstständige)

Merkblatt 6.08 (Familienzulagen)

2. SÄULE: DIE BERUFLICHE VORSORGE

Die Finanzierung der beruflichen Vorsorge beruht auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Das heisst, dass alle Beiträge, die man im Laufe seines Lebens einzahlt, wie beim Sparkonto einer Bank

gutgeschrieben werden – im Gegensatz zum Umlageverfahren bei der 1. Säule. Die Grundlage für die Massnahmen zur beruflichen Vorsorge ist das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Das BVG definiert die gesetzliche Minimalleistung für unselbstständig Erwerbende. Die Leistungen der Pensionskassen können im Einzelfall stark variieren.

Bei den Leistungen der Pensionskassen steht – neben den Leistungen bei Invalidität und im Todesfall – die Altersvorsorge im Vordergrund. Zusammen mit den Leistungen aus der 1. Säule soll ein Renteneinkommen gesichert werden, das etwa 60 bis 70 Prozent des letzten Nettoverdienstes einbringt.

Beitragspflicht für Angestellte. Die Versicherung ist obligatorisch für Angestellte, die mindestens 17 Jahre alt sind, bei der 1. Säule versichert sind und ein Jahreseinkommen von mindestens 22 680 Schweizer Franken haben. Diese können die Kasse nicht frei wählen, sondern werden automatisch von der:dem Arbeitgebenden bei der zuständigen Unternehmenspensionskasse versichert.

Je nach Alter und Geschlecht ist mit Beiträgen von 7 bis 18 Prozent des Bruttolohns zu rechnen. Arbeitgebende (Firmen) müssen mindestens die Hälfte entrichten.

Die Altersvorsorge gemäss BVG ist gebunden, das heisst, über das Geld darf erst ab dem gesetzlichen Rentenalter verfügt werden. Bei einer Stellenaufgabe muss das Freizügigkeitsgeld entweder in ein Freizügigkeitskonto, ein Freizügigkeitsdepot oder in eine Freizügigkeitspolice investiert werden.

Keine Beitragspflicht für Selbstständigerwerbende. Für Selbstständigerwerbende besteht kein Obligatorium. Sie können sich aber freiwillig der beruflichen Vorsorge unterstellen. Die Altersvorsorge ist automatisch mit der Vorsorge für Invalidität und Tod gekoppelt. Es bestehen folgende Möglichkeiten:

- **Weiterversicherung bei der Pensionskasse des:der bisherigen Arbeitgebenden, sofern die Kasse eine solche externe Mitgliedschaft im Reglement vorsieht.**
- **Personen, die neben der selbstständigen Erwerbstätigkeit noch eine oder mehrere Teilzeitstellen haben, die beim einzelnen**

Selbstständigerwerbende können ihre Altersvorsorge freiwillig gestalten.

Arbeitsverhältnis jedoch nicht unter das Obligatorium fallen (weniger als 22 680 Schweizer Franken Einkommen), können sich freiwillig der Pensionskasse des:der einen oder anderen Arbeitgebenden anschliessen, sofern die entsprechende Kasse eine solche Regelung vorsieht.

- Anschluss an die Vorsorgeeinrichtung, bei der auch das Personal der selbstständig erwerbenden Person versichert ist.
- Versicherungsanschluss bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG, www.aeis.ch.
- FSP-Mitglieder können von günstigen Vorsorgelösungen über die PAT-BVG Personalvorsorgestiftung für ihre 2. Säule profitieren.

Pensionierung. Bei der Pensionierung wird grundsätzlich die Altersleistung in Form einer Rente fällig. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein Viertel des angesparten Alterskapitals in Form eines Kapitalbezugs zu beziehen (BVG-Minimum, die einzelne Kasse kann weitergehende Möglichkeiten anbieten); dabei sind die Fristen zu beachten. Im BVG ist weder eine vorzeitige noch eine aufgeschobene Pensionierung vorgesehen. Die Vorsorgeeinrichtungen können indessen in ihrem Reglement die Möglichkeit einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung vorsehen. Das Mindestalter für den Altersrücktritt beträgt 58 Jahre.

Freizügigkeitsguthaben. Die Berechnung des angehäuften Guthabens, genannt Freizügigkeitsguthaben, ist an das finanzielle System der Kasse gebunden. Die Barauszahlung des Freizügigkeitsgeldes kann beantragt werden,

- wenn die versicherte Person die Schweiz endgültig verlässt und es kein Abkommen mit dem zukünftigen Wohnsitzland gibt;
- wenn eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen wird;
- für selbstgenutztes Wohneigentum.
- Selbstständigerwerbende, die sich freiwillig der 2. Säule unterstellt haben, können das angesparte Alterskapital nur dann beziehen, wenn sie den Vorsorgevertrag kündigen und die vertraglichen Beziehungen mit der Vorsorgeeinrichtung beenden.

Selbstständigerwerbende müssen für ihr Personal eine Berufsvorsorge einrichten, und zwar für Angestellte mit einem Jahreseinkommen über 22 680 Schweizer Franken.

Die FSP hat mit verschiedenen Versicherungen Kollektivverträge zugunsten der Mitglieder abgeschlossen.

Die vergünstigten Versicherungsangebote können im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website eingesehen werden.

Anhang: 4_Checkliste Versicherungen

Hinweis

Die Einschätzung und die Berechnungen rund um die eigene Vorsorge sind kompliziert und sollten unbedingt so früh wie möglich, spätestens jedoch ab dem 50. Altersjahr, in die Hand genommen werden.

Weitere Informationen zur Berufsvorsorge unter:

www.vps.epas.ch und
www.bvgauskuenfte.ch

3. SÄULE: DIE INDIVIDUELLE VORSORGE

Mit der 3. Säule sorgen Sie privat vor. Sie ist freiwillig. Sparen in der 3. Säule kann in gebundener (3a) oder in freier Form (3b), über Sparkonten, Lebensversicherungen oder Anlagen, erfolgen. Die Einlagen in der 3. Säule sollen den Finanzierungsbedarf decken, für den weder die staatlichen noch die betrieblichen Sozialversicherungen aufkommen. Sie dienen der Sicherung des gewohnten Lebensstandards und sind freiwillig.

Säule 3a. Sie charakterisiert sich im Wesentlichen durch ihre steuerliche Privilegierung, die darin besteht, dass die Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen gebunden und steuerlich abzugsfähig sind. Die Leistungen werden, wie jene der 2. Säule, voll besteuert.

Für Selbstständigerwerbende (die keiner Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angehören) beläuft sich der maximal abziehbare Betrag auf die Steuern auf 36 288 Schweizer Franken (Steuerjahr 2025).

Für Angestellte, Teilzeitarbeitende und für teilweise Selbstständigerwerbende mit Pensionskasse beläuft sich das von den Steuern abziehbare Maximum auf 7 258 Schweizer Franken (Steuerjahr 2025).

Für die Säule 3a werden nur bestimmte Vorsorgeformen zugelassen:

- Gebundene Vorsorge bei Versicherungseinrichtungen
- Gebundene Vorsorge mit Bankstiftungen

Die Vorsorgemöglichkeiten der Säule 3a sind jeder erwerbstätigen Person zugänglich. Für Arbeitnehmende ist die Säule 3a eine Ergänzung ihrer Vorsorge aus der 1. und 2. Säule. Bei Selbstständigerwerbenden, für die die 2. Säule fakultativ ist, hat die Säule 3a eine weitaus grössere Bedeutung: Sie dient ihnen als Ersatz der 2. Säule.

Über die Guthaben der Säule 3a kann nicht jederzeit und frei verfügt werden. Die Altersleistungen können frühestens fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV ausgerichtet werden.

Für den Erwerb von Wohneigentum inklusive der Amortisation von Hypotheken sowie für die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit können die Gelder allerdings vorzeitig verwendet werden. Auch auf diesen Vorbezug werden Steuern erhoben.

Säule 3b, Bank- und Vorsorgespargen. Wegen der steuerlichen Begünstigung und der höheren Verzinsung werden im Normalfall die gebundenen Vorsorgekonten der Banken den gewöhnlichen Sparkonten vorgezogen. Vorsorgekonten bei der Bank enthalten grundsätzlich keine Risikoversicherung.

Die steuerlichen Vorteile des Vorsorgespargens sind mit denen einer Lebensversicherung identisch. Zudem sind in der Regel die Kosten eines Vorsorgekontos tiefer als die einer Lebensversicherung.

KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG, TAGGELDVERSICHERUNG, ERWERBSAUSFALLVERSICHERUNG, LEBENSVERSICHERUNG

Die FSP hat mit verschiedenen Versicherungen Kollektivverträge zugunsten der Mitglieder abgeschlossen.

Die vergünstigten Versicherungsangebote können im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website www.psychologie.ch eingesehen werden.

Kranken- und Unfallversicherungen. Kranken- und Unfallversicherungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) decken die materiellen Folgen einer Krankheit respektive eines Unfalls. Versichert werden die Heilungskosten und je nachdem ein vorübergehender Erwerbsausfall (siehe auch Kranken- und Unfalltaggeldversicherung, Erwerbsausfallversicherung). Bei Selbstständigerwerbenden ist der Lohnausfall bei Krankheit und Unfall nicht gedeckt.

Daher empfiehlt sich der Abschluss entsprechender Versicherungen.

Krankenversicherung (KVG). Bei Krankheit werden die Heilungskosten von Angestellten und Selbstständigerwerbenden durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) gedeckt.

Bei Angestellten wird der Lohnausfall durch den:die Arbeitgebende:n für einen bestimmten Zeitraum übernommen (im ersten Anstellungsjahr während dreier Wochen – danach verlängert sich die Dauer je nach Anstellungsdauer). Der:die Arbeitgebende kann aber für die Angestellten eine Krankentaggeldversicherung abschliessen (siehe auch Krankentaggeldversicherung).

Bei Selbstständigerwerbenden ist der Lohnausfall nicht gedeckt. Dieser kann aber durch eine Taggeldversicherung (teilweise) kompensiert werden (siehe auch Krankentaggeldversicherung).

Unfallversicherung (UVG). Arbeitnehmende sind obligatorisch gegen Berufsausfälle, Berufskrankheiten und bei mehr als acht Wochenstunden auch gegen Nichtberufsunfälle versichert. Die Unfallversicherung übernimmt die Heilungskosten und den Lohnausfall in der Höhe von 80 Prozent des versicherten Verdienstes. Selbstständigerwerbende unterstehen nicht dem UVG-Obligatorium. Daher werden die Heilungskosten bei einem Unfall von der Krankenkasse (obligatorische Krankenpflegeversicherung) übernommen; hier muss jedoch ein entsprechender Zusatz versichert werden. Der Lohnausfall ist auch bei Unfällen mithilfe einer Taggeldversicherung abzudecken (siehe Unfalltaggeldversicherung).

Krankentaggeldversicherung. Diese Versicherung übernimmt den Lohnausfall bei Krankheit. Dabei wird ein Taggeld ausbezahlt, das in der Regel 80 Prozent des versicherten Verdienstes während 720 Tagen deckt. Bei den Krankentaggeldversicherungen gibt es zwei Systeme: nach KVG und nach dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).

Da die Bedingungen nach KVG eher unvorteilhaft sind, werden die meisten Krankentaggeldversicherungen nach dem VVG

abgeschlossen. Dabei ist zu beachten, dass die Versicherer die Bedingungen selbst festlegen können. Daher ist es je nach Alter und möglichen Vorerkrankungen schwierig, eine solche Versicherung abschliessen zu können. Dann ist einzig eine Versicherung über das KVG möglich. Aufgrund eines Kollektivrabatts profitieren Mitglieder der FSP von vorteilhaften Konditionen.

Unfalltaggeldversicherung. Diese Versicherung übernimmt den Lohnausfall bei Unfall. Dabei wird ab dem dritten Tag ein Taggeld ausbezahlt, das in der Regel 80 Prozent des versicherten Verdiensts während 720 Tagen deckt. Bei dauernder Invalidität wird eine Invalidenrente ausbezahlt. Auch bei der Unfalltaggeldversicherung bestimmen die Versicherer die Bedingungen selbst. Aufgrund eines Kollektivrabatts profitieren Mitglieder der FSP von vorteilhaften Konditionen.

Erwerbsausfallversicherung. Diese Versicherung kommt zum Tragen, wenn eine Krankheit oder ein Unfall zu einer dauernden Invalidität führt. Sie ermöglicht es Selbstständigerwerbenden, den bisherigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Die IV-Rente aus der 1. Säule und falls vorhanden aus der 2. Säule reichen dazu oftmals nicht aus. Auch hierfür bietet die FSP ihren Mitgliedern ein Angebot.

Lebensversicherungen. Lebensversicherungen bezwecken die Vorsorge gegen die finanziellen Folgen des Alters, der Erwerbsunfähigkeit oder des vorzeitigen Todes. Es gibt viele Sonderformen der Lebensversicherung und Kombinationsmöglichkeiten. Die häufigste ist eine gemischte Lebensversicherung, bei der eine Todesfall-Risikoversicherung mit einem Sparvertrag gekoppelt ist.

Bei einer reinen Todesfall-Risikoversicherung wird die Versicherungsleistung fällig, wenn die versicherte Person während der Vertragsdauer stirbt. Die Todesfallversicherung dient in erster Linie der Hinterbliebenenvorsorge, die Invaliditätsversicherung deckt die finanziellen Folgen, die durch eine dauernde Beeinträchtigung der Arbeits- beziehungsweise Erwerbsfähigkeit entstehen. Für Selbstständigerwerbende, die eine Familie zu versorgen haben, erscheint eine kombinierte Todesfall-/Invaliditätsversicherung sinnvoll.

Eine gemischte Lebensversicherung ist nur sinnvoll, wenn sowohl Schutz im Todesfall als auch eine Sparverpflichtung benötigt wird. Die Vorteile des Versicherungssparens sind vorwiegend steuerlicher, aber auch erbrechtlicher Natur. Bei der freien Vorsorge kann frei bestimmt werden, wer im Todesfall die Versicherungssumme erhalten soll, im Gegensatz zur gebundenen Vorsorge, bei der die gesetzliche Begünstigungsreihenfolge zählt. Zudem bietet sie den Angehörigen (bei einer Überschuldung zum Zeitpunkt der Testamentseröffnung oder bei Konkurs) Vorteile: Das Geld fällt nicht in die Konkursmasse. Die Versicherungssumme wird auch dann ausbezahlt, wenn die Erbschaft zum Beispiel bei Überschuldung ausgeschlagen wird.

Absichern dank Betriebsversicherungen

Auch das Führen eines Betriebs ist mit Risiken verbunden. So können Sie mit Haftungsansprüchen eines Kunden konfrontiert werden, oder in Ihre Räumlichkeiten könnte eingebrochen und Gegenstände entwendet werden.

Für einen sinnvollen, auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen und betriebswirtschaftlich optimalen Versicherungsschutz rund um die Ausübung Ihrer Berufstätigkeit empfiehlt sich eine Fachberatung. Mitglieder der FSP profitieren von berufsgerechten Versicherungsangeboten zu Vorzugskonditionen.

PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Die Privathaftpflichtversicherung (Einzel- oder Familienversicherung) schützt die versicherte Privatperson vor Haftungsansprüchen von Drittpersonen. Obwohl freiwillig, sind die meisten Personen im Besitz einer privaten Haftpflichtversicherung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist,

- dass Schäden von Selbstständigerwerbenden aus ihrer beruflichen Tätigkeit meistens nicht oder nur bei einem sehr geringen Jahresumsatz versichert sind;
- die periodische Überprüfung und eventuelle Anpassung der Versicherungssumme;
- zu wissen, dass die Privathaftpflichtversicherung keinesfalls durch die Berufshaftpflicht ersetzt wird.

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Die Berufshaftpflichtversicherung bewahrt vor einer Vermögens- einbusse, die aufgrund von Schadenersatzforderungen von Drittpersonen im Zusammenhang mit der Berufsausübung entstehen kann.

Für ganz oder teilweise auf eigene Rechnung tätige Psycholog:innen ist der Abschluss einer beruflichen Haftpflichtversicherung aus folgenden Gründen empfehlenswert:

INHALT ↑
Die FSP hat mit verschiedenen Versicherungen Kollektivverträge zugunsten der Mitglieder abgeschlossen.

*Die vergünstigten Versicherungsangebote können im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website www.psychologie.ch eingesehen werden.
Anhang: 4_Checkliste_Versicherungen*

Die Berufshaftpflichtversicherung springt ein, wenn Selbstständigerwerbende durch ihre berufliche Tätigkeit bei jemand anderem einen Schaden verursachen.

- In allen Bereichen eines psychologischen Unternehmens kann prinzipiell der Vorwurf erhoben werden, die geleistete Beratung sei nicht fachgerecht oder zum Nachteil von Klient:innen erfolgt.
- Auch eine harmlose Unachtsamkeit kann unter Umständen eine fatale Kettenreaktion auslösen, woraus einklagbare Schäden entstehen können.
- Klient:innen gehen immer öfter den Rechtsweg, auch gegen psychologische Psychotherapeut:innen.
- Arbeitgebende sollten sich vergewissern, dass auch ihre Angestellten durch die Berufshaftpflichtversicherung gedeckt sind.

Hinweis: Das Psychologieberufegesetz (PsyG) und die kantonalen Gesundheitsgesetze sehen vor, dass Personen, die Psychotherapie mit einer Berufsausübungsbewilligung in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, eine Haftpflichtversicherung abschliessen müssen. Das kantonale Recht kann die Berufsbewilligung für weitere psychologische Berufsgruppen (zum Beispiel für die Neuropsychologie) an die Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung knüpfen.

Für FSP-Mitglieder steht ein umfassendes Angebot der AXA Winterthur für die Berufshaftpflicht zur Verfügung:

- Die Berufshaftpflichtversicherung der AXA Winterthur deckt die auf gesetzlichen Bestimmungen beruhende Haftpflicht aus der Tätigkeit als Psycholog:in mit oder ohne Fachtitel.
- Im Einzelnen gilt der Versicherungsschutz für Personenschäden (Tötung, Verletzung oder sonstige Gesundheitsschädigungen von Personen), Sachschäden (Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen), Vermögensschäden (zum Beispiel Arbeitsausfall aufgrund einer Heilungsverzögerung durch fehlerhafte Massnahmen, Abgabe unrichtiger Zeugnisse und Gutachten).
- Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Haftpflicht aus der nebenamtlichen Tätigkeit als Ausbilder:in, als Amtspsycholog:in und auf die Haftpflicht aus der Beschäftigung von Psychologiestudierenden, die bei der versicherten Person ein Praktikum absolvieren (Versicherungsschutz während maximal 24 Monaten).

- Der Versicherungsschutz deckt ferner die Haftpflicht für Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten Praxisräumlichkeiten.
- Die Kollektiv-Berufshaftpflichtversicherung der FSP beinhaltet für ihre Mitglieder auch einen Rechtsschutz im Strafverfahren (ist aber keine Rechtsschutzversicherung).
- Die Versicherungssumme beträgt 5 000 000 oder 10 000 000 Schweizer Franken pro Ereignis für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
- Der Selbstbehalt beträgt bei Sachschäden und versicherten Schadenverhütungskosten 300 Schweizer Franken pro Ereignis.

Alle oben genannten Angaben beziehen sich auf den Kollektivvertrag zwischen der Föderation der Schweizer Psycholog:innen (FSP) und der AXA Winterthur. Dieser Vertrag regelt auch die Beurteilung und Abwicklung der einzelnen Schadenfälle.

Hinweis

Die allgemeinen Vertragsbedingungen können bei der Geschäftsstelle der FSP eingefordert oder im Mitgliederbereich der FSP-Website eingesehen werden.

FSP-Mitglieder, die an einer Betriebshaftpflichtversicherung interessiert sind, können sich über im Mitgliederbereich anmelden.

BETRIEBSRECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

Zur Berufshaftpflichtversicherung sollte zudem auch der Abschluss einer Betriebsrechtsschutzversicherung geprüft werden, damit gleich zu Beginn eines Rechtsstreits die juristische Fachperson der Versicherung konsultiert werden kann.

Eine Betriebsrechtsschutzversicherung übernimmt meist die Anwaltskosten bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit.

Für FSP-Mitglieder steht ein umfassendes Angebot der Fortuna für die Rechtsschutzversicherung zur Verfügung. Es kombiniert die Anwaltskosten bei Streitigkeiten im beruflichen Bereich sowie bei Streitigkeiten als Privatperson oder im Strassenverkehr

Die Betriebsrechtsschutzversicherung deckt die Kosten ab, die bei einer rechtlichen Auseinandersetzung entstehen.

(gilt auch für Fussgänger oder Velofahrer). Es fasst die klassischen drei Bereiche in einer einzigen Police zusammen:

- Berufsrechtsschutz (Deckung für Einzelperson)
- Privatrechtsschutz (Familiendeckung)
- Verkehrsrechtsschutz (Familiendeckung)

Beispiele von versicherten Rechtsgebieten:

- Streitigkeiten, die sich aus dem Auftrag an Psycholog:innen oder an psychologische Psychotherapeut:innen mit Patient:innen ergeben und Diagnose- und Behandlungsfehler (inklusive Aufklärungspflicht) betreffen
- Streitigkeiten mit schweizerischen privaten oder öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtungen, soweit ein direkter Zusammenhang mit der Berufsausübung besteht (Versicherungsrecht)
- Streitigkeiten der versicherten Person als Mieterin der Geschäftsräumlichkeiten (Miet- und Pachtrecht)
- Streitigkeiten mit Krankenkassen über die Wirtschaftlichkeit und die Qualität der Leistungen (Wirtschaftlichkeitsprüfung)
- Streitigkeiten aus bestehenden Tarifverträgen über die Tarifierung (Tarmed)
- Bereich der Privatperson inklusive Verkehrsrechtsschutz bei Geltendmachung der gesetzlichen ausservertraglichen Haftpflichtansprüche (Schadenersatzrecht)
- Verteidigung in einem gegen die versicherte Person gerichteten Strafverfahren wegen der Anschuldigung der fahrlässigen Verletzung von Rechtsvorschriften sowie bei Handlungen in Notwehr oder Notstand (Strafrecht)
- Verfahren vor schweizerischen Verwaltungsbehörden über den Entzug des Führerausweises und über die kantonale Fahrzeugbesteuerung (Ausweisentzug und Besteuerung)
- Streitigkeiten aus privat- und öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnissen mit dem:der Arbeitgebenden (Arbeitsrecht)
- Streitigkeiten der versicherten Person als Mieterin einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses an der gemeldeten Adresse mit dem Vermieter (Miet- und Pachtrecht)
- Streitigkeiten aus folgenden Vertragsverhältnissen: Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Fitness-Abonnementsvertrag,

Gebrauchtsleihe, Werk-, Pauschalreise-, Beherbergungs-, Reinigungs- und Ausbildungsvertrag

- Privatrechtliche Streitigkeiten aus Besitz, Eigentum und anderen dinglichen Rechten an den der versicherten Person unmittelbar dienenden beweglichen Sachen (Sachrecht)
- Als Eigentümer:in von Grundstücken oder Eigentumswohnungen bei Streitigkeiten mit den unmittelbaren Nachbarn wegen Immissionen durch Rauch, Gas, Geruch, Lärm und bei Streitigkeiten über den Grenzverlauf (Nachbarrecht)

FSP-Mitglieder, die rechtliche Unterstützung benötigen, können sich telefonisch direkt an die Fortuna-Rechtsschutzversicherung wenden (Tel. 058 472 72 00). Jedes Mitglied kann jährlich einen Beratungsaufwand von maximal viermal 30 Minuten in Anspruch nehmen.

Die Rechtsberatung der FSP steht Mitgliedern ebenfalls zur Verfügung:

- Per Mail (recht@fsp.psychologie.ch)
- Telefonische Beratung unter der Nummer 031 388 88 10. Dienstag auf Französisch, Donnerstag auf Deutsch – jeweils 10.00–12.00 Uhr und 13.30–16.00 Uhr

Hinweis

FSP-Mitglieder, die an einer Betriebsrechtsschutzversicherung interessiert sind, finden zusätzliche Informationen auf der FSP-Website im Mitgliederbereich.

SACHVERSICHERUNGEN

Unter Sachversicherungen werden diejenigen Versicherungen zusammengefasst, die Schäden decken, die durch Beschädigung, Zerstörung oder Wegnahme von Sachen (Mobiliar, Hausrat, Immobilien usw.) entstehen.

- Für das Praxisinventar ist das Risiko von Sachschäden durch Feuer, Wasser und Einbruchdiebstahl abzudecken. Es wird empfohlen, Einrichtungen und Waren durch eine kombinierte Praxis- und Betriebsversicherung zum Neuwert zu versichern.

Die Sachversicherung übernimmt Schäden an Sachwerten.

- Feuer- oder Wasserschäden können auch zu längeren Betriebsunterbrechungen führen. Da die Schadenfolgen individuell sehr verschieden sind, ist von Fall zu Fall zu überlegen, ob das Risiko des Betriebsunterbruchs (Vergütung des entgangenen Nettobetriebsgewinns, der festen Kosten, der Personalkosten usw.) versichert werden soll.
- Sachschäden durch Feuer, Blitz, Explosion und Elementarschäden an der eigenen Liegenschaft sind durch die in den meisten Kantonen obligatorische Gebäudeversicherung zum Neuwert versichert.
- Zusätzlich empfehlenswert ist der Abschluss einer Gebäude- und Wasserversicherung mit einer ausreichenden Deckung der Such- und Freilegungskosten.
- Wird die berufliche Tätigkeit in der Privatwohnung oder im Privathaus durchgeführt, empfiehlt es sich, mit der privaten Hausratversicherung abzuklären, ob das Betriebsinventar (Computer, Mobiliar usw.) mitversichert ist.

Hinweis

FSP-Mitglieder, die an einer Sachversicherung interessiert sind, finden zusätzliche Informationen auf der FSP-Website im Mitgliederbereich. Die abschliessende Liste der Versicherungen und Dienstleistungen, die Mitgliedern zur Verfügung stehen, kann ebenfalls dort eingesehen werden.

CYBERVERSICHERUNG

Die Cyberversicherung bietet Unterstützung bei Akten von Cyberkriminalität.

Der Berufsalltag von Psycholog:innen wird immer mehr von technischen Entwicklungen beeinflusst – etwa in der Kommunikation mit Klient:innen und Patient:innen und bei der Speicherung von Daten. Dementsprechend besteht auch die Gefahr, Opfer von Internetbetrüger:innen und Hacker:innen zu werden. Solche Risiken lassen sich mit einer Cyberversicherung abdecken. Diese leistet technische Unterstützung und übernimmt in bestimmten Fällen bis zu einem bestimmten Betrag den entstandenen Schaden.

Entsprechende Angebote grosser Versicherungsgesellschaften finden sich im Internet. Um eine Doppelversicherung zu vermeiden,

sollte geprüft werden, ob gewisse Risiken und Schäden bereits durch andere Sach- oder Haftpflichtpolicen abgedeckt sind.

Kapitelsponsor

Das Kapitel Betriebsversicherungen wurde inhaltlich kontrolliert und gesponsert durch unseren Dienstleistungspartner, der Sie gerne auf Deutsch und Französisch berät.



Swiss Quality Broker AG

Rolf Langenbach

Churerstrasse 158

8808 Pfäffikon (SZ)

Tel. 058 508 08 17

Fax 044 787 44 90

www.sqbroker.ch

Praxisstandort

Wer sich selbstständig machen will, braucht geeignete Räumlichkeiten. Diese müssen auf die auszuführende Tätigkeit zugeschnitten sein. Teilweise gibt es im Gesundheitsbereich kantonale Vorschriften, die vor der Eröffnung einer Praxis zu überprüfen sind. Die Praxisräume müssen so ausgestaltet sein, dass professionelles Arbeiten möglich ist. So ist darauf zu achten, dass der Praxisraum hell und gross genug ist, um eine angemessene Therapie anzubieten (der Kanton Waadt kennt eine Mindestgrösse von 12 m²). Auch sollte die Tür zum Raum gut verschliessbar sein, sodass Dritte die Gespräche nicht mithören können. Ferner sollte die Praxis über eine Toilette verfügen. Auch wird empfohlen, bei der Auswahl des Praxisstandorts auf Rollstuhlgängigkeit zu achten, sowohl innerhalb der Praxisräume als auch beim Zugangs- und Zufahrtsweg.

Es ist zulässig, die Praxis in der eigenen Wohnung beziehungsweise im eigenen Haus einzurichten. So können Kosten gespart werden. Andererseits kann die fehlende Trennung zwischen dem Privaten und dem Professionellen von Patient:innen als unangenehm und unprofessionell empfunden werden. Wer zur Miete wohnt, sollte unbedingt die Zustimmung der vermietenden Partei einholen, bevor dort eine eigene Praxis eingerichtet wird.

Die Standortkriterien für Praxen unterscheiden sich kaum von denjenigen anderer Lokale. Viele Praxen werden in grösseren Städten eröffnet, weil Nachfrage und Akzeptanz für psychologische Dienstleistungen dort grösser sind. Darüber hinaus ist die Mehrheit der Bevölkerung eher bereit, für Behandlungen in die Stadt als aufs Land zu fahren. Ausschlaggebend ist die Infrastruktur: der einfache Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und genügend Parkgelegenheiten oder eigene Parkplätze während der Geschäftszeiten.

Für Einsteiger:innen in die Selbstständigkeit ist die Einmietung in eine bestehende Praxis oft eine willkommene Möglichkeit, das finanzielle Risiko in Grenzen zu halten.

Die Tatsache, dass andere Kolleg:innen, Psycholog:innen oder psychologische Psychotherapeut:innen in der näheren Umgebung

Das Einmieten in eine bestehende Praxis ist eine Möglichkeit, das finanzielle Risiko in Grenzen zu halten. Anhang: 5_Checkliste_Infrastruktur

praktizieren, ist kein Hinderungsgrund, um eine Praxis zu eröffnen, ebenso wenig wie die Nähe von Arztpraxen. Im Gegenteil: All diese Faktoren können durchaus positive Auswirkungen haben, weil die Kundschaft die Dienstleistung in solchen Kontexten als gleichwertig und professionell anerkennt.

Die Überlegungen zur Ausgestaltung eines Praxisstandorts hängen stark davon ab, ob Sie eine neue Praxis eröffnen oder eine bestehende übernehmen. Die Übernahme einer Praxis bringt viele Vorteile: bestehender Kundenstamm, Einführung durch die Person, die die Praxis früher führte, möglicherweise etablierte Zuweisende oder bereits existierende Mandatsverträge usw. Sie birgt aber auch Nachteile: etwa veraltete Infrastruktur oder fehlende Rollstuhlgängigkeit.

Folgende Punkte sollten unabhängig davon eingehend durchdacht werden:

- Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Parkgelegenheit oder eigene Parkplätze
- Lage und Distanz etwa zu Kaffees oder Restaurants, um eine eventuelle Wartezeit abzukürzen
- Nähe zu anderen Dienstleister:innen im Gesundheitsbereich, etwa Managementberatung oder Konkurrenz
- Platzbedarf und Raumgestaltung (Wartezimmer, Administration, Empfang, Sprechzimmer, Archiv, Sitzungszimmer, Toilette usw.)
- Aus- oder Umbaumöglichkeiten insbesondere bei Übernahme
- Rauminfrastruktur (Telefon, Fax, Internet, TV/Radio, Wasser, WC/Bad usw.)
- Mietzins und Nebenkosten, Mietvertrag, Laufzeit, Kostenbeteiligung bei baulichen Veränderungen, Bezugstermin, Kautiön
- Kauf- oder Vorkaufsrecht

Mietvertrag

Bei der Miete von Geschäftsräumlichkeiten gibt es Unterschiede zur privaten Wohnungsmiete.

Nur die wenigsten Psycholog:innen verfügen über Wohneigentum, in dem sie sich selbstständig machen können. Im Normalfall muss eine entsprechende Praxislokalität gemietet werden. Dabei ist zu beachten, dass es bei der Geschäftsmiete wesentliche Unterschiede zur Wohnungsmiete gibt. Vor dem Abschluss eines Geschäftsmietvertrags sollten vor allem die folgenden Punkte beachtet werden:

Vertragspartei

- Wer sich als **Einzelfirma** oder als **Personengesellschaft** organisiert hat, schliesst den Mietvertrag mit dem:der Vermieter:in ab und haftet diesem oder dieser gegenüber mit dem Privatvermögen.
- Wer für die psychologische Tätigkeit **eine juristische Person** (AG, GmbH) gegründet hat, sollte darauf bestehen, dass der Mietvertrag ausschliesslich auf das Unternehmen lautet. Wird im Vertrag auch eine natürliche Person aufgeführt, haftet diese neben dem Unternehmen als Solidarschuldner:in mit ihrem privaten Vermögen.
- Schliessen sich mehrere Psycholog:innen zusammen, um eine **Praxisgemeinschaft** zu gründen, bilden sie eine einfache Gesellschaft. Das führt dazu, dass alle Personen, die den Vertrag unterschrieben haben, dem:der Vermieter:in gegenüber solidarisch haften – also jede unterzeichnende Person für den vollen Mietzins. Rechte aus dem Mietvertrag, wie etwa eine Mietzinsanfechtung oder eine Kündigung, können nur gemeinsam wahrgenommen werden.

Mietvertragsdauer

Ein Mietvertrag kann unbefristet oder befristet sein. Ein unbefristeter Vertrag endet mit der Kündigung durch eine Vertragspartei. Ein befristeter Mietvertrag endet mit dem Ablauf der vereinbarten Dauer.

Bei der Geschäftsmiete sind Verträge mit einer Mindestdauer von fünf Jahren durchaus üblich. In der Regel enthalten sie eine Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre. Eine solche Option kann aber vorsehen, dass die Konditionen, allen voran der Mietzins, neu auszuhandeln sind.

Mietzinsdepot

Das Mietzinsdepot dient dem:der der Vermieter:in als Sicherheit bei eventuell ausbleibenden Mietzinsen sowie für Schäden, die von der mietenden Partei verursacht wurden. Bei der Geschäftsmiete ist die Höhe nicht limitiert. Das Depot muss auf ein Sperrkonto einbezahlt werden, das auf den Namen der Mieter:innen lautet.

Umbau

Ein Umbau des Mietobjekts ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der vermietenden Partei möglich. Ansonsten kann diese kündigen. Schriftlich bewilligte Umbauten müssen grundsätzlich nicht rückgängig gemacht werden, ausser eine Vereinbarung würde dies ausdrücklich vorsehen. Bei der Geschäftsmiete ist es üblich, dass der Vertrag vorsieht, dass ein Umbau nur akzeptiert wird, wenn die Mieter:innen auch für die Kosten des Abbaus aufkommt – es sei denn, der:die nachfolgende Mieter:in erkläre sich bereit, die Umbauten zu übernehmen.

Kündigung

Die gesetzliche Kündigungsfrist für Geschäftsräume beträgt sechs Monate. Sie kann vertraglich nicht verkürzt werden. Die Mieter:innen müssen schriftlich kündigen. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, die Kündigung per Einschreiben zu verschicken. Die Kündigung muss spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist bei dem:der Vermieter:in eingegangen sein.

Nachmieter:in

Wer seinen Vertrag vorzeitig beenden will, kann dem:der Vermieter:in rechtzeitig eine Person zur Nachmiete vorschlagen. Diese Person muss zahlungsfähig, zumutbar und bereit sein, den Vertrag zu den bestehenden Bedingungen zu übernehmen. Lehnt der:die Vermieter:in die vorgeschlagene Person ab, obwohl diese die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist der:die Mieter:in aus dem Vertrag befreit. Das Recht, eine:n Nachmieter:in zu stellen, gilt auch bei befristeten Mietverhältnissen.

Übertragung des Mietverhältnisses auf einen Dritten

Wollen Inhaber:innen einer Psychologiepraxis das Geschäft verkaufen, können sie mit der Zustimmung der vermietenden Partei den Mietvertrag auf die Geschäftsnachfolger:innen übertragen.

Untermiete

Statt eine eigene Praxislokalität zu mieten, können sich Psycholog:innen auch als Untermieter:innen in einer bestehenden Praxis einmieten. Für das Eingehen eines Untermietverhältnisses bedarf es der Zustimmung des Vermieters / der Vermieterin. Es ist empfehlenswert, einen schriftlichen Untermietvertrag abzuschliessen.

Hinweis

Psycholog:innen und psychologische Psychotherapeut:innen, die sich in einer Praxis einmieten, müssen darauf achten, dass ihre Selbstständigkeit gewährleistet ist. Ansonsten könnten sie auch für das Fehlverhalten der anderen Praxismieter:innen haften. Psychotherapeut:innen, die sich in einer Arztpraxis einmieten, sollten auch darauf achten, dass die ärztliche/therapeutische Zusammenarbeit nicht von finanziellen Interessen geleitet wird (versicherungsrechtliches Wirtschaftlichkeitsgebot). Eine Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgebots könnte zu Rückforderungen von Krankenkassen führen.

Rechtsberatung

Entstehen während eines Mietverhältnisses Probleme mit dem:der Vermieter:in, erteilt die zuständige staatliche Schlichtungsstelle (Mieterschlichtungsstelle) in der Regel Auskunft. Die zuständige Schlichtungsstelle finden Sie unter folgendem Link:
www.mietrecht.ch

Praxiseinrichtung

Praxis- oder Büroräumlichkeiten sollten einerseits so eingerichtet werden, dass sie persönlich wirken. Andererseits ist bei der Einrichtung zu beachten, dass viele unterschiedliche Klient:innen oder Patient:innen sich darin wohlfühlen müssen. Am besten testen Sie Ihre Raumgestaltungsideen im direkten Umfeld.

Möbel stellen einen grossen Kostenfaktor dar und müssen zweckmässig sein; deshalb kann auch auf gebrauchte Büromöbel ausgewichen werden. Viele Büroausstattungs-geschäfte bieten auch gut erhaltene Occasionsmöbel an. Zahlreiche Angebote finden Sie auch im Internet auf den einschlägigen Plattformen.

Für die Ablage und die Aufbewahrung sensibler Unterlagen (Patientenakten usw.) müssen unbedingt abschliessbare Schränke vorhanden sein. Eine sichere Archivlösung für die obligatorische Aufbewahrung von Patientenakten auch nach der Schliessung der Praxis bietet zum Beispiel die Firma Archivsuisse AG.

Eine Praxiseinrichtung muss Professionalität vermitteln. Abschliessbare Aktenschränke sind unverzichtbar. Anhang: 5_Checkliste_Infrastruktur

ICT-Infrastruktur

Mit fortschreitender Digitalisierung werden auch im Gesundheitswesen viele Prozesse digitalisiert. Auch Sie werden früher oder später damit konfrontiert werden, zum Beispiel bei der elektronischen Abrechnung.

Informatik kann und muss Sie bei der Arbeit entlasten und nicht belasten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Anforderungen kennen und sich über die wichtigsten Themen im Voraus Gedanken machen. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die wichtigsten Themen.

KOMMUNIKATION

Um Ihre Praxis erfolgreich betreiben zu können, ist die Erreichbarkeit ein zentraler Faktor. Sie müssen für Ihre Klient:innen, aber auch für andere Behandelnde oder Institutionen gut erreichbar sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kontaktdaten gut kommunizieren, und machen Sie potenzielle Klient:innen darauf aufmerksam, wie Sie gerne kontaktiert werden möchten. Nebst dem altbewährten Telefon (oder Geschäftshandy) mit Anrufbeantworter stehen heute E-Mail, Online-Anmeldeformulare und Kurznachrichten zunehmend im Fokus. Bitte beachten Sie, dass eine Kommunikation über E-Mail grundsätzlich unverschlüsselt stattfindet. Unter dem Aspekt des Datenschutzes ist davon abzuraten. Der Standard im Bereich der verschlüsselten E-Mail-Übertragung im Schweizer Gesundheitswesen ist HIN. Als FSP-Mitglied haben Sie Anrecht auf eine kostenlose HIN ID mit einer geschützten HIN-E-Mail-Adresse. Im Mitgliederbereich der FSP-Website finden Sie eine Anleitung für die Registrierung. Wenn Sie weitere Dienstleistungen von HIN in Anspruch nehmen möchten, können Sie bei HIN von einem vergünstigten Abonnement profitieren.

Für Telefon und E-Mail ist ein Internetanschluss Grundvoraussetzung. Die heute von den Anbietern zur Verfügung gestellten Bandbreiten sollten eine Konsultation über Videokonferenz ohne Weiteres ermöglichen.

Ein Unternehmen, das nicht erreichbar ist, gibt es nicht. Anhang: 5_Checkliste_Infrastruktur

Gegenwärtig erfüllen HINTalk und Wire die gesetzlichen Datenschutzanforderungen. Bei anderen Anbietern empfehlen wir, nachzufragen, ob die Anforderungen des Schweizer Datenschutzgesetzes eingehalten werden.

Sollten Sie als Hauptnummer eine Handynummer nutzen, so lässt sich kaum vermeiden, dass Sie auch über die immer beliebter werdenden Kurznachrichtendienste (iMessage, WhatsApp, Threema usw.) angeschrieben oder angerufen werden. Kommunizieren Sie Ihre Regeln diesbezüglich klar, und seien Sie sich bewusst, dass manche dieser Dienste möglicherweise nicht verschlüsselt sind und nicht über Schweizer Server kommunizieren. Versenden Sie keine vertraulichen Daten über unsichere Dienste.

HARDWARE

Zur IT-Infrastruktur gehört ein Computer. Ob Sie auf einen Desktop-Computer oder lieber auf einen Laptop oder ein Tablet setzen, hängt von Ihren persönlichen Präferenzen, aber auch vom geplanten Einsatz ab. Bedenken Sie, dass Sie zukünftig möglicherweise nicht nur Sitzungen vor Ort, sondern auch fernmündliche Konsultationen etwa per Videokonferenz durchführen wollen oder müssen. Dafür benötigen Sie zusätzlich zum Monitor eine Webcam. Die meisten Laptops haben diese bereits eingebaut. Achten Sie bei Videokonferenzen darauf, was im Hintergrund zu sehen ist (Datenschutz). Die meisten Tools bieten die Möglichkeit, den Hintergrund zu verpixeln.

Auch wenn die Digitalisierung weiter voranschreitet, werden Sie trotz allem noch einen Drucker beziehungsweise einen Kopierer/Scanner benötigen. Es gibt viele Kombigeräte auf dem Markt, die alle drei Funktionen umfassen. Erkundigen Sie sich im Fachhandel über geeignete Geräte.

Hinweis

Ein Servicevertrag mit einer Computer- und/oder Softwarefirma für Beratung, Installation, Pflege und Instandhaltung der Infrastruktur sowie für Hilfestellung bei technischen Notfällen ist empfehlenswert.

DATENSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ

Wenn Sie eine Praxis eröffnen, müssen Sie sich um den Schutz und die Sicherheit der Ihnen anvertrauten Daten kümmern. Das Datenschutzgesetz regelt, ob und welche personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden dürfen. Die Datensicherheitsmassnahmen haben zum Ziel, Daten in ausreichendem Masse gegen Manipulation, Verlust oder unberechtigten Zugriff von Dritten zu schützen. Ein Datenverlust (beispielsweise durch eine defekte Festplatte) kann grossen Schaden anrichten, ebenso ein unberechtigter Zugriff auf sensible Patientendaten.

Sie müssen sich einige Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz stellen:

- Wo sind meine Daten gespeichert?
- Wie schütze ich die Daten vor Verlust (Diebstahl, Überschwemmung, Feuer usw.)?
- Wie kann ich die Daten im Notfall wiederherstellen?
- Wie schütze ich die Daten vor Zugriff?
- Wer hat Zugriff auf meine Daten, z.B. der:die Anbieterin?
- Wie schütze ich den Zugang zu meinen Daten (Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung der Festplatte usw.)
- Wie gewähre ich Zugang zu meinen Daten, falls mir etwas zustösst?

Seit dem 1. September 2023 ist das revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) in Kraft. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Datenschutz in der Psychologiepraxis und im Mitgliederbereich auf der FSP-Website.

SOFTWARE

Hier eine Liste von täglich anfallenden Tätigkeiten, bei denen eine gut abgestimmte Software Sie unterstützen kann:

- Führen einer allgemeinen Agenda
- Führen einer Behandlungsagenda und -historie
- Verwalten von Kontakt-/Patientendaten
- Abfragen der Versicherungsdeckung

- Dokumentieren von Behandlungen
- Erstellen von Berichten und Gutachten für Versicherungen, Vertrauensärzt:innen oder anordnende Ärzt:innen
- Durchführen von fernmündlichen Konsultationen (Videokonferenzen)
- Versenden von E-Mails
- Erstellen von Rechnungen/Mahnungen
- Überwachen der Zahlungsein- und -ausgänge
- Auslösen von Zahlungen (E-Banking)
- Führen der Buchhaltung
- Sichern von Daten

Informatik und Software sollen Sie bei der Arbeit entlasten und nicht belasten.

Sie können für diese Tätigkeiten jeweils eine spezifische Software nutzen oder aber eine Praxissoftware, die einen grossen Teil dieser Tätigkeiten in einem Paket zusammenfasst und Sie durch den gesamten Behandlungspfad von der Patientenaufnahme bis zur Rechnungsstellung begleitet.

Typische Funktionalitäten, die von den meisten Produkten abgedeckt werden:

- Terminplanung (zum Beispiel auch mit Online-Buchung. Wichtig: Datenschutz beachten)
- Kontaktverwaltung
- VeKa-Abfrage (automatische Prüfung der Versicherungsdeckung)
- Dokumentation (Anamnese, Krankengeschichte usw.)
- Fragebogen zur Diagnostik
- Berichtsvorlagen, -generatoren
- Rechnungsstellung, Mahnwesen, Zahlungseingänge
- Schnittstelle zur Buchhaltung
- Schnittstelle zum elektronischen Patientendossier
- Diverse Schnittstellen (Tarif, TrustCenter, Kommunikation, VeKa-Abfrage usw.)
- Export von Patientenakten
- Management von Gruppenpraxen, unterschiedlichen Rollen usw.

Stellen Sie für sich Ihre Anforderungen zusammen, und lassen Sie sich mehrere Produkte zeigen. Einige Anbieter geben Ihnen auch die Möglichkeit, die Software für eine gewisse Zeit zu testen. Sinnvollerweise erkundigen Sie sich auch bei Kolleg:innen nach deren Erfahrungen.

In einem wesentlichen Punkt unterscheiden sich die Produkte: Es gibt Software, die Sie auf Ihrem Gerät installieren; so haben Sie alle Daten lokal gespeichert. Hier müssen Sie dafür sorgen, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Sie müssen die Daten vor fremdem Zugriff schützen, aber auch sicherstellen, dass Sie sie bei einem Datenverlust stets wiederherstellen können. Die andere Variante ist eine cloudbasierte Lösung: Ihre Daten werden beim Anbieter gespeichert. Er schützt diese in der Regel vor Verlust und fremdem Zugriff, solange die Daten beim Anbieter in dessen Cloud sind. Sobald Sie Dokumente auf Ihr Gerät herunterladen, sind Sie in der Pflicht, die Datensicherheit zu gewährleisten. Es ist darauf zu achten, dass der:die Anbieterin die Anforderungen an die Schweizer Gesetzgebung zum Datenschutz erfüllt.

Darauf ist beim Kauf von Software generell zu achten:

- Welche Anforderungen muss die Software erfüllen?
- Ist die Lizenz für die gewerbliche Nutzung ausreichend (zum Beispiel bei Textverarbeitungssoftware)?
- Werden Daten im Ausland bearbeitet?
- Wer hat Zugriff auf die Daten?
- Ist der Anbieter zertifiziert?
- Welche Referenzen kann der der:die Anbieterin vorweisen?
- Besteht die Möglichkeit, den Support rasch und in meiner Sprache zu kontaktieren?
- Wie und von wem wird die Software installiert oder in Betrieb genommen?
- Muss ich die Software kaufen oder gibt es auch Lizenzmodelle?
- Wie gross ist der Kundenstamm und wer ist die Zielgruppe des Produkts?
- Wird die Software weiterentwickelt und an neue Gegebenheiten angepasst?

- Wie wird das Produkt von bestehenden oder ehemaligen Kund:innen bewertet?

Hinweis

Informationen zur Buchhaltungssoftware finden Sie im Kapitel Buchhaltung. Verschiedene Unternehmen bieten eine effiziente und sichere Softwarelösung zur Bearbeitung von Patientenakten an. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Angebote zu vergleichen.

Personal

Als Selbstständigerwerbende:r oder als Geschäftsführer:in einer juristischen Person können Sie jederzeit Personal anstellen. Dabei muss der Einsatz von Mitarbeitenden ebenso gut durchdacht werden wie die Bereiche Finanzen, Investitionen oder Marketing. Das richtige Personal zu finden, ist nicht immer einfach, aber oft ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Nebst organisatorischen und fachlichen Aspekten müssen Arbeitgebende bei einer Anstellung immer auch die sozialen und gesetzlichen Faktoren einbeziehen.

Folgende Überlegungen müssen vor der Personalrekrutierung unbedingt angestellt werden:

- Wie viel Personal wird benötigt und wann?
- Lässt sich der Bedarf mit den aktuellen Mitarbeitenden abdecken (Arbeitspensum erhöhen/reduzieren)?
- Welche Qualifikation müssen die Mitarbeitenden mitbringen?
- Besteht Bedarf an Weiterbildung?
- Genügen Infrastruktur und Räumlichkeiten für neue Arbeitsplätze?
- Wie schreibe ich die Stelle(n) aus?
- Wie hoch ist der Finanzbedarf für das (zusätzliche) Personal, für die Sozialversicherungen und die 2. Säule, Spesen, Weiterbildung, Arbeitsplatzeinrichtung und Stellenausschreibung?
- Wie gestalten sich Arbeitsvertrag und Pflichtenheft?
- Verfüge ich über genügend Liquidität, um den Lohn für eine Mindestdauer zu bezahlen (mindestens so lange, wie die Kündigungsfrist dauert)?

Arbeitsverträge sollten immer schriftlich abgeschlossen werden.

Bei der Einstellung von Personal empfiehlt es sich, einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschliessen. Ausführliche Informationen zum Arbeitsrecht, zu Arbeitsverträgen und Sozialversicherungen von Angestellten finden sich auf dem KMU-Portal des Seco: www.kmu.admin.ch.

Und vergessen Sie nicht: Die Grundprinzipien des Arbeitsrechts und der Sozialversicherungen sowie bezahlte Ferien und

Krankheitstage gelten auch für das Reinigungspersonal, das zum Beispiel nur zweimal im Monat die Geschäftsräumlichkeiten reinigt.

Auch kommen die Schutzbestimmungen des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) (Sonntagsverbot, Recht auf Mittagspause, Gesundheitsschutz bei Mutterschaft usw.) zur Anwendung.

Hinweis

Informationen zu Personalwesen, Arbeitsrecht und Arbeitsverträgen finden Sie auf dem KMU-Portal des Seco: www.kmu.admin.ch

Arbeitszeit

In einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis ist die Regelung der Arbeitszeit grundsätzlich Sache des:der Arbeitgebenden, wobei die Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche in der Regel nicht überschritten werden darf. Die FSP gibt keine Stundenanzahl für eine 100-Prozent-Anstellung vor.

Für die Anstellung von psychologischen Psychotherapeut:innen ist Folgendes zu beachten: Gemäss gängiger Praxis umfasst eine 100-Prozent-Anstellung 25 Therapiestunden pro Woche. Dazu kommen weitere verrechenbare Arbeiten (Vor- und Nachbereitungszeit, Verfassen von Berichten, Koordinationsgespräche mit Drittpersonen usw.) sowie nicht verrechenbare Zeit (administrative Tätigkeiten, das Besuchen von Weiterbildungen oder Supervisionen usw.). Das Verhältnis der verrechenbaren zur nicht verrechenbaren Zeit beträgt circa 80 Prozent zu 20 Prozent. Daher bewegt sich ein 100-Prozent-Pensum durchaus im Rahmen einer üblichen 40- bis 42-Stunden-Woche.

Personen in Weiterbildung (Assistenzpsychotherapeut:innen)

Personen in Weiterbildung müssen im Rahmen ihrer Weiterbildung zum:zur psychologischen Psychotherapeut:in klinische Erfahrung sammeln. Daher ist es notwendig, dass praktizierende psychologische Psychotherapeut:innen und juristische Personen solche beschäftigen dürfen.

Psychotherapeut:innen und Organisationen der psychologischen Psychotherapie können Personen in Weiterbildung anstellen.

Selbstständig erwerbende psychologische Psychotherapeut:innen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung zu mindestens 50 Prozent nach Erhalt des eidgenössischen Titels können Assistenzpsychotherapeut:innen anstellen. Einen Musterarbeitsvertrag finden Sie unter folgendem Link: www.psychologie.ch

Organisationen der psychologischen Psychotherapie (OPP) können Assistenzpsychotherapeut:innen anstellen, wenn die Mehrheit der dort tätigen psychologischen Psychotherapeut:innen die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt und die Aufsicht über die Tätigkeit der Assistenzpsychotherapeut:innen gewährleistet. Einen Musterarbeitsvertrag finden Sie unter folgendem Link: www.psychologie.ch

Als Assistenzpsychotherapeut:innen gelten alle Personen,

- die eine akkreditierte Weiterbildung zur Psychotherapie absolvieren;
- die, wenn sie bereits eidg. anerkannte psychologische Psychotherapeut:innen sind, das dritte klinische Jahr noch absolvieren;
- die ihre postgraduale Weiterbildung abgeschlossen, aber das SIWF-Jahr noch nicht absolviert haben. Diese Personen können drei Jahre lang Gebrauch von diesem Status machen.

Finanzen

Bevor der Entscheid zur beruflichen Selbstständigkeit getroffen wird, sollten die finanziellen Folgen möglichst genau überdacht werden.

Stellen Sie sich dabei folgende Fragen:

- Wie viel muss ich investieren? Erfassen der Anfangsinvestitionen für die Eröffnung der Praxis.
- Welche Mittel habe ich? Zusammenstellen der verfügbaren Mittel.
- Wie hoch werden meine Ausgaben und Einnahmen sein? Erstellen eines Budgets auf drei Jahre.
- Wie decke ich die erforderlichen Beträge? Erstellen eines Finanzierungsplans.

Die FSP stellt eine Tabelle zur Berechnung der relevanten finanziellen Grössen zur Verfügung. Anhang: 6_Finanzen.

GRÜNDUNGSINVESTITIONEN

Die Zusammenstellung der Anfangsinvestitionen enthält die mit der Praxiseröffnung verbundenen einmaligen Ausgaben für Güter und Dienstleistungen. Darunter fallen Praxisumbau- und Renovierungskosten, die Praxiseinrichtung und bei einer allfälligen Übernahme einer bereits bestehenden Praxis der Kaufpreis für Letztere. Je nach gewählter Rechtsform können unterschiedliche Gründungs- und Organisationskosten entstehen, die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Gründungskosten fallen nur einmal (im ersten Jahr) an. Da sich zu Beginn so einiges zusammenlappert, belaufen sich die Kosten für die Gründung schnell einmal auf einen höheren fünfstelligen Betrag.

Beispiele von Gründungskosten oder -investitionen:

- Kosten für den Kauf einer Immobilie oder für die Übernahme einer bestehenden Praxis
- Mietzinskaution
- Kosten für die Renovierung oder den Umbau der Geschäftsräume

Gründungsinvestitionen sind einmalige Kosten, die im ersten Jahr anfallen. Anhang: 6_Finanzen

- Mobiliar, IT und sonstige Infrastruktur
- Telefon, Mobiltelefon
- Logo, Briefschaften, Website
- Gründungsgebühren
- Gründungskapital

VERFÜGBARE MITTEL

Nun gilt es vorerst, die Eigenmittel zu bestimmen:

- Sparguthaben: Unbedingt eine eiserne Reserve von drei bis sechs Monatslöhnen einberechnen.
- Privatdarlehen zu günstigen Konditionen bei Familie und Freunden: Das sogenannte «Love Money» ist meist die günstigste Variante.
- Sacheinlagen in die Firma einbringen (Computer, Möbel usw.). Werden Güter aus dem Privateigentum in die Praxis eingebracht, so muss bei der Eröffnung der Praxis ein Inventar erstellt werden, in dem die Güter mit ihrem Verkehrswert, dem Wert zum Zeitpunkt der Eröffnung, aufgezeichnet werden.
- Gelder aus der beruflichen Vorsorge vorbeziehen.
- Privatliegenschaft belehnen oder Hypothekarkredit aufnehmen. Die sind oft günstiger als Geschäftskredite.

Sind die Anfangsinvestitionen mit dem privaten Vermögen (eigene Mittel) finanzierbar, so sollte aus wirtschaftlichen Überlegungen die Frage gestellt werden, ob die Investition zumindest eine Rendite verspricht, die höher ist als die einer alternativen Anlagemöglichkeit des Kapitals (zum Beispiel Sparbuch, Kassenobligationen).

Verfügen Sie nicht über die benötigten Eigenmittel, so wird zur Finanzierung der Praxis auf Fremdmittel zurückgegriffen. Zögern Sie nicht, Ihr Vorhaben anhand des Businessplans mit einer Bank oder einem Finanzierungsinstitut zu besprechen. Das Angebot ist sehr vielfältig. Achten Sie jedoch darauf, dass die Belastung der ersten Jahre nicht allzu gross ausfällt, denn Fremdmittel müssen zu vorgängig genau definierten Konditionen zurückbezahlt werden.

Genügen die Eigenmittel nicht, muss auf Fremdmittel zurückgegriffen werden.

Anhang: 6_Finzen

BUDGET

Sind die Bereiche Investition und Finanzierung in etwa geklärt, muss ein Budget ausgearbeitet werden.

Das Startbudget für das erste Jahr ist für jede Unternehmensgründung unerlässlich. Am besten berechnen Sie bereits die finanziellen Grössen der ersten drei Jahre. Dafür müssen die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben möglichst realistisch und vorsichtig berechnet werden. Für das erste Jahr der Selbstständigkeit ist die Berechnung der zukünftigen Kosten und Einnahmen nicht leicht, und häufig fliesst auch Wunschdenken in die Finanzpläne ein.

Besteht die Praxis schon länger, so können Sie die Zahlen des Vorjahrs und die des laufenden Jahrs an die erwarteten Verhältnisse des nächsten Jahrs anpassen: Wie und wo kann neue Kundschaft gewonnen werden? Wo können Kosten gespart werden und wo fallen Mehrkosten an?

Wird der Mindestumsatz im ersten Jahr nicht erreicht, was oft der Fall ist, so braucht es zusätzliches Kapital, um die laufenden Praxisaufwendungen und den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Erfahrungsgemäss dauert es mindestens zwei bis drei Jahre, bis eine Praxis ausgelastet ist. Für diese Überbrückungszeit müssen eventuell zusätzliche Kredite aufgenommen werden. In vielen Fällen ist auch ein schrittweiser Übergang von der Teilzeitanstellung zur Selbstständigkeit sinnvoll.

Ausgangspunkt ist die Berechnung des Mindestumsatzes gemäss den Einkommenswünschen. Um die Berechnung zu vereinfachen, stellt die FSP eine Berechnungsgrundlage zur Verfügung: das Kalkulationsschema für Tarife und Honorare. Nur wenn der berechnete Mindestumsatz langfristig erreichbar ist, lohnt sich die Selbstständigkeit.

*Das Budget hält die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben fest. Die FSP stellt eine Vorlage zur Berechnung eines Startbudgets zur Verfügung.
Anhang: 6_Finanzen*

*Die FSP stellt eine Berechnungstabelle zur Verfügung, mit der der Mindesttarif zur Deckung der Kosten berechnet werden kann. Anhang: 7_Berechnung_Honorare;
8_Erläuterungen
Berechnung*

DIE FINANZEN SCHRITT FÜR SCHRITT

Bei der Abklärung der Finanzierung empfehlen wir folgendes Vorgehen:

- Gründungskosten berechnen (Kosten, die noch vor dem Betrieb anfallen).
- Verfügbare Mittel erfassen (Mittel, die für die Gründung des eigenen Unternehmens gebraucht werden).
- Mithilfe der Tabelle Berechnung_Honorare (Anhang 7) die Kosten berechnen.
- Drei-Jahres-Budget berechnen (Gegenüberstellung der Ausgaben und Einnahmen auf drei Jahre).
- Eventuellen Finanzierungsbedarf mit den verfügbaren Mitteln abgleichen und Fremdfinanzierung ins Auge fassen.

Hinweis

Für die Berechnung der Honorare stellt die FSP eine Berechnungstabelle zur Verfügung sowie die entsprechenden Erläuterungen. Anhang: 7_Berechnung_Honorare; Anhang: 8_Erläuterungen zur Berechnungstabelle

Für die Budgetierung und die Finanzierung des Praxisbetriebs stellt die FSP die Berechnungstabelle 6_Finzen zur Verfügung. Zudem finden Sie im Kapitel Buchhaltung weitere Informationen. Anhang: 6_Finzen

Weitere Informationen unter: www.kmu.admin.ch oder www.gruenden.ch

Berufsausübungsbewilligung

In der Schweiz gilt das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit. Es garantiert die freie Berufswahl und die freie Berufsausübung im privaten Sektor. Eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit ist nur zulässig, wenn die Rechtfertigung auf ein überwiegendes öffentliches Interesse wie etwa den Gesundheitsschutz gestützt wird und auf einer angemessenen gesetzlichen Grundlage beruht.

Somit brauchen Psycholog:innen, die sich selbstständig machen wollen, nur dann eine Berufsausübungsbewilligung, wenn eine solche gesetzlich vorgeschrieben ist.

BEWILLIGUNG FÜR DIE FACHLICH EIGENVERANTWORTLICHE BERUFS AUSÜBUNG DER PSYCHOLOGISCHEN PSYCHOTHERAPIE

Für die Ausübung der Psychotherapie in eigener fachlicher Verantwortung bedarf es einer Bewilligung des Kantons, auf dessen Gebiet der Beruf ausgeübt wird. Die Bewilligungspflicht gilt sowohl für selbstständige psychologische Psychotherapeut:innen wie auch für angestellte psychologische Psychotherapeut:innen einer öffentlich-rechtlichen Institution (zum Beispiel in einer Universitätsklinik) oder für psychologische Psychotherapeut:innen eines privaten Arbeitgebers (zum Beispiel in einer Psychotherapiepraxis).

Die Bewilligung zur Berufsausübung wird erteilt, wenn die gesuchstellende Psychotherapeut:in

- im Besitz eines eidgenössischen oder eines anerkannten ausländischen Weiterbildungstitels in Psychotherapie ist;
- vertrauenswürdig ist sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bietet;
- eine Amtssprache des Kantons beherrscht, für den die Bewilligung beantragt wird.

Zuständig für die Erteilung der Bewilligung ist die kantonale Gesundheitsbehörde. Nebst den eidgenössischen Bestimmungen (PsyG, PsyV) sind auch die kantonalen Gesundheitsgesetze und die dazugehörigen Verordnungen zu beachten. Diese können

INHALT ↑
Psychotherapeut:innen, die ihren Beruf in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, brauchen eine Berufsausübungsbewilligung.

Die Bewilligung zur Berufsausübung muss beim Kanton eingeholt werden.

besondere Vorschriften enthalten. Daher ist eine sorgfältige und frühzeitige Abklärung bei den kantonalen Gesundheitsbehörden zu empfehlen. In den meisten Kantonen lässt sich das entsprechende Antragsformular online herunterladen. In der Regel ist dem Antrag die Kopie einer abgeschlossenen Berufshaftpflichtversicherung beizulegen. Siehe Kapitel «Absichern dank Betriebsversicherungen – Berufshaftpflichtversicherung».

Wer bereits über eine kantonale Berufsausübungsbewilligung verfügt, erfüllt grundsätzlich die Voraussetzungen zur Bewilligungserteilung in einem anderen Kanton.

BEWILLIGUNG FÜR DIE FACHLICH EIGENVERANTWORTLICHE BERUFSAUSÜBUNG ANDERER PSYCHOLOGISCHER BERUFE

In verschiedenen Kantonen bedürfen auch andere Berufe der Psychologie wie zum Beispiel die Neuropsychologie einer Berufsausübungsbewilligung (zum Beispiel in den Kantonen Aargau, Solothurn und Zürich). Zur Bewilligungserteilung gilt dasselbe wie bei der psychologischen Psychotherapie (siehe vorhergehende Seite).

Zulassungsbewilligung

Für psychologische Psychotherapeut:innen

Psychotherapeut:innen, die über die obligatorische Krankenpflegeversicherung abrechnen wollen, brauchen auch eine Zulassungsbewilligung.

Seit der Einführung des Anordnungsmodells per 1. Juli 2022 brauchen psychologische Psychotherapeut:innen eine kantonale Zulassungsbewilligung, um über die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen zu können. Diese wird auf Antrag von der kantonalen Gesundheitsbehörde erteilt und kann in der Regel zeitgleich mit der Berufsausübungsbewilligung beantragt werden. Eine Berufsausübungsbewilligung und eine Zulassung braucht es für jeden Kanton, in dem psychologische Psychotherapie ausgeübt wird. Die entsprechenden Formulare und Wegleitungen finden sich auf der Website der kantonalen Gesundheitsdirektionen.

Die Zulassung erhält, wer über eine kantonale Berufsausübungsbewilligung verfügt und eine klinische Erfahrung von drei Jahren vorweisen kann – davon müssen mindestens zwölf Monate in psychotherapeutisch-psychiatrischen Einrichtungen absolviert worden sein. Die Einrichtungen müssen über eine Anerkennung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) verfügen.

Mit dem Erhalt der Zulassung kann eine Zahlstellenregister-Nummer (ZSR-Nr.) bei der SASIS AG beantragt werden. Für die Zuteilung einer ZSR-Nr. werden auch eine Bestätigung der selbstständigen Tätigkeit mit einer Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) und die Global Location Number (GLN) benötigt. Firmen, die bei keiner UID-Bundesverwaltungsstelle eingetragen sind, wie etwa Einzelfirmen, können ihre UID direkt beim Bundesamt für Statistik beantragen. Selbstständig erwerbende psychologische Psychotherapeut:innen, die noch keine GLN haben, können diese über die FSP registrieren lassen.

Da die ZSR-Nummer lediglich eine administrative Funktion hat, kann bereits mit der Zulassung über die Krankenkassen abgerechnet werden – was aber aufwendig ist. Daher lohnt es sich, mit der Rechnungsstellung bis zum Erhalt der ZSR-Nummer abzuwarten.

Juristische Personen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, Stiftung usw.) können bei der kantonalen Gesundheitsbehörde eine Zulassung als Organisation der psychologischen Psychotherapie (OPP) beantragen, wenn sie nach kantonalem Recht anerkannt sind und über die für die Leistungserbringung notwendigen Einrichtungen verfügen.

Dabei ist die OPP innerhalb der juristischen Person so zu organisieren, dass die angestellten psychologischen Psychotherapeut:innen in eigener fachlicher Verantwortung arbeiten können. Mit dem Erhalt der Zulassung kann eine ZSR-Nummer bei der SASIS AG beantragt werden. Für die Zuteilung der ZSR-Nummer werden auch eine Bestätigung der selbstständigen Tätigkeit mit einer UID und die GLN benötigt.

Angestellte psychologische Psychotherapeut:innen erhalten eine Kontroll-Nummer (K-Nr.), wenn sie die Zulassungskriterien als selbstständig erwerbende psychologische Psychotherapeut:innen erfüllen.

Hinweis: Personen in Weiterbildung (Assistenzpsychotherapeut:innen) können keine eigene Zulassungsbewilligung beantragen. Sie können aber die von ihnen erbrachten Leistungen unter Beizug der jeweiligen K-Nummer der verantwortlichen psychologischen Psychotherapeut:innen über die Zahlstellenregister-Nummer (ZSR-Nr.) ihres Arbeitgebers abrechnen. Beachten Sie dazu auch das Kapitel «Leistungsabrechnung».

Für Neuropsycholog:innen

Seit dem 1. Januar 2022 werden Neuropsycholog:innen zur Abrechnung über die OKP zugelassen, wenn sie nach kantonalem Recht zur Berufsausübung als Neuropsycholog:in berechtigt sind und über eine entsprechende Weiterbildung verfügen.

Juristische Personen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, Stiftung usw.) können bei der kantonalen Gesundheitsbehörde eine Zulassung als Organisation der Neuropsychologie beantragen. Sie ist innerhalb der juristischen Person so zu organisieren, dass die angestellten Neuropsycholog:innen in eigener fachlicher Verantwortung arbeiten können.

Mit dem Erhalt der Zulassung kann eine ZSR-Nummer bei der SASIS AG beantragt werden. Für die Zuteilung einer ZSR-Nummer braucht es sowohl eine UID wie auch eine GLN. Beachten Sie dazu die obigen Ausführungen.

Kapitel Umsetzen

Marketing	88
Corporate Identity	90
PR und Werbung in eigener Sache	92
PR und Psychotherapie	97
Werbemittel	98
Administration der Praxis	105
Buchhaltung	106
Steuern	116
Zukunft sichern	121

Marketing

Die Frage, wie Sie Ihre Dienstleistungen verkaufen, ist auch in der Psychologie unumgänglich.

Marketing nennt man das Anpassen der Unternehmensstrategie an die Marktverhältnisse, um möglichst viele der angebotenen Dienstleistungen zu verkaufen. Selbstständige Psycholog:innen sollten sich deshalb überlegen, welche Dienstleistungen sie in welcher Form anbieten wollen. Um die richtigen Dienstleistungen anzubieten, gilt es, folgende Fragen zu beantworten: Was kann ich am besten? Was ist auf dem Markt gefragt? Welchen Preis kann ich für welche Dienstleistung verlangen? Wie kann ich mein Angebot bewerben und vertreiben?

Selbstständige Psycholog:innen können weder im regulierten Gesundheitsmarkt noch in anderen Berufsfeldern passiv auf Kund:innen warten. Sie müssen sich deshalb, wie andere Unternehmer:innen, mit Werbung und Public Relations (PR) beschäftigen. Was unter Werbung oder unter PR zu verstehen ist und warum auch im Rahmen der FSP-Berufsordnung mehr erlaubt ist, als oft angenommen wird, erklären die nachfolgenden Kapitel. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass jeder Kanton eigene Richtlinien bezüglich Werbung erstellen kann. Es ist deshalb sinnvoll, sich vorgängig mit der jeweiligen kantonalen Rechtslage auseinanderzusetzen (siehe PR und Psychotherapie).

In der Alltagssprache werden die Begriffe Werbung, Marketing und PR oft als Synonyme verwendet. Die Begriffe und Disziplinen unterscheiden sich jedoch grundlegend in Intention, Legitimation und Technik.

Wer Public Relations ernst nimmt, pflegt Beziehungen und arbeitet aktiv am guten Ruf seines Unternehmens.

Public Relations. Public Relations (PR) bedeutet im weitesten Sinne Beziehungspflege. Im Vordergrund steht die Absicht, durch sachliche Information und Darstellung der Expertise bei Zielgruppen Verständnis und Vertrauen in eine Dienstleistung oder ein Produkt zu schaffen. Für Unternehmen oder Institutionen mit einer starken ethischen Komponente ist ein aktives Reputationsmanagement unerlässlich.

Die wichtigsten Eckpfeiler der PR sind:

- Eine Organisation, ein Unternehmen oder eine Person kommuniziert und informiert aktiv, transparent und kongruent über Aktivitäten, Expertise usw.
- Die Kommunikation geschieht eindeutig im Interesse des eigenen Unternehmens. Ganz nach dem Motto: «Tue Gutes und sprich darüber.»
- Zielgruppen sind die breite Öffentlichkeit oder bestimmte Gruppen und Interessenskreise (zum Beispiel Ärzt:innen, öffentliche Verwaltungen, Sozialdienste, Gesundheitsverbände) und nicht nur potenzielle Kund:innen.
- Die Informationen werden indirekt kommuniziert, vorwiegend über die redaktionellen Gefäße von Medien oder in Form von Gesprächen, Vorträgen, Seminaren, Diskussionsrunden usw.
- Das Ziel muss immer sein: Informieren, um Vertrauen und Verständnis zu schaffen. Diese Art der Selbstdarstellung hat ihren Platz auch im Gesundheitsmarkt und ist, sofern die kommunizierten Inhalte transparent, nachvollziehbar, sachlich und ehrlich sind, auch nicht manipulativ.

Werbung. Werbung ist ein Instrument des Marketings. Es will definierte Zielgruppen, etwa Konsument:innen, zum Kauf anregen. Die klassischen Werbeträger sind das Inserat in Zeitungen und Zeitschriften, der Werbespot im Radio oder Fernsehen, das Werbebanner im Internet, Plakate auf Plakatwänden oder in Bussen, Aushängeschilder (Praxis- und Parkplatzschilder), Broschüren (Praxis- und Patienteninformation), Newsletter oder Rundschreiben, Medienmitteilungen und -artikel.

Corporate Identity

Die Identität des Unternehmens beginnt beim Logo und den Drucksachen.

Zu den ersten praktischen Aufgaben eines Neuunternehmens gehören die Definition der visuellen Identität und die Darstellung des eigenen Unternehmens. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, beginnen aber oft bei der Definition des Logos und der Geschäftsdrucksachen.

- Entwickeln eines Logos oder eines Schriftbilds
- Briefpapier, Visitenkarten, Rechnungen, Praxisbroschüre

Im Internet gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Möglichkeiten, ein Logo und/oder eine Corporate Identity inklusive Geschäftsdrucksachen zu bestellen. Leider wird das Ergebnis den eigenen Vorstellungen oft nicht gerecht. Falls Wert auf eine einwandfreie Qualität der Geschäftsdrucksachen gelegt wird, empfiehlt sich der Gang zu Grafiker:innen und/oder zur Druckerei.

Logo. Eine psychologische oder psychotherapeutische Praxis kann sich ohne Weiteres nur mit dem eigenen Namen präsentieren (siehe Kapitel Der Name, das Aushängeschild) oder als Zusatz ein Logo zur Identifikation tragen. FSP-Mitglieder haben zudem das Recht, das FSP-Logo einzusetzen. Es kann im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website www.psychologie.ch in allen wichtigen Formaten – für die Bildschirmansicht, für Druckereien und für die Textverarbeitung – heruntergeladen werden. Dort gibt es auch Hinweise, wie das FSP-Logo verwendet werden darf.

Geschäftsdrucksachen auf dem eigenen Drucker

herstellen? Gestaltete Briefe, Rechnungen oder Visitenkarten lassen sich mittlerweile auf jedem Drucker herstellen. Professionell bearbeitete Geschäftsdrucksachen machen einen besseren Eindruck. Ob Sie Ihr Briefpapier selbst drucken oder vorab drucken lassen, hängt davon ab, wie viel Sie noch per Post schicken.

Am Anfang brauchen Sie:

- Visitenkarten
- Briefpapier
- Couverts
- Website

Der Kreativität sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt, und gute Grafiker:innen oder eine Druckerei wissen, welche Visitenkartenformate und welches Papier gebräuchlich sind, ob Fenstercouverts eingesetzt werden und welche Variante die modernere ist. Stellen Sie aber unbedingt sicher, dass die Drucksachen inklusive Logo und Ihre Website einen Eindruck von Professionalität und Seriosität vermitteln.

PR und Werbung in eigener Sache

Menschen, die therapeutische Hilfe oder psychologische Unterstützung suchen, befinden sich häufig in einer labilen psychischen Verfassung und sind besonders empfänglich für Versprechungen aller Art. Aus diesem Grund gelten für psychologische Psychotherapeut:innen im Besonderen und für Psycholog:innen im Allgemeinen strengere Werberichtlinien als in anderen Bereichen.

Grundsätzlich dürfen FSP-Mitglieder PR und Werbung in eigener Sache betreiben. Die Bestimmungen hierzu sind in der Berufsordnung der FSP formuliert.

Die Berufsordnung der FSP ist für alle Mitglieder zwingend einzuhalten. In Kapitel 2.6, Werbung und Öffentlichkeit, sind folgende Grundsätze festgehalten:

- **Art. 27** Mitglieder dürfen in sachlicher und wahrheitsgetreuer Weise für sich werben. Sie unterlassen jede Form von aufdringlicher oder irreführender Werbung.
- Insbesondere dürfen Mitglieder über ihre Person, namentlich ihren beruflichen Werdegang, fachliche Qualifikationen, Kooperationen und Mitgliedschaften in Berufsverbänden sowie über ihre Dienstleistungen informieren. Sie dürfen auch Praxiseröffnungen publizieren, Praxisbroschüren, Fachstellen oder -personen beziehungsweise entsprechende Informationen auf der persönlichen Website zur Verfügung stellen und sich in Verzeichnisse aufnehmen lassen.
- Hinweise auf konkrete Klient:innen oder auf konkrete Zusammenarbeitsverhältnisse sind nur mit Einwilligung der betreffenden Klient:innen beziehungsweise der Auftraggebenden zulässig. Unzulässig sind Hinweise auf konkrete Patient:innen oder die Nennung konkreter, vom Mitglied erstellter Gutachten.
- Mitglieder setzen sich dafür ein, dass nicht Dritte für sie Werbung betreiben, die ihnen selbst untersagt ist.
- **Art. 28** Mitglieder, die in der Öffentlichkeit, namentlich in Vorträgen, Radio- oder Fernsehsendungen oder über das Internet, beratend oder kommentierend auftreten, stützen ihre Aussage auf wissenschaftlich fundiertes Wissen oder auf die anerkannte Praxis ab.

Beachten Sie, dass es Kantone gibt, die für Gesundheitsfachpersonen besondere Werbevorschriften erlassen haben. Informieren Sie sich daher bei der kantonalen Gesundheitsdirektion zu den spezifischen Auflagen (Anhang: 9_Merkblatt Berufsausübungsbewilligung).

Hinweis: Zur Werbung in eigener Sache gehört auch die Vernetzung. Diese macht gerade für psychologische Psychotherapeut:innen Sinn, die über die OKP abrechnen. Es lohnt sich daher, aktiv auf Hausärzt:innen (Fachärzt:innen für Innere Medizin) und Psychiater:innen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen.

Wenn Sie den Vorsatz gefasst haben, aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, dann gehen Sie folgende Schritte durch:

PR, die sich auf die eigenen Stärken abstützen, ist am wirkungsvollsten.

- **Angebot erarbeiten:** Formulieren Sie Inhalte und Stärken Ihrer psychologischen Dienstleistungen wahrheitsgetreu und sachlich.
- **Vermitteln des Angebots:** Die ausformulierten Inhalte müssen nun vermittelt werden. Verwenden Sie dabei das Mittel, das Ihnen am meisten liegt und Ihren Stärken entspricht: Sind Sie gewandt im schriftlichen Ausdruck? Dann suchen Sie nach Wegen und Möglichkeiten, Ihr Angebot schriftlich zu publizieren. Fällt es Ihnen leicht, mit fremden Menschen ungezwungen Kontakt zu knüpfen? Dann suchen Sie eher die Gelegenheit zur Vernetzung, zum Kontakt mit möglichen Kund:innen oder Multiplikator:innen wie den Medien. Können Sie gut argumentieren? Oder hoch komplizierte Sachverhalte allgemein verständlich auf den Punkt bringen? Dann bieten Sie sich in Diskussionsrunden, Seminaren usw. als Fachreferent:in an.
- **Überlegen Sie zum Beispiel in einem Brainstorming mit einer Vertrauensperson, welche Möglichkeiten bestehen.** Schrecken Sie auch vor originellen Ideen nicht zurück. Die beste PR ist, wenn Sie sich exklusiv positionieren können. Überlegen Sie sich jedoch stets, ob das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag vertretbar ist.
- **Massnahmen planen:** Erstellen Sie eine Prioritätenliste und konzentrieren Sie sich vorerst auf die wichtigste Massnahme (oder einfach diejenige, deren Umsetzung Sie am meisten reizt). Nehmen Sie sich dabei nicht gleich ein allzu grosses Projekt vor. Für den Anfang ist schon der Vorsatz gut, innert eines halben

Jahres an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen oder mit einem Fachbeitrag in Medien aufzutreten.

- Massnahmen umsetzen: Unterteilen Sie die Umsetzung der gewählten Massnahmen in Einzelschritte. Erstellen Sie einen Zeitplan für die einzelnen Massnahmen und kontrollieren Sie ihn regelmässig.
- Bilanz ziehen: Ziehen Sie nach der Umsetzung der ersten Massnahmen Bilanz – und erstellen Sie mit diesen ersten Erfahrungen im Hintergrund einen neuen, diesmal vielleicht schon ehrgeizigeren PR-Plan. Sich zufrieden zurückzulehnen, ist keine Option: PR sind nur dann professionell, wenn Sie sie kontinuierlich betreiben.

Grundsätzlich sind die Möglichkeiten für PR-Aktivitäten unbeschränkt, weil jede mittelbare oder unmittelbare Kommunikation eine PR-Komponente enthält. Nachfolgende Liste ist deshalb nicht als Gebrauchsanweisung zu verstehen, sondern als Input für die weitere Ideensuche. Beschränken Sie sich nicht auf diese Liste, und beginnen Sie frühzeitig mit der Umsetzung.

FACHEXPERTISE BEWEISEN

Psychologie ist ein interessantes Gebiet für die Gesellschaft, und qualifizierte Fachaussagen sind gefragt. Nutzen Sie das offene Ohr Ihres Gegenübers und sprechen Sie potenzielle Kund:innen mit Themen an, die für diese alltagsrelevant sind. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, aktuelle Themen aus der Sicht der Psychologie zu kommentieren.

Bieten Sie sich als Teilnehmer:in für Podiumsdiskussionen oder Seminare an. Nehmen Sie dazu Kontakt mit Ihnen nahestehenden Organisationen auf, und unterhalten Sie Kontakte zu den für Ihren Geschäftsbereich relevanten staatlichen und privaten Institutionen. Geben Sie immer eine Information ab, entweder Ihren Vortrag, eine zusätzliche Dokumentation, die das Thema erläutert, oder Ihre Dienstleistungsbroschüre samt Visitenkarte.

Halten Sie themenspezifische Vorträge wie zum Beispiel «Über den Umgang mit Ängsten im Alltag» an Volkshochschulen, in Verbänden oder Institutionen wie Pro Senectute, Krebsliga, Altersheimen, Kliniken usw. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wichtig

ist, dass Wortwahl und Inhalte auf das Publikum angepasst werden. Fachbegriffe gehören nicht in einen Vortrag für Laien. Der beste Ansatzpunkt: Erzählen Sie psychologische Inhalte. Vorträge usw. können auch als Fortbildungsstunden an die Fortbildungspflicht angerechnet und unter formapsy.ch eingetragen werden.

Beispiel

Die Frauenzentrale stellt ihren nächsten Gesundheitstag unter das Thema «Achtsamkeit».

Mit einem Vortrag am kommenden Montag, 9. November, 19.30 bis 21 Uhr, im Gemeindesaal soll ein erster Gedankenanstoss zum Thema «Frau und psychische Gesundheit» gegeben werden. Die Leitung obliegt Annette Musterfrau, Psychologin FSP. Eine Anmeldung ist nicht nötig (Eintritt 20 Schweizer Franken).

Geben Sie Kurse nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern um sich und Ihre Dienstleistung bekannt zu machen. Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die glaubwürdigste PR. Auch hier gilt: Geben Sie immer zusätzliche Informationen ab, Kursunterlagen, Ihre Dienstleistungsbroschüre und Ihre Visitenkarte.

Organisieren Sie in Ihrer Praxis einen Informationsabend über ein Gesellschaftsthema, das Sie aus psychologischer Sicht beleuchten, und legen Sie am Ausgang das Faltblatt mit Ihrem Dienstleistungsangebot auf.

Führen Sie einen Tag/Nachmittag/Abend der offenen Tür durch, laden Sie die Nachbar:innen oder die Quartierbevölkerung ein. Erklären Sie dabei genau, was Sie tun. Meist findet die Öffentlichkeit die Psychologie spannend.

UMGANG MIT MEDIENANFRAGEN

Die Psychologie ist ein Gebiet, das quer durch alle Gesellschaftsschichten auf Interesse stösst. Journalist:innen suchen regelmässig Fachpersonen, die aktuelle Geschehnisse oder gesellschaftliche Entwicklungen aus psychologischer Sicht einschätzen können.

Oberstes Gebot der Medienarbeit: Erreichbarkeit und bereitwilliges Erteilen von Informationen und Auskünften. Nicht vergessen: Psychologische Themen sind für die Medien interessant.

Wichtig: Medienanfragen dürfen abgelehnt werden. Geben Sie grundsätzlich nur zu Themen Auskunft, bei denen Sie sich sattelfest fühlen und den aktuellen Stand der Wissenschaft kennen. Antworten Sie stets im Sinne des Berufsstands. Gleiches gilt für Leserbriefe oder Social-Media-Beiträge, in denen Sie zum Beispiel einen Artikel oder ein Tagesgeschehen aus psychologischer Sicht kommentieren. Bei Unsicherheiten, Unterstützungs- oder Beratungsbedarf steht die Medienstelle der FSP jederzeit zur Verfügung.

Die Medienstelle der FSP erhält zahlreiche Medienanfragen und vermittelt je nach Thema geeignete Psycholog:innen gezielt an anfragende Medienschaffende. Falls Sie auf ein Thema oder Fachgebiet spezialisiert sind und regelmässig Medienanfragen beantworten können, wenden Sie sich an die Medienstelle der FSP.

Wenn Sie Auskunft geben, bestehen Sie immer darauf, dass der vollständige Fachtitel mit dem Zusatz FSP erwähnt wird, und geben Sie zu verstehen, dass die FSP für professionelle, seriöse und wissenschaftlich fundierte psychologische Dienstleistungen steht.

Anfragen beantwortet die Medienstelle unter:
media@fsp.psychologie.ch

PR und Psychotherapie

Das Psychologieberufegesetz (PsyG) sieht vor, dass psychologische Psychotherapeut:innen für sich Werbung machen dürfen, solange diese objektiv ist, dem öffentlichen Bedürfnis entspricht und weder irreführend noch aufdringlich ist.

Die Kantone sind jedoch befugt, die Werbetätigkeit im Gesundheitswesen einzuschränken. Informieren Sie sich deshalb bei Ihrer kantonalen Gesundheitsdirektion über etwaige Auflagen.

Werbemittel

In der Werbung für die Psychologie ist mehr erlaubt als verboten.

Als Marketinginstrument ist Werbung für Psycholog:innen sicher angemessen, wenn die kommunizierten Inhalte objektiv und sachlich sind, dem öffentlichen Bedürfnis entsprechen und weder irreführend noch aufdringlich sind.

Achtung: Kantonale Zulassungen für Dienstleistungen im gesundheitlichen Bereich beinhalten manchmal Werbeeinschränkungen, die es unbedingt zu beachten gilt.

Erlaubt sind:

- Inserat oder Flyer bei der Praxiseröffnung oder bei Neubesetzungen in Gruppenpraxen
- Flyer im Eingangsbereich oder im Wartezimmer anderer Gesundheitspraxen
- Gut sichtbares Praxisschild und/oder Parkplatzschild
- Attraktive Website mit qualitativ hochstehendem Inhalt
- Profile auf Plattformen der sozialen Medien (z. B. Facebook, LinkedIn oder Instagram)
- Einträge in Online-Verzeichnisse und Telefonbücher
- Für Patient:innen: Praxis- oder Informationsflyer, die auch in Arztpraxen aufgelegt werden können (z. B. Ratgeber zu Essstörungen)
- Presseartikel zu aktuellen Themen
- Hinweise auf Vorträge, Seminare, Bücher usw.

Nicht erlaubt sind:

- Verbreitung falscher Aussagen über Fachspezialisierung, Fachtitel und Fortbildungstitel
- Verbreitung falscher Aussagen über Verbandszugehörigkeiten;
- Vergleichende Werbung (Praxis X kann mehr/ist besser als Praxis Y)
- Unrichtige, irreführende, verletzende Äusserungen gegenüber Kolleg:innen
- Versprechen von Heilerfolgen, Wecken von ungerechtfertigten Erwartungen bei den Patient:innen
- Versprechen von Preisvorteilen

- Besonders aggressive Verkaufsmethoden, die Patient:innen in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränken
- Aussagen, die das Berufsgeheimnis verletzen
- Massnahmen, die zu Verwechslungen mit anderen Anbietern führen
- Flugblätter an alle Haushalte, Massenmails und Publireportagen (bezahlte Beiträge in Form von Artikeln in Zeitungen)

INSERATE

Wenn ein legitimes Bedürfnis der Öffentlichkeit auf Information besteht, sind Zeitungsinserate erlaubt. Inserate in Tageszeitungen sind erlaubt bei:

- Praxiseröffnung
- Umzug
- Schliessung oder Einschränkung (zum Beispiel Umbauarbeiten)
- Neueröffnung nach Renovierung
- Neuen Praxispartner:innen
- Tagen der offenen Tür oder Themen- und Diskussionsabenden in den eigenen Praxisräumlichkeiten (ohne Eintrittsgebühr)

Vom Umfang und von der Gestaltung her sollte ein Inserat in der Tages- oder Regionalzeitung dezent in der Farbgestaltung daherkommen, nicht reisserisch und nicht grösser als eine halbe Seite sein.

PRAXISSCHILD UND GESCHÄFTSDRUCKSACHEN ALS WERBETRÄGER

Nutzen Sie Ihr Praxisschild und/oder die Parkplatzschilder als Werbeträger: Erlaubt sind Name, Titel, Fachtitel, Sprechstundenzeiten, Telefonnummer und Logo oder Name der Praxis, sofern vorhanden.

FSP-Mitglieder dürfen zudem das Logo der FSP verwenden. Das Logo kann im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website (www.psychologie.ch) heruntergeladen werden.

Geschäftsdrucksachen sind ebenfalls gute Werbeträger. Machen Sie auf Ihre Seminare oder Themenabende aufmerksam, indem Sie in Ihren Briefen oder Rechnungen darauf hinweisen.

WEBSITE

Eine attraktive Website mit Qualitätsinhalten ist eine schnelle und günstige Art, seine Spezialgebiete, Qualifikationen und spezifischen Fachbereiche anzupreisen.

Der Gestaltung und den Inhalten einer Website sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen keine Grenzen gesetzt. Der Inhalt muss gemäss Berufsordnung richtig und vollständig sein. Die Nennung von Fachtiteln und/oder speziellem Fachwissen muss der Wahrheit entsprechen und nachweisbar sein.

Wichtig: Eine Website muss ein Impressum und eine Datenschutzerklärung enthalten. Im Internet finden sich zahlreiche Generatoren für diese beiden Dokumente, die Sie kostenlos oder für ein kleines Entgelt nutzen können. Die FSP stellt ihren Mitgliedern ebenfalls eine Mustervorlage zur Verfügung. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Datenschutz in der Psychologiepraxis.

Die einfachste und kostenlose Variante, um im Internet präsent zu sein, ist ein Google-Unternehmensprofil (früher «Google My Business»). Damit ist sichergestellt, dass Ihre Praxis im Internet auffindbar ist. Mit einem Google-Unternehmensprofil wird bei einer Google-Suche und auf Google Maps ein Unternehmenseintrag inklusive einer Kurzbeschreibung mit Kontaktmöglichkeiten und Standort neben den sonstigen Suchresultaten angezeigt.

Hinweis: Klient:innen und Patient:innen können öffentlich einseh-
bare Bewertungen abgeben. Falls Sie mit unangemessenen Rezensionen konfrontiert sind, bietet Google die Möglichkeit, die Entfernung von Rezensionen zu beantragen.

In der Praxis verlangen solche Plattformen hierfür in der Regel ein Gerichtsurteil.

Eine Website ist ein preiswertes Werbemittel. Richtlinien für die Inhalte und die Gestaltung einer eigenen Website finden Sie im Anhang: 11_Merkblatt_Internetauftritt

Unbedingt zu beachten ist eine gute Suchmaschinenoptimierung. Eventuell kann zur besseren Auffindbarkeit die Buchung von kostenpflichtigen Google Ads (zum Beispiel Anzeige unter den Suchresultaten als «gesponsert») ins Auge gefasst werden (ads.google.com).

Die Website ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens. Sie übermittelt häufig den ersten Eindruck. Es lohnt sich hier, die professionelle Erstellung der Website zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die Website auch auf Smartphones und Tablets ansprechend dargestellt wird (Responsive Design) und einwandfrei nutzbar ist.

Hinweis

Hinweise zur Gestaltung und zu den Inhalten einer Website finden Sie im Merkblatt Internetauftritt. Anhang: [11_Merkblatt_Internetauftritt](#).

psychotext.ch berät Sie und erstellt für Sie kostengünstig professionell gemachte Websites. Für FSP-Mitglieder gibt es ein Spezialangebot.

EINTRÄGE IN VERZEICHNISSE UND TELEFONBÜCHER

Einträge in Verzeichnisse und Telefonbücher sind ein Muss, vor allem, wenn sie gratis sind.

Unternehmen müssen als Dienstleister sichtbar und auffindbar sein. Der Eintrag in Branchenverzeichnisse und Telefonbücher ist deshalb empfehlenswert und es gelten folgende Grundregeln:

- Gratisinträge sind ein Muss, beispielsweise Eintrag ins Telefonbuch (search.ch)
- Kostenpflichtige Einträge eher auf regionale Verzeichnisse oder auf Fachverzeichnisse beschränken

Unter www.psychologie.ch können Sie Ihre Dienstleistungen im PsyFinder bewerben. Der PsyFinder ist ein unentgeltliches Marketinginstrument für FSP-Mitglieder. Das Verzeichnis wird rege genutzt, und der persönliche Eintrag kann jederzeit online aufgesetzt und angepasst werden.

local.ch und die spezifischen Verzeichnisse. Zu den wichtigsten Verzeichnissen gehört www.local.ch. Der Basiseintrag ist gratis, alles, was darüber hinausgeht, muss gut geprüft werden, da es schnell teuer wird. Gegen eine zusätzliche Gebühr können weitere Einträge unter mehreren Rubriken oder geografischen Orten platziert werden (beispielsweise Praxisort Zürich, zusätzliche Einträge in Winterthur, Bülach usw.). Zudem können die eigene Internetadresse, Zusatzinformationen oder ein Foto hochgeladen werden. Diese Einträge sind kostenpflichtig.

Hinweis

Die Anleitung für den Eintrag ins Verzeichnis der FSP-Psycholog:innen (PsyFinder) befindet sich im Mitgliederbereich der FSP-Website: www.psychologie.ch

SOCIAL-MEDIA-PLATTFORMEN

Ob Unterhaltung, Information oder Jobsuche: Die Social-Media-Plattformen prägen unseren Alltag. Sie bieten auch gute Möglichkeiten, um auf sich, die eigene Expertise oder die eigene Praxis aufmerksam zu machen. Dabei sollten bei der Nutzung solcher Plattformen private und berufliche Accounts angemessen getrennt werden.

Zudem ist zu beachten, dass die hohen Anforderungen und Erwartungen an das professionelle Verhalten und die Kommunikation von Psycholog:innen auch im «öffentlichen Raum» der sozialen Medien gelten. Die Berufsordnung der FSP regelt die Beziehungen der Psycholog:innen zu ihren Klient:innen und Patient:innen sowie das Verhalten in der Öffentlichkeit. Diese Regeln haben auch in den sozialen Medien und allgemein im Internet ihre Gültigkeit.

Grundsätzlich gilt es, im Umgang mit Social-Media-Plattformen folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- **Datenschutz**

Die organisatorischen und technischen Vorkehrungen zur Sicherstellung von Datensicherheit und Datenschutz sind auch auf Social-Media-Plattformen umzusetzen (z.B. Zugriffskontrolle

für Geräte und Konten, sichere Passwörter, sichere Aufbewahrung).

Die Kommunikation über Social-Media-Plattformen ist nicht sicher, daher sollten niemals kundenbezogene Daten oder schützenswerte Informationen darüber ausgetauscht werden. Auf Geräten mit Informationen über Klient:innen oder Patient:innen sollten keine Anwendungen installiert werden, die auf die lokalen Daten zugreifen (zum Beispiel Facebook-Account). Zudem sollten die Möglichkeiten und Grenzen der Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre periodisch überprüft werden.

- **«Die ganze Welt liest mit»**

Auf Social-Media-Plattformen werden Informationen verbreitet, Meinungen ausgetauscht und Diskussionen geführt – auch zu Psychologie-Themen. Sich als Fachperson an Interaktionen zu beteiligen, kann durchaus sinnvoll und für eine Debatte bereichernd sein.

- Allerdings ist – laut Berufsordnung – Folgendes zu beachten:
 - «Die Mitglieder verhalten sich gegenüber ihrem Berufsstand loyal.»
 - «Mitglieder verhalten sich gegenüber ihren Berufskolleg:innen kollegial». Namentlich begegnen sie «Berufskolleg:innen mit Respekt und äussern keine unsachliche Kritik an deren Berufsausübung.»

Vor der Veröffentlichung eines Beitrags gilt es auch stets abzuwägen, welche Beiträge im Sinne der übergeordneten, kommunikativen und politischen Bemühungen, beispielsweise durch die FSP und ihre Gliedverbände, sind.

PRAXISBROSCHÜRE, KUND:INNEN- UND PATIENT:INNENDOKUMENTATION

Es ist erlaubt, eine Praxisbroschüre oder Patient:inneninformationen (Themenbroschüren oder Ratgeber zum Beispiel zu Essstörungen, Depressionen usw.) gut sichtbar in der Praxis aufzulegen oder gar abzugeben. Versenden Sie regelmässig einige Exemplare an die Hausärzt:innen oder an Institutionen im Gesundheitsbereich der Region. Ärztliches Fachpersonal darf seine Patient:innen informieren und deshalb eine Informationsbroschüre über eine

Praxis oder einen Ratgeber zu Essstörungen oder Depressionen im Wartezimmer auflegen. Wichtig ist, dass die Unterlagen einen professionellen Eindruck machen.

Hinweis

Weitere Informationen zur Gestaltung und zum Inhalt einer Praxisbroschüre befinden sich im «Merkblatt Praxisbroschüre». Anhang: [12_Merkblatt_Praxisbroschüre](#)

ARTIKEL

Das Schreiben von Artikeln zuhanden von Regionalmedien oder auch auf einem eigenen oder fremden Blog zu einem bestimmten psychologischen Thema ist erlaubt und empfehlenswert. Auf Abdruck besteht allerdings kein Recht, und es empfiehlt sich deshalb, das Anliegen vorgängig mit einer in der Redaktion tätigen Person zu besprechen. Unabhängiger sind Sie beim Blog-Schreiben. Beispielsweise auf LinkedIn können eigene Blogbeiträge zu beliebigen Themen einfach publiziert und verbreitet werden.

VORTRÄGE UND THEMENABENDE

Hinweise von Veranstaltenden auf Themenabende und Vorträge dürfen mit den Namen der Fachpersonen online oder in gedruckten Medien beworben werden. Bei der eigenen Information zu Themen- und Fachabenden – auch wenn kein Eintritt verlangt wird – ist Zurückhaltung geboten. Diese werden idealerweise mit einem Brief oder elektronisch angekündigt (Achtung: Der Massenversand an Haushalte ist nicht erlaubt).

Vorträge können für die Erfüllung der Fortbildungspflicht angerechnet werden (siehe formapsy.ch).

Administration der Praxis

Rechnungswesen und Buchhaltung: nicht zwingend ein notwendiges Übel.

Rechnungen stellen, Zahlungseingänge kontrollieren, mahnen und wenn nötig betreiben, Statistiken erstellen und Buchhaltung führen sind für eine erfolgreiche Unternehmensführung notwendig. Viele Jungunternehmer:innen empfinden solche Aufgaben wie auch Finanzplanung oder Steueroptimierung als zusätzlichen bürokratischen Aufwand und unterschätzen insbesondere in der Anfangsphase die Vorteile einer gut geführten Buchhaltung. Oft wird auch vergessen, dass das Rechnungswesen ein wichtiges Planungs-, Führungs- und Kontrollinstrument für jedes Unternehmen darstellt.

Deshalb sollte sich jede unternehmerisch tätige Person ein Minimum an Wissen in Buchhaltung und Rechnungswesen aneignen. Und zwar auch dann, wenn die Rechnungsführung an eine externe spezialisierte Person, zum Beispiel eine Treuhandfirma, übergeben wird. Geschäftsleitungsmitglieder sollten jederzeit in der Lage sein, die finanzielle Situation des Unternehmens allein zu beurteilen. Wenn die Treuhandfirma nach Abschluss des Geschäftsjahrs die Zahlen vorlegt, könnte es bereits zu spät sein.

Buchhaltung

Dieses Kapitel vermittelt selbstständig erwerbenden Psycho:innen eine erste Einsicht in die Thematik, ohne dabei eine praktische Anleitung zum Führen der Buchhaltung bieten zu wollen.

Eine gut geführte Buchhaltung kann einfach sein.

Bei der Buchhaltung geht es grundsätzlich darum,

- Vermögen und Schulden aufzustellen,
- Einnahmen und Ausgaben lückenlos aufzuzeichnen,
- die Aufzeichnungen und alle Belege zehn Jahre aufzubewahren.

Eine gut geführte Buchhaltung kann einfach sein. In jedem Fall ermöglicht sie den Überblick und die Kontrolle über die finanzielle Lage und gibt jederzeit die Geschäftssituation wieder. Sie bildet die Grundlage für die Steuererklärung und gilt den Steuerbehörden gegenüber als Beweismittel.

BUCHFÜHRUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT

Die Verpflichtung zur Führung einer Buchhaltung ist in Art. 957 ff. des Obligationenrechts (OR) geregelt. Folgende Unternehmen müssen eine ordnungsgemässe Buchhaltung (vollständige Bilanz und Erfolgsrechnung samt Belegen) führen, aus der Vermögenslage, Schulden, Forderungen und Betriebsergebnisse pro Jahr ersichtlich sind:

- Einzelunternehmen und Personengesellschaften (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften), die einen Umsatz von mindestens 500 000 Schweizer Franken im letzten Geschäftsjahr erzielt haben
- Juristische Personen (AG, GmbH, Kommanditaktien-gesellschaften, Genossenschaften, Vereine und Stiftungen)

Einzelfirmen und Personengesellschaften mit weniger als 500 000 Schweizer Franken Umsatz müssen lediglich über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage Buch führen (vereinfachte Buchführung). Ausserdem wird die Führung einer Buchhaltung obligatorisch für Unternehmen, die MWST-pflichtig werden. Beachten Sie hierzu auch das Kapitel Steuern.

Allerdings wird auch Firmen, die nicht im Handelsregister (HR) eingetragen und nicht buchführungspflichtig sind, empfohlen, eine Buchhaltung zu führen. Gründer:innen und Unternehmer:innen müssen daher zumindest Basiskenntnisse in Buchhaltung und Finanzen haben. Fehlendes Wissen wird spätestens dann zum Nachteil, wenn beispielsweise ein Geschäftskredit bei einer Bank beantragt wird und die Firmeninhaber:innen nicht in der Lage sind, die finanzielle Situation des Betriebs anhand der Buchführung zu erläutern.

Bilanzen und Erfolgsrechnungen sind im Original zehn Jahre lang aufzubewahren. Rechnungen sowie die übrigen Geschäftsbücher wie Inventar, Buchungsbelege, Journale, Kontenblätter und Korrespondenzen sind ebenfalls zehn Jahre zu archivieren. Diese Dokumente können in analoger oder digitaler Form aufbewahrt werden.

Ein wichtiger Grundsatz für die Erstellung der Aufzeichnungen ist die buchhalterische Trennung zwischen Privatem und Geschäftlichem respektive Geschäftsvermögen, -einnahmen und -ausgaben einerseits und Privatvermögen, -einnahmen und -ausgaben andererseits. Diese Arbeit wird wesentlich vereinfacht, wenn Sie ab Praxiseröffnung ein Verzeichnis des Praxisvermögens führen und ein Praxiskonto eröffnen. Aus dem Praxiskonto sollten grundsätzlich keine Privatausgaben bezahlt werden.

Allerdings gibt es Ausgaben, die beide Bereiche betreffen (zum Beispiel Auto, Arbeitszimmer in Privatwohnung usw.). Am Ende des Jahres wird dann ein nachzuweisender beziehungsweise begründbarer Kostenanteil für die Praxisausgaben berechnet, der steuerlich relevant ist. Zum Beispiel können 30 Prozent der Gesamtkosten für Fahrzeuge (Benzin, Reparatur, Abschreibung) als Praxisausgaben berechnet werden; 70 Prozent sind privat zu tragen und mindern das Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit nicht.

Doch Vorsicht: Welche Ausgaben zu welchem Satz steuerlich absetzbar sind, ist von Kanton zu Kanton verschieden. Allenfalls sollten Sie die zu verrechnenden Kostenanteile vorgängig mit einer Fachperson aus dem Treuhandwesen besprechen, um auch in diesem Bereich die steuerlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.

BÜCHER, KONTEN UND BILANZ

Die im Folgenden aufgezählten Dokumente gehören zur Basisdokumentation einer ordentlichen Buchhaltung. Alle Buchhaltungsprogramme bieten die Möglichkeit, diese Dokumente elektronisch zu erfassen. Sie können aber auch selbst eine Excel-Tabelle erstellen, um Einnahmen oder Ausgaben usw. festzuhalten.

Kassenbuch

Im Kassenbuch werden die täglichen Zahlungsbewegungen in bar erfasst, sofern solche erfolgen. Das Kassenbuch ist mit den entsprechenden Quittungen aufzubewahren und muss fortlaufend, lückenlos und wahrheitsgetreu geführt werden. Für den Post- und Bankverkehr muss hingegen kein besonderes Buch geführt werden; in diesem Fall genügt es, wenn die Belege wie Bank- und Postauszüge aufbewahrt werden. Die Summe der Saldos von Kassenbuch, Postkonto und Bankkonto ergibt die Bilanzposition «Flüssige Mittel».

Hauptbuch

Ein Hauptbuch ordnet die Geschäftsaktivität nach Sachkonten. Dabei handelt es sich entweder um Bestandskonten oder um Aufwands- und Ertragskonten. Wenn gewisse Ausgaben mehrere Jahre dem Geschäft dienen, werden sie aktiviert und im Laufe ihrer Nutzung abgeschrieben. Wird beispielsweise Mobiliar für die Praxis angeschafft, kann jedes Jahr ein Teil dieser Mobiliarausgaben als Aufwand verrechnet werden.

Hinweis

Beispiel: Am 1. Januar wird für die Praxis ein Computer im Wert von 2 000 Schweizer Franken gekauft. Die Nutzungsdauer bis zum Kauf eines neuen Computers wird auf vier Jahre geschätzt. Am 1. Januar nimmt man den Computer mit 2 000 Schweizer Franken in die Bilanz. Am Ende des Jahres hat der Computer an Wert verloren, ein Verlust, der in diesem Fall mit 500 Schweizer Franken ($2\,000 \text{ Schweizer Franken} / 4 \text{ Jahre}$) bewertet wird. Diese Summe wird als Aufwand beziehungsweise Abschreibung in die Erfolgsrechnung aufgenommen.

Bilanz und Erfolgsrechnung

Mit der Bilanz und der Erfolgsrechnung erhält man einen Überblick über die Schuld- und Vermögensverhältnisse sowie über die Aufwendungen und Erträge der Praxis. Durch den Jahresvergleich der Erfolgsrechnungen erkennt man, ob das Geschäft rentabel oder weniger rentabel als in den Vorjahren ist und ob zum Beispiel im Falle einer Praxisgemeinschaft die eigenen Aufwendungen denen der Kolleg:innen entsprechen.

Kontenplan

Um die Ordnung und die Übersichtlichkeit der Konten zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Plan zu erstellen, der die Aktiv- und Passivkonten sowie die Aufwands- und Ertragskonten durch Nummern kategorisiert. Detailliertere Ausführungen dazu finden sich beispielsweise im Buch «Schweizer Kontenrahmen KMU» von Sterchi/Mattle/Helbling. Eine übliche Buchhaltungssoftware enthält bereits einen Kontenplan, der nur noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden muss.

Hinweis

Weitere Informationen über Buchhaltungssoftware und Kontenplan: www.kmu.admin.ch oder www.buchen.ch

Bilanz

Das Vermögen (auch Aktiven genannt) sowie die Schulden und das Eigenkapital (Passiven) werden in Bestandskonten erfasst. Die Saldos der Bestandskonten am Ende des Jahrs führen zur Erstellung einer Bilanz. Eine Bilanz bildet die Vermögenssituation an einem bestimmten Stichtag ab, in der Regel der 31. Dezember des Kalenderjahrs.

Unter Aktiven werden alle dem Unternehmen zugehörigen Vermögensteile aufgezeichnet, in die das zur Verfügung gestellte Kapital investiert wurde. Die Aktivseite ist in Umlauf- und Anlagevermögen gegliedert. Zum Umlaufvermögen gehören die flüssigen Mittel wie Kassen-, Post- und Bankguthaben sowie Kundenguthaben (Debitoren), die kurzfristig, das heisst innerhalb eines Jahres, zu

Geld gemacht werden können. Das Anlagevermögen umfasst die Vermögensteile, die dem Unternehmen über mehrere Jahre zur Nutzung bereitstehen: Büroeinrichtungen, Geschäftsliegenschaften, Finanzanlagen (zum Beispiel langfristige Darlehen), Büromaschinen, Hardware.

Passiven sind alle dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Mittel. Dazu gehören das Fremdkapital – Schulden gegenüber Dritten, nicht bezahlte Rechnungen (Kreditoren), Bankschulden und Geschäftsdarlehen Dritter – sowie das Eigenkapital.

Beispiel: Bilanz einer fiktiven psychologischen Praxis im 1. Jahr (Einzelfirma)

Bilanz per 31.12.20xx	Aktiven CHF	Passiven CHF
Aktiven		
Umlaufvermögen (Kasse, Post- und Bankguthaben)	3 500	
Debitoren (zum Beispiel Patientenguthaben)	1 200	
Transitorische Aktiven (zum Beispiel bereits bezahlte Abogebühren für das nächste Jahr)	2 000	
Anlagevermögen Praxiseinrichtung, Computer usw.	50 000	
Fahrzeug	15 000	
Gründungskosten	1 800	
Passiven		
Fremdkapital		
Kreditoren		2 000
Bankschulden		0
Darlehensschulden		30 000
Transitorische Passiven (zum Beispiel noch nicht bezahlte Nebenkosten)		1 500
Eigenkapital		40 000
Bilanzsumme	73 500	73 500

Beispiel: Erfolgsrechnung einer fiktiven psychologischen Praxis (Einzelfirma)

Erfolgsrechnung 1.1.–31.12.20xx	Aufwand CHF	Ertrag CHF
Praxiserträge, Honorare		
Therapiestunden		95 500
Gruppentherapiestunden		38 000
Kurse		4 000
Seminare, Roundtables		500
Gutachten		8 000
Sonstige Erträge		0
Praxisaufwand		
Personal, Löhne (ohne Eigenlohn)	20 000	
Personal, AHV, IV, EO	2 020	
Persönliche AHV, IV, EO	8 116	
Fortbildung	2 500	
Mietzins	20 000	
Aufwand Fahrzeug/Transport	3 000	
Versicherungen	2 500	
Sonstiges (IT, Telefon, Porti usw.)	10 000	
Zinsen	1 500	
Abschreibungen	10 000	
Gewinn*	66 364	
Total	146 000	146 000

* Im Einzelunternehmen stellt der Gewinn für den:die Geschäftsinhaber:in den Lohn dar.

BUCHHALTUNGSPROGRAMM ODER OUTSOURCEN

Die Entscheidung, die Buchhaltung selbst zu führen oder sie einer externen Firma zu übergeben, hängt vorwiegend davon ab, ob

- Kenntnisse in der Buchhaltung und der entsprechenden Software vorhanden sind;
- Zeit, Energie und Freude ausreichen, um die Aufgabe selbst auszuführen oder ob die Konzentration auf das Kerngeschäft, die psychologische oder psychotherapeutische Arbeit, vor allem in der Startphase als sinnvoller erachtet wird;
- es sich um eine Gruppen- beziehungsweise Gemeinschaftspraxis oder ein Einzelunternehmen handelt.

Machen Sie viel selbst, damit Sie Bescheid wissen. Und doch lohnt es sich manchmal, gewisse Aufgaben auszulagern.

In der Regel lohnt sich eine Beratung bei einer Fachperson aus dem Treuhandwesen. Diese kann nicht nur Ratschläge zur effizienteren Administration, sondern auch wichtige Tipps zur Erstellung der Steuererklärung sowie zur Steueroptimierung und Abschlussgestaltung geben.

Unternehmer:innen werden sich in der Start- und Aufbauphase eher der Kundenakquisition und dem Marketing widmen als einem Kontenplan oder einer Buchhaltungssoftware wie Banana, Sesam, Shakehands, Bexio, Klara usw. Andererseits gestaltet sich die Buchhaltung einer Gruppen- oder Gemeinschaftspraxis recht komplex: Gemeinsame Kosten müssen festgelegt und richtig aufgeteilt werden, die steuerlichen Verhältnisse müssen für jede Person individuell geregelt werden, und zudem ist unter Umständen jedes Mitglied der Gruppen- oder Gemeinschaftspraxis dazu verpflichtet, seine eigene Buchhaltung zu führen.

Die Wahl einer Treuhandfirma ist eine wichtige Entscheidung, weil sich daraus in der Regel ein Vertrauensverhältnis und eine langjährige Geschäftsbeziehung entwickeln. Es ist deshalb von Vorteil, eine Fachperson aus dem Treuhandwesen in der näheren Umgebung zu suchen, auch wenn rechtlich gesehen nichts dagegen spricht, eine Treuhandfirma aus einem anderen Kanton oder sogar einer anderen Sprachregion zu wählen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt eine Treuhandfirma, die Mitglied eines Berufsverbands (EXPERTsuisse, Treuhand Suisse) ist. Da Mitgliedschaften in den entsprechenden Berufsverbänden an definierte und hochstehende Anforderungen geknüpft sind, können von den dort registrierten Treuhänder:innen professionelle Dienstleistungen erwartet werden.

Kosten. Mit folgenden Kosten muss im Bereich Buchhaltung gerechnet werden:

- Einfache Buchhaltungssoftware (Banana usw.)
200 Schweizer Franken
- Komplexere Buchhaltungssoftware (Sesam usw.)
1500 Schweizer Franken
- Einzelfirma Treuhandmandat,
jährlich circa 2 000 – 3 000 Schweizer Franken
- Gruppenpraxis jährlich/Person circa 3 000 – 5 000 Schweizer Franken

Die oben genannten Kosten sind nur Richtwerte, die von Fall zu Fall abweichen können.

Hinweis

Siehe auch:

www.expertsuisse.ch, www.gruenden.ch

www.kmu.admin.ch

www.treuhandsuisse.ch

DATENANALYSE

Der jährliche Abschluss ist immer auch eine Gelegenheit, nicht nur das Endresultat zu betrachten – habe ich meine Ausgaben gedeckt, wie gehe ich mit dem Defizit oder dem Gewinn um –, sondern auch die Mittelflüsse zu analysieren:

- Welche Dienstleistungen bringen welche Einnahmen?
- Welche Dienstleistung bringt am meisten Profit?
- Welches Angebot sollte ausgebaut werden?
- Welches sind die einnahmeschwächsten Wochen (zum Beispiel Ferien auf diese Periode verlegen)?
- Welches die stärksten?
- Muss gespart werden und wo (Untervermietung, Büromaterial, Postgebühren, Telefonspesen, Versicherungen, Reinigung usw.)?

Das Bundesamt für Statistik erhebt Daten bei den Leistungserbringenden.

Die FSP erhebt tarifrelevante Daten von ihren Mitgliedern.

Hinweis: Psychologische Psychotherapeut:innen sind verpflichtet, dem Bundesamt für Statistik gewisse Daten aus ihrer Buchhaltung zur Verfügung zu stellen.

PSYDATA (DATAWAREHOUSE DER FSP)

PsyData ist die Datensammlung der FSP für Leistungs-, Struktur- und Kostendaten der Mitglieder als Argumentarium für Tarifverhandlungen und Auswertungen. Mit PsyData erhalten teilnehmende psychologische Psychotherapeut:innen die Möglichkeit, vereinfacht ihren Datenlieferungspflichten nachzukommen, und sie erhalten darüber hinaus viele zusätzliche Informationen zu ihren Abrechnungsdaten. Sie können sich darin auch mit Kolleg:innen bezüglich verschiedener Auswertungskriterien vergleichen. Aktuelle Informationen auf: www.psychologie.ch

Kapitelsponsor

Dieses Kapitel wurde inhaltlich kontrolliert und gesponsert durch



CORE Partner AG
Eigerstrasse 60
3007 Bern
+41 31 329 20 20
www.core-partner.ch

Dieses Unternehmen berät Sie gerne auf Deutsch und Französisch.

Steuern

In diesem Kapitel werden die steuerlichen Fragen inklusive Mehrwertsteuer erörtert. Aspekte der steuerlichen Optimierung werden nur am Rande erwähnt.

UNTERNEHMENSSTEUERN UND EINKOMMENSSTEUERN

Steuern sind für ein Unternehmen optimierbar und erlauben viel Spielraum.

Jede natürliche Person mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit ist dazu verpflichtet, bestimmte Aufzeichnungen aufzustellen und sie der Steuererklärung beizulegen (steuerliche Aufzeichnungspflicht). Selbstständigerwerbende können dabei sämtliche Mittel abziehen, die für eine gute Geschäftsführung eingesetzt werden müssen. GmbHs und Aktiengesellschaften zahlen zudem auch Kapital- und Ertragssteuern.

Die Steuern unterscheiden zwischen

- natürlichen Personen, die Einkommens- und Vermögenssteuern für Bund, Kanton, Gemeinde und eventuell Kirche entrichten;
- Personengesellschaften (Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft) und Einzelfirmen, die Einkommens- und Vermögenssteuern für Bund, Kanton, Gemeinde und eventuell Kirche entrichten;
- juristischen Personen in Form von Kapitalgesellschaften (GmbH, AG), die den Gewinn und das Kapital versteuern, auf Bundesebene die direkte Bundessteuer auf den Gewinn, auf kantonaler und kommunaler Ebene eine Gewinn- und Kapitalsteuer sowie eventuell eine Kirchensteuer entrichten.

Personengesellschaften (Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft) und Einzelfirmen zahlen weiterhin als natürliche Personen Einkommenssteuern. Bei selbstständiger Tätigkeit werden allerdings bestimmte Abzüge gewährleistet. Zu den allgemeinen Abzügen gehören beispielsweise die Gewinnungskosten. Damit sind die Aufwendungen gemeint, die zur Erzielung des Einkommens beziehungsweise zur Erhaltung der Einkommensquellen dienen. Es ist deshalb wichtig, dass private Ausgaben von den geschäftlichen klar getrennt werden.

Grundsätzlich darf eine unternehmerisch tätige Person alles abziehen, was geschäftlich begründet ist (Belege). So wird beispielsweise der steuerliche Abzug von Geschäftsreisen akzeptiert, von Reisen mit ausschliesslich privatem Charakter aber nicht. Wird die geschäftliche Tätigkeit in der eigenen Liegenschaft ausgeübt, können für das Geschäft etwa Mietanteile geltend gemacht werden.

Auch Kosten für vertiefende Fachkurse oder Fortbildungskosten gehören zum Geschäftsaufwand und können abgezogen werden.

Hinweis

Weitere Informationen zur Optimierung der Steuern, zu möglichen Abzügen sowie zu Abgrenzungen und Rückstellungen auf dem KMU-Portal des Seco: www.kmu.admin.ch

Kantonale Regelungen können auf der jeweiligen Website der kantonalen Steuerverwaltung nachgelesen werden.

MEHRWERTSTEUER

Die Mehrwertsteuer (MWST) ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Sie wird in allen Phasen der Herstellung und Verteilung von Produkten sowie inländischen Dienstleistungen auf den Nettobetrag der Leistung erhoben. Die MWST wird durch den Bund erhoben.

Steuerpflichtig wird, wer bei einer selbstständigen Tätigkeit im Inland folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt:

- Das Unternehmen erzielt im Inland einen steuerbaren Umsatz von mehr als 100 000 Schweizer Franken pro Jahr.
- Die Tätigkeit wird beruflich oder gewerblich ausgeübt.
- Die Tätigkeit ist auf Dauer ausgelegt.

Der Steuerpflicht unterliegen natürliche und juristische Personen, wenn die obigen Kriterien erfüllt sind. Das heisst, dass Sie als selbstständig erwerbende Person, die als Einzelunternehmen tätig ist, genauso der Mehrwertsteuer unterliegen können wie eine Aktiengesellschaft.

Die Mehrwertsteuer unterscheidet genau zwischen psychologischen und psychotherapeutischen Dienstleistungen.

Gewisse Leistungen im Gesundheitsbereich sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen, müssen also nicht in den Umsatz eingerechnet werden. Das Gesetz unterscheidet zwischen folgenden Personenkreisen und Aktivitäten:

- **Psycholog:innen ohne psychotherapeutische Weiterbildung**

Ihre Tätigkeit zählt steuertechnisch nicht zu den Heil- und Pflegeberufen. Sie führen keine von der MWST ausgenommenen Heilbehandlungen aus. Erzielen Sie einen jährlichen Umsatz von mehr als 100 000 Schweizer Franken, sind Sie in jedem Fall steuerpflichtig. Einzige Ausnahme stellt die psychologische Beratung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren dar. Der Umsatz aus diesen Beratungen gilt als Kinder- und Jugendbetreuung und ist von der Steuer ausgenommen.

- **Psychologische Psychotherapeut:innen mit kantonaler Bewilligung**

Psychologische Psychotherapeut:innen mit kantonaler Berufsbewilligung zur selbstständigen Berufsausübung gelten als Leistungserbringer:innen für Heilbehandlungen.

Folgende Leistungen psychologischer Psychotherapeut:innen gelten als **Heilbehandlungen**, sind von der Steuer ausgenommen und werden beim Ermitteln des Schwellenwerts von 100 000 Schweizer Franken nicht berücksichtigt. Durch Umsätze aus diesen Leistungen werden Sie nicht steuerpflichtig:

- Psychotherapeutische Behandlungen (Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppentherapien). Als Heilbehandlung gelten solche Leistungen dann, wenn eine psychische Störung im Sinne der internationalen Klassifikation psychischer Störungen nach ICD-10 (ab 2027 ICD 11) vorliegt. In der Rechnung ist anzugeben, dass es sich um eine psychotherapeutische Behandlung nach ICD-10 (ab 2027 ICD 11) handelt. Ebenso müssen Sie eine Liste führen, aus der hervorgeht, wie lange eine Person in Behandlung ist (beziehungsweise war) und wie viele Behandlungsstunden (pro Monat und Jahr) erfolgten. Die Namen der Klient:innen können durch Codes ersetzt werden.
- Psychotherapeutische Behandlungen (Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppentherapien) im Rahmen eines Aufenthalts in einem Spital oder in einem Zentrum für ärztliche Heilbehandlung.

- Psychotherapeutische Behandlungen und psychologische Beratungen von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
- Ausbildungs-Supervisionen und Lehrtherapien, die integraler Bestandteil eines Lehrgangs an einer Schule sind. Eine Kopie des Schulprogramms sowie eine Kopie der Bestätigung der absolvierten Stunden zuhanden der Schule sind zusammen mit den Rechnungen aufzubewahren.
- Berichte oder Gutachten zur Abklärung sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche, beispielsweise Gutachten über den Gesundheitszustand einer Person, die von einer Pensionskasse, einer Lebensversicherung oder einem:einer Arbeitgebenden verlangt werden.
- Lehr- und Referent:innentätigkeit.

Gewisse Umsätze sind auch für psychologische Psychotherapeut:innen steuerpflichtig. Erzielen Sie mit folgenden Tätigkeiten jährlich einen Umsatz von mehr als 100 000 Schweizer Franken, müssen Sie die Mehrwertsteuer abrechnen:

- Sonstige Untersuchungen, Beratungen und Behandlungen, die der Stärkung des Wohlbefindens oder der Leistungsfähigkeit dienen (psychologische Beratungen, etwa Lebensberatung).
- Die zur Erstellung eines Gutachtens vorgenommenen Untersuchungen, die nicht mit einer konkreten Behandlung der untersuchten Person im Zusammenhang stehen – mit Ausnahme von medizinischen Gutachten zur Abklärung von sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen.
- Alle übrigen Supervisionen. Darunter fallen zum Beispiel Supervisionen von anderen psychologischen Psychotherapeut:innen, Teamsupervisionen in Pflege- und Sozialberufen, in Unternehmen usw. (Beratungsleistungen).
- Berufs-, Schulungs-, Studien-, Laufbahn- und Karriereberatungen.
- Psychologische Unternehmens- und Managementberatungen.

Hinweis

Weitere Hinweise zur Mehrwertsteuer unter:

www.expertsuisse.ch

www.gruenden.ch

www.kmu.admin.ch

www.treuhandsuisse.ch

Kapitelsponsor

Dieses Kapitel wurde inhaltlich kontrolliert und gesponsert durch



CORE Partner AG

Eigerstrasse 60

3007 Bern

+41 31 329 20 20

www.core-partner.ch

Dieses Unternehmen berät Sie gerne auf Deutsch und Französisch.

Zukunft sichern

Ein Unternehmen sollte so aufgebaut und geführt werden, dass sein Überleben gesichert ist. Eine Faustregel besagt, dass Unternehmen, die das fünfte Jahr überdauern, längerfristig bestehen bleiben.

Es ist und bleibt allerdings die Aufgabe der Inhaber:innen, alles zu unternehmen, um die Nachhaltigkeit der Firma zu sichern.

Zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben von Jungunternehmer:innen gehören die Betriebs- und Standortanalyse:

- Rentiert das Unternehmen noch?
- Decken sich die finanziellen Zielvorstellungen mit der Realität?
- Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Erfolgsrechnung?
- Wie erhalte ich mein Fachwissen?
- Welche Fortbildung brauche ich?
- Wie hat sich mein Umfeld verändert? Sind neue Kolleg:innen auf dem Markt, werden neue Trends sichtbar, hat sich rechtlich etwas verändert?

Ab und zu ist es ratsam, den Businessplan zur Hand zu nehmen, den Startplan mit der aktuellen Situation zu vergleichen und Ergänzungen oder Änderungen vorzunehmen.

Kapitel Berufsausübung

Einstieg in den Berufsalltag	123
Der Behandlungsvertrag	124
Leistungsabrechnung	128
Rechnungsstellung und Betreibung	136
Berufs- und Amtsgeheimnis	140
Datenschutz in der Psychologiepraxis	145
Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung	152
Strafbarkeit	159
Rechte der Klient:innen/Patient:innen	161

Einstieg in den Berufsalltag

Selbstständigerwerbende üben ihren Beruf im Rahmen des Gesetzes frei aus.

Nach der Gründung des eigenen Unternehmens können selbstständige Psycholog:innen den Beruf im Rahmen des Gesetzes frei ausüben. Dazu gehören die eigenständige Gestaltung des Angebots und die Festlegung der Praxisöffnungszeiten. Dabei gilt als einzige Einschränkung grundsätzlich die Sonntagsruhe, ausser eine Gemeinde verfügt über konkrete Bestimmungen. Für Psychologiepraxen haben sich die Öffnungszeiten zwischen 8.00 und 18.00 Uhr werktags eingebürgert. Für Angestellte einer Psychologiepraxis finden die Schutzvorschriften des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) Anwendung.

Hinweis: Für FSP-Mitglieder gilt jedoch, dass sie nur diejenigen Dienstleistungen in eigener fachlicher Verantwortung anbieten, für die sie aufgrund ihrer Aus-, Weiter- oder Fortbildung oder ihrer Erfahrung qualifiziert sind. Fehlen Mitgliedern die nötigen Kenntnisse oder Fähigkeiten, lehnen sie einen Auftrag ab oder verweisen an entsprechend qualifizierte Fachpersonen.

Bei ihrer Berufsausübung kommen Psycholog:innen immer wieder mit rechtlichen Themen in Berührung. Im Folgenden werden die wichtigsten kurz erläutert.

Der Behandlungsvertrag

Zwischen Leistungserbringer:innen und Klient:innen besteht ein Behandlungsvertrag, auch wenn er nicht explizit definiert und formuliert wird.

Die Behandlung von Klient:innen durch frei praktizierende Psycholog:innen basiert auf einem privaten Vertragsverhältnis, das nach schweizerischem Recht einen Auftrag darstellt. Dabei schulden die Psycholog:innen als Leistungserbringer:innen die Behandlung und die auftraggebende Person (Klient:in) die Begleichung des vereinbarten Entgelts. Sind Klient:innen mit einer oder mehreren Zahlungen im Rückstand, darf die Behandlung bis zu deren Überweisung unterbrochen werden.

Psychologische Psychotherapeut:innen sind grundsätzlich dazu verpflichtet, die Dienstleistung persönlich zu erbringen. Dies schliesst nicht aus, dass kleinere, nicht therapiebezogene Arbeiten von Hilfspersonen erledigt werden können.

Von Gesetzes wegen ist der Auftrag (Behandlungsvertrag) an keine Formvorschrift gebunden. Der Behandlungsvertrag kann somit schriftlich, mündlich oder stillschweigend abgeschlossen werden. Um die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten, wird empfohlen, zumindest die Einwilligung zum Umgang mit den Daten der Klient:innen in einem schriftlichen Dokument festzuhalten.

Mit dem Abschluss des Behandlungsvertrags verpflichten sich die Psycholog:innen zur sorgfältigen Ausführung der vereinbarten Tätigkeit im Interesse der Klient:innen. Psycholog:innen sind verpflichtet, alles zu unternehmen, um die Situation der Klient:innen zu verbessern, und alles zu vermeiden, was ihnen schaden könnte (Sorgfalts- und Treuepflicht).

Psychologische Psychotherapeut:innen schulden insbesondere eine sorgfältige Anamnese, Untersuchung, Diagnose und psychologische Behandlung. Dabei müssen Beratungen oder Behandlungen die Grundsätze der psychologischen Wissenschaft befolgen.

FSP-Mitglieder müssen bei der Gestaltung der beruflichen Beziehung zudem die Berufsordnung und die darin enthaltenen berufsethischen Grundsätze einhalten, wie etwa:

INHALT
Die FSP stellt ihren Mitgliedern eine Mustereinwilligungserklärung zur Verfügung, siehe <https://www.psychologie.ch/de/extranet/fsp/pages/datenschutz-es-betrifft-auch-dich>

- Respekt der Würde und Integrität der Person
- Offene, klare, sachliche Information über Grenzen und Möglichkeiten der Leistungen
- Sorgfältige und gewissenhafte Ausübung der Berufstätigkeit
- Vermeidung von Interessenkonflikten

Hinweis

Die Grundprinzipien der Berufsethik sind in der Berufsordnung der FSP festgehalten. Diese ist für alle FSP-Mitglieder zwingend einzuhalten. Siehe dazu auch das Kapitel Berufsethik im Alltag.

AUFKLÄRUNGSPFLICHT

Aus der Sorgfalts- und Treuepflicht ergibt sich auch die Pflicht der ausführenden Psycholog:innen zur korrekten Aufklärung der Klient:innen. Insbesondere ist über alle wichtigen Aspekte der Behandlung aufzuklären wie Kosten, Behandlungsmethode, Risiken, Schweigepflicht und Datenschutz.

Dabei richtet sich das Mass der Aufklärung nach den intellektuellen Fähigkeiten und Erfahrungen der Klient:innen. Die behandelte Person muss die Information verstehen und die Risiken und die Tragweite der Behandlung erfassen können. Zudem muss sie sich gestützt auf die Information eine Meinung bilden können, denn psychotherapeutische Interventionen sind einwilligungsbedürftig. Bei Urteilsunfähigen, die die behandlungsbezogene Einsichtsfähigkeit nicht besitzen, entscheiden die gesetzlichen Vertreter:innen. Urteilsfähige Minderjährige können auch ohne Einverständnis der gesetzlichen Vertretung einer Behandlung zustimmen.

DOKUMENTATIONS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT

Gestützt auf die Sorgfalts-, Treue und Rechenschaftspflicht, ist die beauftragte Person dazu verpflichtet, ihre Arbeit zu dokumentieren und die entsprechenden Dokumente aufzubewahren.

*Psycholog:innen
müssen sorgfältig
über ihre angebotenen
Leistungen aufklären.*

*Psycholog:innen
müssen die erbrachten
Leistungen dokumen-
tieren.*

FSP-Mitglieder haben explizit über die im Rahmen ihrer psychologischen Tätigkeit gemachten Feststellungen und die getroffenen Massnahmen ausreichende Aufzeichnungen zu machen und diese mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

Gesundheitsfachpersonen wie psychologische Psychotherapeut:innen und Neuropsycholog:innen sind aufgrund der kantonalen Gesundheitsgesetze verpflichtet, ein Patientendossier anzulegen und dieses mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Datenschutz in der Psychologiepraxis.

HAFTUNG

Führt eine unsorgfältige Durchführung des Auftrags bei Klient:innen zu einem Schaden, kann die verantwortliche Person (in der Regel die Psycholog:innen) schadensersatzpflichtig werden. Dabei bestimmt sich die Höhe des Schadensersatzes unter anderem auch nach dem Ausmass des Verschuldens (leichte Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz).

Da im Rahmen einer Selbstständigkeit durchaus Fehler passieren können, sollte der Abschluss einer Haftpflichtversicherung in Erwägung gezogen werden. Für die psychotherapeutische Tätigkeit ist sie obligatorisch. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Absichern dank Betriebsversicherungen.

BEENDIGUNG

Ein Auftragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien jederzeit aufgelöst werden. Erfolgt die Kündigung für die Gegenseite zur Unzeit, wird die kündigende Partei schadensersatzpflichtig. Die Kündigung kann schriftlich, mündlich oder stillschweigend erfolgen und muss grundsätzlich nicht begründet werden. Vertraglich vereinbarte Kündigungsfristen sind nicht zulässig.

Beendigung durch Psycholog:in. Besteht eine starke Kundenbindung, wie etwa bei Patientenverhältnissen, empfiehlt es sich, im Sinne der Sorgfalts- und Treuepflicht die Behandlung mit einem Austrittsgespräch zu beenden. Ist ein solches aufgrund der

*Psycholog:innen
haften bei unsorgfältig
erbrachten Leistungen.*

Umstände nicht möglich, ist es sinnvoll, die Kündigung schriftlich zu erläutern.

Beendigung durch Klient:in. Ein Spezialfall der Kündigung durch die auftraggebende Person ist die Terminabsage. Sie kann grundsätzlich jederzeit erfolgen. Erfolgt die Absage jedoch so kurzfristig, dass es nicht möglich ist, den Termin neu zu vergeben, wird die auftraggebende Person (in der Regel die Klient:innen) schadenersatzpflichtig, das heisst, der verpasste Termin darf verrechnet werden. In den Gesundheitsberufen hat sich eine Frist von 24 Stunden und darunter als unzeitige Terminabsage eingebürgert. Diese Frist sollte auf der Website aufgeführt sein und den Klient:innen in der ersten Sitzung mitgeteilt werden. Kosten für unzeitige Terminabsagen werden von den Krankenkassen nicht übernommen.

Leistungsabrechnung

Ist der Tarif nicht durch Vertrag oder Gesetz bestimmt, können Psycholog:innen die Höhe ihres Honorars selbst festlegen.
Anhang: 7_Berechnung Honorare

In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist die Wirtschaftsfreiheit verankert. Selbstständige Psycholog:innen können die Höhe ihres Honorars daher grundsätzlich selbst festlegen.

Bei der Abrechnung mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), der Invalidenversicherung (IV), der Unfallversicherung (UV) und der Militärversicherung (MV) müssen sich Leistungserbringer:innen (zum Beispiel psychologische Psychotherapeut:innen) an das vertraglich festgelegte Honorar (Tarif) halten und dürfen für Leistungen zulasten dieser Versicherungen keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz).

Wird über eine Privatversicherung abgerechnet, beispielsweise über eine Zusatzversicherung, gilt der in den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) der Versicherung festgelegte Tarif beziehungsweise der festgelegte jährliche Pauschalbetrag.

OBLIGATORISCHE KRANKENPFLEGE-VERSICHERUNG (GRUNDVERSICHERUNG)

Leistungserbringer:innen, die über die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen, sind verpflichtet, wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich zu handeln.

Psychotherapeut:innen. Mit der Einführung des Anordnungsmodells für die psychologische Psychotherapie per 1. Juli 2022 können psychologische Psychotherapeut:innen mit einer Berufsausübungsbewilligung und Organisationen der psychologischen Psychotherapie (OPP) eine kantonale Zulassungsbewilligung beantragen und nach deren Erteilung auf Anordnung hin die von ihnen erbrachten Leistungen über die OKP abrechnen. Detaillierte Informationen zur Berufsausübungs- und Zulassungsbewilligung finden Sie in den Kapiteln Berufsausübungsbewilligung und Zulassungsbewilligung.

Hinweis: Das Delegationsmodell gibt es seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr.

Anordnung. Die Abrechnung über die OKP setzt die Anordnung eines Facharztes oder einer Fachärztin voraus mit einem Weiterbildungstitel

- in Allgemeiner Innerer Medizin;
- in Psychiatrie und Psychotherapie;
- in Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder in Kinder- und Jugendmedizin oder
- durch einen Arzt oder eine Ärztin mit Schwerpunkt Psychosomatische und Psychosoziale Medizin der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin.

Eine Anordnung wird erstmalig für 15 Sitzungen ausgestellt. Soll die Therapie danach fortgesetzt werden, erstatten die psychologischen Psychotherapeut:innen vor Ablauf der angeordneten Anzahl Sitzungen den anordnenden Ärzt:innen Bericht. Der Bericht kann auch mündlich erfolgen. Die zweite Anordnung umfasst ebenfalls 15 Sitzungen.

Das Muster eines Anordnungsformulars für Ärzt:innen kann unter folgendem Link im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website heruntergeladen werden: www.psychologie.ch.

Ist eine Weiterführung der Therapie nach 30 Sitzungen notwendig, haben die psychologischen Psychotherapeut:innen einen Bericht an die anordnenden Ärzt:innen zu erstellen. Diese stellen bei den Vertrauensärzt:innen der zuständigen Krankenkasse einen Antrag für eine Kostengutsprache. Der Antrag muss eine Fallbeurteilung durch Fachärzt:innen mit einem Weiterbildungstitel in Psychiatrie und Psychotherapie oder in Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie enthalten. Bei einer Annahme des Antrags legen die zuständigen Vertrauensärzt:innen die Anzahl der zusätzlichen Sitzungen nach eigenem Ermessen fest.

Das Muster eines Antragsformulars zur Fortsetzung der psychologischen Psychotherapie nach der 30. Sitzung kann unter folgendem Link im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website heruntergeladen werden: www.psychologie.ch.

Kriseninterventionen oder Kurztherapien können einmalig für ein Maximum von 10 Sitzungen von allen Ärzt:innen mit einem Weiterbildungstitel angeordnet werden.

Tarif. Mit der Einführung des Anordnungsmodells wurde in den Kantonen ein provisorischer Tarif von 154.80 Franken pro Stunde festgelegt. In gewissen Kantonen besteht er weiterhin, in anderen Kantonen ist er per 31.12.2024 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses Praxisleitfadens laufen in den Kantonen entsprechende Festsetzungsverfahren zum provisorischen Tarif. Die FSP informiert laufend auf ihrer Website über den Stand der Verfahren. Der provisorische Tarif basiert auf einer mit den Tarifpartnern gemeinsam erarbeiteten Tarifstruktur (Tarifstruktur 1.0).

Die Tarifstruktur 1.0 sieht vor, dass auch Onlineinterventionen mit der OKP abgerechnet werden können (15 Sitzungen per Anordnung). Beachten Sie dazu die Qualitätsstandards Onlineinterventionen.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses Praxisleitfadens befindet sich die FSP in Verhandlungen über einen definitiven Tarif. Sollte dieser wider Erwarten niedriger ausfallen als der gegenwärtige provisorische Tarif, hätten die Krankenkassen ein Rückforderungsrecht.

Abrechnung von Personen in Weiterbildung (Assistenzpsychotherapeut:innen)

Verfügen psychologische Psychotherapeut:innen oder eine OPP über eine Zulassung mit entsprechender Zahlstellenregister-Nummer (ZSR-Nr.), können die von **Assistenzpsychotherapeut:innen** erbrachten Leistungen über diese mit der OKP abgerechnet werden.

Die Vergütung der Leistungen von Assistenzpsychotherapeut:innen ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Leitfadens in den Kantonen unterschiedlich geregelt. Beachten Sie hierzu die Website der FSP. Sie enthält im Mitgliederbereich eine Liste der aktuellen kantonalen Tarife.

Anfechtung. Lehnt die Krankenkasse eine Leistungsübernahme über die OKP ab, kann die betroffene Person (Patient:in) eine

beschwerdefähige Verfügung bei der Krankenkasse verlangen und diese innerhalb der geltenden Frist (in der Regel 30 Tage) anfechten. Die erste Beschwerdeinstanz ist die zuständige Krankenkasse – danach kann die Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht weitergezogen werden. Alternativ dazu kann sich die betroffene Person zwecks einer Schlichtung an die Ombudsstelle der Krankenversicherung (www.om-kv.ch) wenden.

Neuropsycholog:innen. Mit der Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) per 1. Januar 2022 können Neuropsycholog:innen und Organisationen der Neuropsychologie mit einer kantonalen Zulassungsbewilligung auf Anordnung hin die von ihnen erbrachten Leistungen über die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen. Detaillierte Informationen zur Zulassung finden Sie im Kapitel Zulassungsbewilligung.

Anordnung. Die OKP übernimmt je ärztliche Anordnung die Kosten von höchstens sechs Sitzungen. Pro Patient:in sind jährlich höchstens zwei ärztliche Anordnungen möglich.

Abrechnung von Personen in Weiterbildung (Assistenzneuropsycholog:innen)

Eine explizite Regelung im Neuropsychologie-Tarif gibt es für Assistenzneuropsycholog:innen nicht. Ihre Stunden werden gleich abgerechnet wie diejenigen der Fachneuropsycholog:innen.

Hinweis: In den kantonalen Anträgen für die Zulassung zur Abrechnung über die OKP wird nach Angaben zur Qualitätssicherung gefragt. Gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) haben die Verbände der Leistungserbringer:innen (FSP, ASP und SBAP) und der Versicherer (Krankenkassenverbände) gesamtschweizerisch geltende Verträge über die Qualitätsentwicklung (Qualitätsverträge) abzuschliessen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Leitfadens konnte noch kein Qualitätsvertrag zum Abschluss kommen. Gegenwärtig reicht der Hinweis der antragstellenden Person auf die für FSP-Mitglieder verbindliche Berufsordnung aus.

ZUSATZVERSICHERUNG

Die FSP führt eine Krankenkassenliste, auf der jährlich aktualisiert die Leistungen der Zusatzversicherungen aufgeführt werden. Anhang: 10 Krankenkassenliste

Zusätzlich zu den Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) bieten die meisten Krankenkassen ergänzende Leistungen mittels Zusatzversicherungen an. Es steht dabei jeder Kasse frei, im Rahmen der Zusatzversicherung Angebote zu gestalten; diese sind entsprechend vielfältig. Viele Zusatzversicherungen sehen eine Kostenbeteiligung vor, wenn Psychotherapien von psychologischen Psychotherapeut:innen durchgeführt werden. Das Ausmass und die Bedingungen variieren beträchtlich. So werden etwa maximale Therapiestundenzahlen oder Maximalbeiträge pro Jahr festgelegt, prozentuale oder absolute Kostenbeteiligungen angeboten, ärztliche Überweisungen und Berichte zuhanden der Vertrauensärzt:innen der Kassen verlangt. Der genaue Leistungsumfang einer Zusatzversicherung ist aus den jeweiligen AVB ersichtlich.

Grundvoraussetzung für die Rückvergütung der Kosten ist, dass die Patient:innen eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben und in dieser die Psychotherapie als Leistung vorgesehen ist.

Mit der Einführung des Anordnungsmodells bleiben bestehende Zusatzversicherungen grundsätzlich gültig, ausser sie wurden gekündigt oder angepasst.

Es ist aber zu beachten, dass gemäss stetiger Rechtsprechung der Gerichte Leistungen aus der OKP «Vorrang» gegenüber den Leistungen aus den Zusatzversicherungen haben. Daher sind alle angeordneten Psychotherapien über die OKP abzurechnen. Zudem gibt es einige Krankenkassen, die gestützt auf die oben erwähnte Praxis keine Leistungen aus der Zusatzversicherung übernehmen, wenn psychologische Psychotherapeut:innen über eine ZSR-Nummer verfügen. Daher kommen die Leistungen der Zusatzversicherungen in der Regel nur ergänzend zur Anwendung, etwa dann, wenn sie Leistungen anbieten, die nicht von der OKP übernommen werden.

Gegenwärtig übernehmen gemäss Krankenkassenliste einige Krankenkassen Leistungen von Psycholog:innen FSP.

Anfechtung: Lehnt die Krankenkasse eine Leistungsübernahme über die Zusatzversicherung ab, kann die betroffene Person (Patient:in) eine beschwerdefähige Verfügung bei der Krankenkasse verlangen und diese innerhalb der geltenden Frist (in der Regel 30 Tage) anfechten. Die erste Beschwerdeinstanz ist die zuständige Krankenkasse – danach kann die Beschwerde an das Zivilgericht weitergezogen werden. Alternativ kann sich die betroffene Person zwecks einer Schlichtung an die Ombudsstelle der Krankenversicherung (www.om-kv.ch) wenden.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Leitfadens hat die FSP mit der Versicherungsgesellschaft AXA einen Vertrag abgeschlossen, der vorsieht, dass die von FSP-Mitgliedern (Psycholog:innen und psychologische Psychotherapeut:innen) erbrachten gesundheitspräventiven Leistungen von der AXA-Krankenzusatzversicherung vergütet werden. Die AXA übernimmt dabei 75 Prozent der Kosten bis zu einem Kostendach von 500 Schweizer Franken innerhalb von drei Kalenderjahren. Interessierte FSP-Mitglieder können sich im Mitgliederbereich der FSP-Website registrieren.

INVALIDENVERSICHERUNG, UNFALLVERSICHERUNG, MILITÄRVERSICHERUNG

Die Invalidenversicherung (IV) bezahlt Psychotherapien bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, wenn die Therapie unmittelbar der Eingliederung ins Erwerbsleben oder aber der Behandlung von Geburtsgebrechen dient.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), das für die Invalidenversicherung zuständig ist, hat mit den Verbänden FSP, ASP und SBAP einen Vertrag ausgehandelt, der die Kostenübernahme regelt. Wer über die IV abrechnen möchte, muss zuerst dem Tarifvertrag beitreten und sich anschliessend in die Therapeut:innenliste des Bundesamts für Sozialversicherungen eintragen lassen (BSV-Liste). Um dem Tarifvertrag beizutreten, informieren Sie sich im Mitgliederbereich der FSP-Webseite.

Dazu berechtigt sind psychologische Psychotherapeut:innen mit einer Berufsausübungsbewilligung und dem Fachtitel (oder der

Qualifizierte psychologische Psychotherapeut:innen können im Rahmen der IV eine Tarifvereinbarung eingehen.

Bestätigung der Gleichwertigkeit ihrer Aus- und Weiterbildung). Die Tarifvereinbarung kann bei der FSP angefordert und muss unterzeichnet mit den erforderlichen Dokumenten der FSP wieder eingereicht werden. Erfüllt das Dossier alle notwendigen Kriterien, werden die Angaben an das BSV weitergeleitet. Der Vertrag enthält die Verfahrensbestimmungen zur Anmeldung von Therapien und zur Rechnungsstellung. Das BSV erhebt für den Eintrag in die Psychotherapeut:innenliste keine zusätzliche Gebühr.

Gemäss Beschluss der Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) findet der mit der IV vereinbarte Tarifvertrag auch in der Unfallversicherung (UV) und der Militärversicherung (MV) Anwendung. Bei Leistungen nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) gilt das Naturalleistungsprinzip. Das bedeutet, dass die Versicherung die Pflegeleistungen den Ärzt:innen, psychologischen Psychotherapeut:innen und Heilanstalten schuldet und nicht der versicherten Person.

Seit dem 1. Juli 2023 gilt der provisorische Tarif des Anordnungsmodells von 154.80 Schweizer Franken pro Stunde auch für die IV – seit dem 1. November 2023 für die Unfall- und Militärversicherung.

Ab dem 1. April 2025 können die Leistungen von Assistenzpsychotherapeut:innen mit einem Abschlag von 10% verrechnet werden.

Hinweis

Um auf die Liste des BSV aufgenommen zu werden, reichen FSP-Mitglieder mit Psychotherapie-Fachtitel die Beitrittserklärung zum Tarifvertrag und eine Kopie der Praxisbewilligung ein an: FSP, Effingerstrasse 15, 3008 Bern. Vermerk: Liste BSV

OPFERHILFE (OH)

Sind psychologische Psychotherapeut:innen zur Abrechnung mit der Unfall- oder mit der Krankenversicherung (OKP) zugelassen, können ihre Leistungen von den kantonalen Opferhilfestellen vergütet werden – jedoch nur subsidiär. Also erst dann, wenn die Täterschaft, andere verpflichtete Personen, Versicherungen oder Institutionen keine oder keine genügende Leistung erbringen.

Die Opferhilfe bezahlt nur subsidiär.

Die Kostenübernahme erfolgt im Rahmen einer Kostengutsprache. Ist eine psychologische Psychotherapie notwendig, hat sich das Opfer (Patient:in) um eine Anordnung zu bemühen. Dabei übernimmt die Opferhilfestelle den Selbstbehalt und, falls noch nicht durch andere Krankheit ausgelöst, auch die Franchise.

Im Rahmen der Soforthilfe übernimmt die Opferhilfestelle in der Regel bis zu 10 Psychotherapiesitzungen. Der Stundenansatz liegt je nach Kanton zwischen 142 und 150 Schweizer Franken.

Rechnungsstellung und Betreuung

RECHNUNGSSTELLUNG ZULASTEN DER OKP

Rechnungen zulasten von Sozialversicherungen müssen bestimmte formale Voraussetzungen erfüllen.

Rechnungen gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) und Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) müssen gemäss den Vorgaben des Forum Datenaustausch elektronisch (XML-Format) erfolgen. Dafür wird eine entsprechende Softwarelösung benötigt, die in die gängigen Praxisinformationssysteme (z.B. Ärztekasse, Psyfile) integriert ist.

Rechnungen werden von den Krankenkassen nur akzeptiert, wenn sie den Anforderungen des PsyTarif entsprechen. Informationen dazu finden Sie im Mitgliederbereich der FSP Webseite im Handbuch Tarifstruktur.

Hinweis: Psychologische Psychotherapeut:innen, die über die OKP abrechnen, sind verpflichtet, den zuständigen Bundesbehörden die Daten bekannt zu geben, die benötigt werden, um die Wirtschaftlichkeit und Qualität der erbrachten Leistungen zu überwachen. Dazu gehören etwa die folgenden Angaben:

- Art der ausgeübten Tätigkeit, Einrichtung und Ausstattung sowie Rechtsform
- Anzahl Beschäftigte und Ausbildungsplätze
- Anzahl Patient:innen in anonymisierter Form
- Art, Umfang und Kosten der erbrachten Leistungen

Die befragten natürlichen und juristischen Personen sind zur Auskunft verpflichtet. Die Angaben werden vom Bundesamt für Statistik erhoben und sind kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: Die FSP führt Datenerhebungen bei ihren psychologischen Psychotherapeut:innen durch, die im Anordnungsmodell arbeiten. Dies ist ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Verhandlungen über einen angemessenen endgültigen Tarif. Die erhobenen Daten werden in der Datensammlung Psydata gespeichert.

RECHNUNGEN FÜR SELBSTZAHLER, ZUSATZVERSICHERUNGEN USW.

*Im Anhang finden Sie
Vorlagen für Rech-
nungen und Mahnungen.
Anhang: 13_ Vorlage_
Rechnung*

Obwohl Gestaltung und Format einer Rechnung frei wählbar sind, bestehen gewisse formale Anforderungen an Rechnungen:

- Die rechnungsstellende Person muss mit Namen und Ort genannt werden (Praxis XY, Person Muster, Musterlingen)
- Aus der Rechnung muss die erbrachte Leistung eindeutig identifizierbar sein (Datum, Art, Gegenstand, Umfang oder Zeitraum)
- Entgelt für die Leistung
- Kontonummer (IBAN)
- Eventuell der anwendbare Mehrwertsteuersatz (MWST)
- Eventuell zu verrechnende Spesen (z. B. Fahr- und Bahnspesen)

Hinweis

Es empfiehlt sich, ein spezielles Konto (Bank oder Postfinance) für die Klientenzahlungen zu eröffnen

VERJÄHRUNG

*Rechnungen im
Gesundheits-
bereich verjähren
nach fünf Jahren.*

Honorarforderungen von Psycholog:innen im Gesundheitsbereich verjähren gegenüber Patient:innen nach fünf Jahren.

Für psychologische Dienstleistungen ausserhalb der Gesundheitsbranche gilt möglicherweise die zehnjährige Verjährungsfrist. Da die Rechtslage diesbezüglich nicht definitiv geklärt ist, empfiehlt sich, von einer fünfjährigen Frist auszugehen.

Gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) verjähren Forderungen nach fünf Jahren – gegenüber Privatversicherungen (Zusatzversicherungen) bereits nach zwei Jahren.

Forderungen aus einem Verlustschein, etwa für den ungedeckten Teil der Forderungen nach durchgeführter Betreuung, verjähren nach 20 Jahren.

MAHNUNG UND BETREIBUNG

Bei offenen Rechnungen kann eine Betreibung eingeleitet werden.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Klient:innen ihre Rechnungen nicht begleichen. In einem solchen Fall sollte die säumige Person schriftlich aufgefordert werden, den ausstehenden Betrag innert einer zumutbaren Frist zu zahlen. Diese ist frei wählbar. Bei Erstmahnungen ist eine Frist von 30 Tagen üblich und bei Zweitmahnungen eine Frist von 10 bis 15 Tagen.

Mit der Zustellung dieser Mahnung gerät der Schuldner in Zahlungsverzug, auch wenn das Schreiben nicht explizit als «Zahlungsaufforderung» oder «Mahnung» deklariert ist. Ab diesem Zeitpunkt werden zudem Verzugszinsen geschuldet.

Das Gesetz sieht ohne anderslautende Vereinbarung einen Zins von 5 Prozent vor. Kommt die säumige Person der Zahlungsaufforderung nicht nach, empfiehlt es sich – obwohl gesetzlich nicht vorgeschrieben –, eine zweite, letzte Mahnung zu verschicken. Wird die Forderung auch nach dieser nicht beglichen, kann der betreibungsrechtliche Weg eingeschlagen werden.

Dabei ist zu beachten, dass Psycholog:innen dem Berufsgeheimnis unterstehen. Dieses kann bereits verletzt werden, wenn bekannt gegeben wird, dass ein Behandlungsvertrag mit einer zu behandelnden Person besteht, oder wenn Rückschlüsse auf den Gläubiger (Psycholog:in) möglich sind. Daher braucht es im Vorfeld einer Betreibung eine Entbindung durch die zuständige kantonale Stelle (in der Regel die Gesundheitsdirektion). Eine solche Entbindung kann auch in einem kantonalen Gesundheitsgesetz enthalten sein, wie es etwa die Kantone Zug, Luzern und Aargau vorsehen.

Bevor die Betreibung beantragt wird, sollte zuerst beim zuständigen Betreibungsamt am Wohnsitz des Schuldners geklärt werden, ob bereits laufende Beteiligungen oder bestehende Verlustscheine vorliegen. Ist das der Fall, wären die Erfolgchancen einer Betreibung gering.

Entschliesst sich der Gläubiger (Psycholog:in) für eine Betreibung, ist dem Betreibungsamt das Beteiligungsformular zuzustellen. Nach der Begleichung der Beteiligungskosten stellt es dem Schuldner den Zahlungsbefehl zu.

Folgende Schritte sind dabei möglich:

- Der Schuldner zahlt die geforderte Summe samt Betreibungskosten. Der Fall ist abgeschlossen.
- Der Schuldner unternimmt nichts und erhebt auch keinen Rechtsvorschlag. In diesem Fall besteht frühestens 20 Tage nach Zustellung des Zahlungsbefehls die Möglichkeit, die Betreibung fortzusetzen. Hierfür muss das Formular «Begehren um Fortsetzung der Betreibung» ausgefüllt werden.
- Der Schuldner bestreitet die Forderung und erhebt innert 10 Tagen Rechtsvorschlag. Der Rechtsvorschlag hat zur Folge, dass der Gläubiger innerhalb eines Jahres vor einem Richter belegen muss, dass die Forderung zu Recht besteht. Liegt ihm ein Gerichtsurteil oder eine Schuldanerkennung (zum Beispiel Vertrag) vor, ist dies verhältnismässig einfach zu bewerkstelligen.
- Bevor die Klage erhoben wird, muss die zuständige kantonale Aufsichtsbehörde die psychologische Fachperson von der Schweigepflicht entbinden. In diesem Fall ist der Aufwand genau abzuschätzen, denn möglicherweise rentiert er sich für den ausstehenden Betrag von wenigen Therapiestunden nicht. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Rechtsauskunft zurückzugreifen, die FSP-Mitgliedern zusteht.
- Da bei vielen Berufsgruppen der Psychologie keine Aufsichtsbehörde vorhanden ist, ist auch keine Berufsgeheimnisentbindung von übergeordneter Stelle möglich. Daher empfiehlt es sich, im Behandlungsvertrag vorzusehen, dass für den Fall der Eintreibung der Zahlung die psychologische Fachperson vor den zuständigen Behörden und vor Gericht vom Berufsgeheimnis entbunden ist.

Hinweis: Da eine Betreibung in der Regel aufwendig ist, kann es sich durchaus lohnen, ein Inkassoinstitut mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Ein solches finden Sie etwa auf der Mitgliederliste des Verbands Inkasso Suisse. Die anfallenden Inkassogebühren können meistens der Website des jeweiligen Instituts entnommen werden.

In den Kantonen, die keine gesetzliche Entbindung in einem Inkassofall vorsehen, braucht es eine entsprechende Entbindung vom Berufsgeheimnis.

Berufs- und Amtsgeheimnis

Psycholog:innen müssen Stillschweigen bewahren.

Aufgrund der Sorgfalts- und Treuepflicht ist die beauftragte Person (Psycholog:in) dazu verpflichtet, Stillschweigen über den Auftrag und dessen Inhalt zu bewahren. Da diese Schweigepflicht gerade bei Auftragsverhältnissen mit starker persönlicher Bindung von grosser Bedeutung ist, hat der Gesetzgeber zusätzliche gesetzliche Grundlagen geschaffen. Besonders geschützt ist das Vertrauensverhältnis zwischen Klient:innen und den Angehörigen spezieller Berufsgruppen wie Geistlichen, Rechtsanwält:innen, Ärzt:innen, Apotheker:innen, Psycholog:innen (Psychotherapeut:innen).

BERUFSGEHEIMNIS

Psycholog:innen sind an das Berufsgeheimnis gebunden und müssen Stillschweigen bewahren.

Psycholog:innen und deren Hilfspersonen (Praktikant:innen, Pflege-, Praxis- und Sekretariatspersonal, IT-Spezialist:innen und Weitere) unterstehen dem strafrechtlich geschützten Berufsgeheimnis. Sie riskieren eine Geldstrafe und schlimmstenfalls eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, wenn sie unbefugt Geheimnisse offenbaren, die ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden sind oder die sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben.

In den folgenden Fällen ist eine Weitergabe von vertraulichen Informationen jedoch zulässig:

Entbindung durch Patient:in. Liegt eine Einwilligung der betroffenen Person vor, machen sich Psycholog:innen bei der Offenbarung eines Berufsgeheimnisses nicht strafbar. Die betroffene Person muss allerdings über die Daten aufgeklärt werden, die bearbeitet werden, und sie muss urteilsfähig sein. Die Entbindung kann schriftlich, mündlich oder stillschweigend erteilt werden. Aus Beweisgründen sollte sie schriftlich erfolgen und Umfang und Verwendungszweck der Informationen umschreiben.

Entbindung durch eine Behörde. Auf begründetes Gesuch hin kann die zuständige Behörde (zum Beispiel kantonale Gesundheitsdirektion) jemanden vom Berufsgeheimnis entbinden. Ist für den Entscheid, ob eine Weitergabe der Daten erlaubt ist oder

nicht, eine umfassende Interessenabwägung nötig, kann diese an dieselbe Behörde delegiert werden.

Hinweis: Fehlt für eine spezifische Psychologieberufsgruppe eine Aufsichtsbehörde, kann die Entbindung nur durch die betroffene Person erfolgen.

DAS AMTSGEHEIMNIS

Auch Psycholog:innen im öffentlichen Dienst sind an das Amtsgeheimnis gebunden und müssen Stillschweigen bewahren.

Angestellte im öffentlichen Dienst und Personen, die im Auftrag von Bund, Kantonen oder Gemeinden Aufgaben (beispielsweise Gutachten) erledigen, unterstehen dem Amtsgeheimnis. Sie riskieren eine Geldstrafe und schlimmstenfalls eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, wenn sie ein Geheimnis preisgeben, das ihnen infolge ihrer Anstellung anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben.

Entbindung: Eine Weitergabe von vertraulichen Informationen ist zulässig beim Vorliegen einer schriftlichen Einwilligung durch die vorgesetzte Behörde.

Hinweis: Im öffentlichen Dienst angestellte Psycholog:innen müssen sich sowohl vom Berufsgeheimnis wie auch vom Amtsgeheimnis entbinden lassen, wenn sie vertrauliche Informationen weitergeben wollen.

GESETZLICHE AUSNAHMEN VOM BERUFSGEHEIMNIS

Es gibt Bestimmungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts, die vorsehen, dass Psycholog:innen ohne konkrete Entbindung eine Mitteilung an Aussenstehende machen dürfen. Nachfolgend eine kurze Übersicht:

Rechtfertigender Notstand. Wer das Berufsgeheimnis verletzt, um eigene oder fremde, wichtige Rechtsgüter wie den Schutz von Leib und Leben vor einer unmittelbaren und nicht anders abwendbaren Gefahr zu schützen, handelt grundsätzlich im Sinne des Strafrechts rechtmässig.

Auskunft an Eltern. Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes und umfasst ein Entscheidungs-, Anhörungs- und

Auskunftsrecht betreffend Zustand und Entwicklung des Kindes. Eltern üben die elterliche Sorge unabhängig von ihrem Zivilstand in der Regel gemeinsam aus. Trotzdem kann jeder Elternteil sein Auskunftsrecht ohne Zustimmung des anderen beanspruchen. Eltern ohne elterliche Sorge haben ebenfalls ein Auskunftsrecht und brauchen somit keine Einwilligung des sorgerechtsberechtigten Elternteils. In begründeten Fällen darf die Auskunft an die Eltern oder an einen Elternteil verweigert werden. Beachten Sie dazu auch den Abschnitt Auskunftsrecht im Kapitel Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung.

Ist das minderjährige Kind bereits urteilsfähig, muss die Entbindung vom Berufsgeheimnis beim Kind eingeholt werden.

Melderechte im Kindesschutz. Personen, die dem Berufsgeheimnis unterstellt sind, wie Psycholog:innen, können gemäss dem Kindesschutzrecht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Meldung erstatten, wenn die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines Kinds gefährdet erscheint.

Melderechte im Erwachsenenschutz. Personen, die dem Berufsgeheimnis unterstellt sind, wie Psycholog:innen, können gemäss dem Erwachsenenschutzrecht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Meldung erstatten, wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begehen könnte, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt.

Kantonales Melderecht. Die meisten kantonalen Gesundheitsgesetze sehen vor, dass Gesundheitsfachpersonen (Psycholog:innen) den zuständigen Behörden Wahrnehmungen melden können, die auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen Leib und Leben, die öffentliche Gesundheit oder die sexuelle Integrität schliessen lassen.

Hinweis: Der Bundesgesetzgeber hat in den oben erwähnten Fällen bewusst keine Meldepflicht vorgesehen, um die Patient:innen-Therapeut:innen-Beziehung nicht zu gefährden. Mit dem Melderecht können betroffene Psycholog:innen nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie eine Meldung machen möchten.

In einzelnen Kantonen gibt es Meldepflichten bei ungewöhnlichen Todesfällen. Diese sind jedoch in der Rechtslehre nicht unumstritten.

Krankenkassen können in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zusätzliche Informationen verlangen.

Auskunft gegenüber Versicherungen. Gemäss dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) sind Leistungserbringer:innen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wie beispielsweise psychologische Psychotherapeut:innen und Neuropsycholog:innen dazu verpflichtet, auf der Rechnung an die Krankenkasse Diagnosen und Prozeduren codiert aufzuführen, damit die Wirtschaftlichkeit der Leistung überprüft werden kann. Die Auskunftspflicht beschränkt sich somit auf diejenigen Angaben, die für die Berechnung der Vergütung und die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Leistungen notwendig sind. Die Krankenkasse kann noch zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur verlangen, ohne dass Patient:innen persönlich in die Datenherausgabe einwilligen müssen. Dabei beschränkt sich die Auskunftspflicht auf die notwendigen und geeigneten Daten. Aus der Auskunftspflicht lässt sich aber nicht ableiten, dass die Krankenkasse ein Einsichtsrecht in das gesamte Dossier von Patient:innen hat.

Leistungserbringer:innen sind in begründeten Fällen berechtigt und auf Verlangen der Patient:innen auf jeden Fall dazu verpflichtet, besonders sensible Daten nur an die Vertrauensärzt:innen weiterzugeben.

Zusatzversicherungen gegenüber besteht grundsätzlich keine Auskunftspflicht.

Im Gegensatz zum KVG gibt es bei den Zusatzversicherungen keine gesetzlichen Bestimmungen, die eine Auskunftspflicht gegenüber den Krankenkassen vorsehen. Verlangt die Krankenkasse (Zusatzversicherung) einer versicherten Person eine Auskunft zu einer laufenden Behandlung, brauchen psychologische Psychotherapeut:innen daher eine Entbindung von den Patient:innen. In der Regel enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Krankenkassen (Zusatzversicherung) eine Generalvollmacht, die die Leistungserbringer:innen von ihrer Schweigepflicht gegenüber der Krankenkasse entbinden. Da solche pauschalen Einwilligungserklärungen nichtig sind, müssen die psychologischen Psychotherapeut:innen die Entbindung bei den Patient:innen einholen, bevor die Fragen der Krankenkasse (Zusatzversicherung) beantwortet werden dürfen.

ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT

*Psycholog:innen können
Zeugnis verweigern.*

Da das Berufsgeheimnis auch gegenüber Behörden gilt, müssen Psycholog:innen entbunden werden (siehe oben Abschnitte Berufs- und Amtsgeheimnis), bevor sie in einem Zivil- oder einem Strafprozess mitwirken können. Ausnahmsweise dürfen Psycholog:innen trotz vorliegender Entbindung die Aussage verweigern, wenn sie glaubhaft begründen können, dass das Interesse an der Geheimhaltung dasjenige der Wahrheitsfindung übersteigt. An die Glaubhaftmachung dieses Interessenkonflikts dürfen die Gerichte jedoch keine hohen Anforderungen stellen. So reicht es in der Regel aus, wenn Psycholog:innen glaubhaft darlegen können, dass eine Aussage unvereinbar ist mit den berufsethischen Grundsätzen der Berufsordnung der FSP.

Das Zeugnisverweigerungsrecht von Psycholog:innen in einem Zivilverfahren ist in der Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt. Das Zeugnisverweigerungsrecht von Psycholog:innen in einem Strafverfahren ist in der Strafprozessordnung (StPO) geregelt.

Datenschutz in der Psychologiepraxis

Bei der Bearbeitung von Daten der Patient:innen und Klient:innen ist zusätzlich zum Berufsgeheimnis auch das Datenschutzgesetz einzuhalten.

Psycholog:innen bearbeiten im Rahmen ihrer Tätigkeit personenbezogene Daten ihrer Klient:innen und Patient:innen. Sie unterstehen im Umgang mit diesen Daten dem Berufsgeheimnis und zusätzlich auch der Datenschutzgesetzgebung. Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) sorgt dafür, dass Personendaten nicht missbräuchlich bearbeitet – das heisst nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, als bei der Datenbeschaffung angegeben wurde. Das Datenschutzgesetz enthält konkrete Prinzipien, sogenannte Bearbeitungsgrundsätze für die Bearbeitung, die immer eingehalten werden müssen.

Je grösser das Unternehmen, desto komplexer ist die Einhaltung.

Wenn Sie ein Unternehmen führen, haben Sie sich nicht nur an die Grundsätze der Datenbearbeitung zu halten, sondern müssen auch dafür sorgen, dass die notwendigen Einwilligungen eingeholt, nicht übermässig viele Daten bearbeitet und alle Daten korrekt und sicher abgelegt werden, damit sie bei Bedarf wieder auffindbar sind und keine unberechtigten Personen Zugriff erhalten. Als Unternehmer:in verfügen Sie unter Umständen auch über Daten von Mitarbeitenden und Dienstleister:innen. Auch diese Daten sind gesetzeskonform zu bearbeiten. Je grösser das Unternehmen ist, desto mehr muss dokumentiert werden.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen zum Datenschutz erhalten Sie nachfolgend. Zusätzliche Merkblätter und Musterunterlagen finden Sie im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website unter folgendem Link: <https://www.psychologie.ch/de/extranet/fsp/pages/datenschutz-es-betrifft-auch-dich>.

PERSONENDATEN

Das Datenschutzgesetz regelt den Umgang mit Personendaten. Den Begriff der Personendaten definiert das Datenschutzgesetz weit. Er umfasst alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Zudem legt es fest, dass genetische und biometrische Daten, Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre sowie Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten als besonders schützenswert gelten. Grundsätzlich sind alle

Personendaten schützenswert. Aber die Bearbeitung von besonders schützenswerten Daten muss noch strikter auf das Nötigste beschränkt werden, und es sind zusätzliche technische Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sofern für die Bearbeitung eine Einwilligung eingeholt werden muss, hat diese ausdrücklich (in der Regel schriftlich) zu erfolgen, und die Datenbearbeitung muss präzise umschrieben werden.

Zu den Personendaten, die in Psychologiepraxen bearbeitet werden, gehören beispielsweise:

- Stamm und Kontaktdaten von Patient:innen, Mitarbeitenden, Ansprechpersonen von Dienstleister:innen oder anderen Gesundheitseinrichtungen (zum Beispiel Name, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum)
- Aufzeichnungen über den Verlauf einer Behandlung, Symptombeschreibungen, Diagnosen, Verordnungen, Reaktionen, Medikationen usw.
- Sozialversicherungsstatus
- Daten über die Intimsphäre wie etwa Gesundheitszustand, Sexualleben oder Gefühlswelt
- Daten zu Mitarbeitenden und zum Anstellungsverhältnis inklusive Leistungsbeurteilungen und Lohnabrechnungen

Reine Sachdaten oder Kennzahlen zum Unternehmen, wie zum Beispiel der Umsatz, unterliegen dem Datenschutzgesetz nicht.

GRUNDSÄTZE DER BEARBEITUNG

Für jeden Umgang mit Personendaten, wie etwa Beschaffung, Aufbewahrung, Verwendung, Umarbeitung, Bekanntgabe, Archivierung und Vernichtung von Daten, gelten folgende Grundsätze:

- Personendaten müssen **rechtmässig** bearbeitet werden. Das ist dann der Fall, wenn die geltende Rechtsordnung und die Datenschutzvorgaben eingehalten werden.
- Die Bearbeitung hat nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zu erfolgen, also so, wie es die betroffene Person erwarten kann. Auch muss sie verhältnismässig sein. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie nur diejenigen Daten bearbeiten dürfen,

Psycholog:innen müssen bei der Bearbeitung von Personendaten die Grundsätze des Datenschutzgesetzes einhalten.

die für die Erbringung der vertraglichen Leistung benötigt werden und für die Erfüllung der Aufgabe oder die Erreichung des angegebenen Zwecks geeignet und notwendig sind. So wäre beispielsweise die standardmässige Frage nach der Konfession der Patient:innen nicht zulässig, da diese Angabe für die Behandlung in der Regel nicht von Relevanz ist.

- Ist der Zweck erfüllt und besteht keine Aufbewahrungspflicht, sind die Personendaten zu vernichten oder zu anonymisieren. Siehe auch Kapitel Aktenführung – Aufbewahrung und Löschung.
- Wer Personendaten bearbeitet, muss sich ihrer Richtigkeit vergewissern. Sind die Personendaten nicht korrekt, sind sie zu berichtigen oder zu löschen.
- Psycholog:innen haben gegenüber betroffenen Personen (unter anderem Patient:innen) eine Informations- und Aufklärungspflicht. Psycholog:innen haben die Patient:innen über die Datenbearbeitung in verständlicher Art und Weise zu informieren. Insbesondere haben sie offenzulegen, zu welchem Zweck die Personendaten erhoben und bearbeitet werden und an welche Kategorien von Empfängern eine Weitergabe der Daten erfolgt. Diese Informationspflicht gilt nicht nur für heikle Daten oder überraschende Bearbeitungen, sondern für jede Bearbeitung von Personendaten.
- Psycholog:innen setzen für eine ausreichende Information entsprechende Aufklärungsformulare ein, die nach erfolgter Information durch die Patient:innen unterzeichnet werden.

Hinweis: Psychologiepraxen sollten zur Schaffung von Transparenz eine Einwilligungs- und eine Datenschutzerklärung bereitstellen, in denen über die Bearbeitung aufgeklärt wird. Entsprechende Muster finden Sie im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website unter folgendem Link: <https://www.psychologie.ch/de/extranet/fsp/pages/datenschutz-es-betrifft-auch-dich>

VERANTWORTLICHKEIT DER PSYCHOLOGIEPRAXIS

Verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben ist die Psychologiepraxis respektive die Inhaber:innen bei Einzelunternehmen und/oder Personengesellschaften. Sind Sie die verantwortliche Person, haben Sie insbesondere dafür zu sorgen, dass die Persönlichkeits-

und Grundrechte Ihrer Patient:innen sowie der Mitarbeitenden geschützt sind. Sie haben somit die Prozesse und die Infrastruktur für Ihr Unternehmen so zu definieren, dass die vorgängig aufgeführten Bearbeitungsgrundsätze eingehalten werden.

Wünscht oder benötigt eine Psychologiepraxis Unterstützung bei der Umsetzung der Datenschutzanforderungen, hat sie die Möglichkeit, interne oder externe Datenschutzberater:innen beizuziehen. Datenschutzberater:innen sorgen für die rechtskonforme Einhaltung des Datenschutzgesetzes im Unternehmen und sind primäre Anlaufstelle von Aufsichtsbehörden bei Fragen zum Umgang mit Daten in den jeweiligen Unternehmen. Datenschutzberater:innen sind für privatrechtlich geführte Psychologiepraxen freiwillig und keine gesetzliche Pflicht.

Hinweis: Die FSP stellt ihren Mitgliedern auf ihrer Website diverse weiterführende Informationen zum Datenschutz inklusive Musterdokumenten zur Verfügung. Zudem verfügt der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte über eine kostenlose Telefonhotline und über gut aufbereitete Informationen auf seiner Website.

DATENSICHERHEIT

Die Datensicherheit ist durch den Einsatz technischer und organisatorischer Massnahmen zu gewährleisten.

Personendaten müssen vor unberechtigten Zugriffen, vor Veränderungen sowie vor Verlust geschützt werden. Dies gilt auch bei der Bekanntgabe von Daten. Die Psychologiepraxis hat entsprechende technische und organisatorische Massnahmen für die Datensicherheit zu treffen. Die zu wählenden technischen und organisatorischen Massnahmen richten sich grundsätzlich nach dem Risiko. Es sind die Vorgaben zur Datensicherheit in der Verordnung über den Datenschutz (DSV) zu beachten.

Beispiele für technische und organisatorische Massnahmen sind Zugriffsbeschränkungen auf Systeme und physische Daten (zum Beispiel Papierakten), Datensicherungen (Backups) oder Schulungen von Mitarbeitenden.

Im Berufsalltag von besonderer Bedeutung sind die Übermittlung von besonders schützenswerten Personendaten per Mail und die Durchführung von Onlineinterventionen per Videokonferenz. Wenn Unternehmer:innen Daten per E-Mail bekannt geben

möchten oder Therapien online durchgeführt werden, muss die Bekanntgabe durch Massnahmen wie Verschlüsselung gesichert werden. Auf die Verschlüsselung kann nur verzichtet werden, wenn Patient:innen umfassend über die Risiken aufgeklärt wurden (Abfangen des E-Mails durch Dritte, Versand an eine falsche Adresse usw.) und ihre (vorzugsweise schriftliche) Einwilligung hierfür gegeben haben.

MELDEPFLICHT DATENSICHERHEITSVERLETZUNG

Eine Verletzung der Datensicherheit liegt vor, wenn die Vertraulichkeit, die Integrität oder die Verfügbarkeit der Personendaten verletzt wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Daten

- verloren gehen,
- versehentlich oder unerlaubt gelöscht, vernichtet oder verändert werden oder
- für nicht berechnigte Personen zugänglich sind oder diese Einsicht in die Daten erhalten.

Eine Verletzung der Datensicherheit kann sowohl durch externe Dritte als auch durch Mitarbeitende erfolgen, die fahrlässig handeln oder ihre Kompetenzen missbrauchen. In beiden Fällen hat die Meldung durch den Verantwortlichen zu erfolgen – das heisst bei Psychologiepraxen durch die Inhaber:innen.

Datensicherheitsverletzungen könnten beispielsweise verursacht werden durch:

- Menschliches Versagen (bspw. Versand von Patientendaten an unberechtigte Dritte, «falscher E-Mail-Adressat»)
- Kriminelle Handlungen (Hacking)
- Malware (Einschleusen von Schadsoftware)
- Verlust oder Diebstahl von Geräten (zum Beispiel Laptops), Datenträgern (zum Beispiel USB-Sticks, Festplatten, CD/DVD) oder Papierunterlagen

Bei hohen Risiken für die betroffene Person muss der Vorfall dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten EDÖB gemeldet werden.

Eine Verletzung der Datensicherheit, die zu einem hohen Risiko für die Persönlichkeitsrechte oder die Grundrechte der betroffenen Personen führt, ist so rasch wie möglich dem EDÖB zu melden. Von einer Meldung kann nur abgesehen werden, wenn die

Datensicherheitsverletzung keine oder nur geringe Auswirkungen auf die betroffenen Personen hat (sogenannte Bagatellfälle).

Die Meldung hat über das vom EDÖB auf seiner Website zur Verfügung gestellte Tool EDOEB DataBreach (admin.ch) zu erfolgen.

AUSKUNFTSRECHT DER BETROFFENEN

Klient:innen haben das Recht, ohne Angabe von Gründen kostenlos Auskunft über die sie betreffenden Daten und deren Bearbeitung zu erhalten, vorausgesetzt, es liegen keine Gründe vor, unter denen eine Auskunft verweigert, eingeschränkt oder aufgeschoben werden kann. Siehe auch die weiterführenden Ausführungen zum Auskunftsrecht im Kapitel Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung.

FÜHRUNG EINES VERZEICHNISSES DER BEARBEITUNGSTÄTIGKEITEN

Die verantwortliche Person, die eine umfangreiche Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten (zum Beispiel Gesundheitsdaten) oder ein Profiling (automatisierte Bewertung persönlicher Aspekte) mit hohem Risiko vornimmt, hat ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten zu führen. Aufgrund der Sensitivität der Gesundheitsdaten wird Psychologiepraxen (Psycholog:innen) empfohlen, zumindest ein Verzeichnis mit Bearbeitungstätigkeiten zu führen, bei denen die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten im Fokus steht (zum Beispiel Führung und Verwaltung der Patientendossiers oder Verwaltung der Daten von Patient:innen zur Abrechnung der Sozialversicherungen).

DATENBEARBEITUNG DURCH AUFTRAGS- BEARBEITER

Wenn Sie Dienstleister:innen (sog. Auftragsdatenbearbeiter) für die Bearbeitung von Personendaten beiziehen, muss mit diesen eine bestimmte Form von Verträgen (Auftragsdatenbearbeitungsvertrag [ADV]/Data Protection Agreement [DPA]) abgeschlossen werden. Eine Auftragsbearbeitung liegt beispielsweise bei einer

Personen, über die Daten gesammelt werden, haben ein Auskunftsrecht.

Personendaten dürfen unter bestimmten Voraussetzungen von Drittpersonen bearbeitet werden.

Auslagerung von IT-Systemen in ein externes Rechenzentrum oder bei der Auslagerung der Lohn- und Gehaltsabrechnung vor. Üblicherweise verfügen die Dienstleister:innen über entsprechende Musterverträge, andernfalls steht ein Muster auf der Website der FSP zur Verfügung. Wenn Sie Dienstleister:innen im Ausland beiziehen, ist die Zulässigkeit im Vorfeld vertieft zu prüfen und insbesondere eine zusätzliche Risikobeurteilung vorzunehmen. Zusätzliche Informationen und Musterunterlagen finden FSP Mitglieder im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website unter folgendem Link: <https://www.psychologie.ch/de/extranet/fsp/pages/datenschutz-es-betrifft-auch-dich>

Hinweis: Für den Beizug der Firma HIN hat die FSP die notwendigen Verträge abgeschlossen, die FSP-Mitglieder haben gegenüber diesem Dienstleister keine zusätzlichen Pflichten.

DATENSCHUTZRECHTLICHE STRAFBESTIMMUNGEN

Nach dem Datenschutzgesetz kann in bestimmten Fällen die Verletzung von verpflichtenden Datenschutzanforderungen zu einer persönlichen Strafbarkeit führen. Die Busse von bis zu 250 000 Schweizer Franken wird dabei der fehlbaren natürlichen Person auferlegt. Voraussetzung ist, dass die Datenschutzverletzung vorsätzlich begangen wird, das heisst, dass mit Wissen und Willen Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten verletzt werden.

Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung

Psycholog:innen müssen ihre Arbeit dokumentieren und die entsprechenden Dokumente aufbewahren. Eine saubere Dokumentation gehört somit zur Professionalität des Berufsstands.

AKTENFÜHRUNG

Die Verpflichtung, Aufzeichnungen vorzunehmen und aufzubewahren, ergibt sich aus dem Behandlungsvertrag. Diese Pflicht besteht explizit auch für FSP-Mitglieder. Zudem sehen die kantonalen Gesundheitsgesetze vor, dass Gesundheitsfachpersonen wie psychologische Psychotherapeut:innen und Neuropsycholog:innen für alle ihre Patient:innen ein Patientendossier anlegen müssen.

Das Patientendossier ist laufend nachzuführen und muss insbesondere die Sachverhaltsfeststellungen, die Diagnose, die angeordneten Therapieformen, die Sitzungsnotizen sowie Ablauf und Gegenstand der Aufklärung enthalten. Auch Berichte, Korrespondenzen und Anordnungen gehören ins Patientendossier. Dabei müssen die Aufzeichnungen schlüssig, vollständig und lesbar sein.

Alle Daten über Gesundheit und Intimsphäre gelten im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG) als besonders schützenswert.

Die Akten dienen der Patientensicherheit und der Transparenz und sind insbesondere aus folgenden Gründen wichtig:

- Sie dienen als Gedächtnisstütze während einer laufenden Therapie.
- Sie ermöglichen die Kontrolle des Therapieverlaufs.
- Sie können beigezogen werden bei Wiederaufnahme einer Behandlung.
- Sie erleichtern das Verfassen von Berichten oder Gutachten.
- Sie können als Beweismittel für die Kompetenz und Richtigkeit des psychotherapeutischen Handelns dienen.
- Sie dienen der Qualitätskontrolle und -sicherung.

Therapeut:innen sind gesetzlich verpflichtet, ein Patientendossier zu führen.

Die kantonalen Gesundheitsgesetze sehen vor, dass das Patientendossier in schriftlicher oder digitaler Form geführt werden kann. Wird eine digitale Aufzeichnungsform gewählt, müssen die Eintragungen datiert, unabänderbar gespeichert und jederzeit abrufbar sein. Es muss also jederzeit nachvollziehbar sein, wer wann welche Einträge gemacht oder geändert hat.

Hinweis: Nach verbreiteter Auffassung erfüllt ein Word-Dokument das Kriterium der Unabänderbarkeit nicht. Wer mit Word arbeitet, muss seine Einträge deshalb ausdrucken und im Papierformat aufbewahren oder das Word-Dokument als PDF abspeichern.

Psycholog:innen müssen sich stets vor Augen halten, dass das Dossier im Interesse der Patient:innen zu führen ist, gerade im Hinblick auf das Auskunftsrecht. Die Formulierungen müssen sorgfältig sein, und es kann auch eine Trennung zwischen einsehbaren Daten und nur zum persönlichen Gebrauch angefertigten Aufzeichnungen vorgenommen werden.

Folgende Elemente sollten bei der Aktenführung beachtet werden. Zu Beginn der Therapie (etwa in den ersten fünf Sitzungen) sind zu notieren:

- Angaben zu Patient:innen
- Biografie, Herkunftsfamilie, soziale Situation
- Grund für Therapieaufnahme, Erwartungen an die Therapie
- Subjektive Problemsicht der Patient:innen
- Ergebnisse von Tests oder Messungen
(zum Beispiel Symptom-Checkliste, Emotionalitätsinventar, Freiburger Persönlichkeitsinventar oder störungsspezifische Messinstrumente usw.)
- Diagnostische Einordnung (nach ICD)
- Stärken und Ressourcen der Patient:innen oder Klient:innen
- Fallkonzeption
- Formulierung der (vorläufigen) Therapieziele
- Therapieplanung, Setting, Beziehungsgestaltung, Interventionen, Problemaktivierung, Klärungsaspekte, Kompetenzerweiterungen, Ressourcennutzung usw.

Nach jeder Therapiesitzung sind Notizen anzufertigen

- zu den behandelten Themen;
- zu den genutzten Wirkfaktoren, Ressourcenaktivierung, Klärung, Kompetenzerweiterung, Problemaktualisierung;
- zu den eingesetzten Methoden oder Interventionen;
- zu Hausaufgaben, Abmachungen und zum weiteren Vorgehen;
- eventuell Ausfüllen standardisierter Therapeuten-Stundenbögen;
- eventuell Bewertung der Sitzung durch Patient:innen zum Beispiel mittels Patient:innen-Stundenbögen.

Hinweis: Das digital geführte Patientendossier ist nicht zu verwechseln mit dem elektronischen Patientendossier (EPD). Das EPD ist eine Sammlung persönlicher Dokumente mit Informationen rund um die Gesundheit der Patient:innen. Diese bestimmen selbst, wer welche Dokumente wann einsehen darf. Das EPD kann mit Zustimmung der Patient:innen von anderen Gesundheitsfachpersonen eingesehen werden. Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) dient der Qualität der Behandlungen und ist seit 15. April 2017 in Kraft. Selbstständige Psycholog:innen sind nicht verpflichtet, sich dem EPD anzuschliessen, eine entsprechende Pflicht besteht zurzeit nur für Einrichtungen mit stationären Behandlungen (unter anderem psychiatrische Kliniken) und neu zugelassenen Arztpraxen. Weiterführende Informationen zum EPD erhalten Sie auf den Websites von eHealth Suisse und Patientendossier.

AUSKUNFTSRECHT

Klient:innen und Patient:innen haben ein Akteneinsichtsrecht.

Patient:innen haben aufgrund des Datenschutzgesetzes und des kantonalen Gesundheitsgesetzes das Recht, Einsicht in ihr Patientendossier zu nehmen oder hierfür eine gesetzliche Vertretung zu bestimmen, die dieses Recht für sie ausübt. Das Gesuch um Einsicht hat grundsätzlich in schriftlicher Form zu erfolgen und muss einen Beweis der Identität des Gesuchstellers enthalten. Eine Begründung der Einsicht ist nicht notwendig.

Das Auskunftsbegehren und die Auskunftserteilung können auch auf digitalem Weg erfolgen, wenn der Inhaber der Datensammlung dies ausdrücklich vorsieht und angemessene Massnahmen trifft, um die Identifizierung der betroffenen Person sicherzustellen. Die digitale Übermittlung des Patientendossiers hat mit verschlüsseltem E-Mail zu erfolgen.

Das Berufsgeheimnis besteht auch über den Tod hinaus. Angehörige sowie Drittpersonen (zum Beispiel Lebenspartner:innen) erhalten nur Auskunft, nachdem die zuständige kantonale Behörde der Gesundheitsfachperson (zum Beispiel psychologische Psychotherapeut:in) auf deren Antrag hin vom Berufsgeheimnis entbunden hat. Keine solche Entbindung braucht es, wenn eine Patientenverfügung, ein Vorsorgeauftrag oder ein Testament der verstorbenen Person ein solches Auskunftsrecht enthält.

Da die kantonalen Gesundheitsgesetze vorsehen, dass die Gesundheitsfachperson (zum Beispiel psychologische Psychotherapeut:innen) das Patientendossier im Original aufbewahren muss, haben Patient:innen lediglich Anspruch auf eine Kopie ihres physischen Dossiers. Wird das Dossier digital geführt, haben Patient:innen Anspruch auf einen Ausdruck.

Enthält das Dossier Informationen, die bei Einsicht die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen, müssen diese Stellen abgedeckt werden.

Die Auskunft ist grundsätzlich kostenlos. Bei grossem Aufwand kann aber eine finanzielle Entschädigung verlangt werden. Diese darf in keinem Fall höher als 300 Schweizer Franken sein. Ausserdem muss die gesuchstellende Person vorher informiert werden, falls die Auskunft nicht kostenlos erteilt wird.

Das Recht auf Akteneinsicht bezieht sich auf das ganze Patientendossier, ausser auf die persönlichen Notizen der psychologischen Psychotherapeut:innen. Als persönlich gelten Notizen, wenn sie ausschliesslich für den Eigengebrauch erstellt wurden und nicht der eigentlichen Behandlung dienen, zum Beispiel reine Gedächtnisstützen. Das gilt etwa für Supervisionsunterlagen, die das Verhalten gegenüber Patient:innen analysieren.

Hinweis: Handgeschrieben ist nicht gleich persönlich. So gehören die handgeschriebenen Sitzungsnotizen zum Patientendossier.

Zum Patientendossier gehören auch Berichte und Gutachten von Psychiater:innen oder anderen Medizinal-, Gesundheits- oder Fachpersonen. Diese können Aussagen oder Angaben von Angehörigen oder anderen Drittpersonen enthalten. Bei einem Antrag auf Akteneinsicht ist das Geheimhaltungsinteresse solcher Personen zu berücksichtigen – beispielsweise, indem Namen, Adressen oder bestimmte Aussagen geschwärzt werden. Beachten Sie dazu auch die unten stehenden Ausführungen zur Auskunftsverweigerung.

Hinweis: Enthält ein Patientendossier Berichte und Gutachten von Ärzt:innen und Psychiater:innen, kann bei einem Antrag auf Akteneinsicht an diese verwiesen werden, da sie ebenfalls eine Auskunftspflicht haben.

Gemäss dem Datenschutzgesetz dürfen psychologische Psychotherapeut:innen die Auskunft verweigern, einschränken oder aufschieben, soweit dies wegen überwiegender Interessen Dritter angebracht ist. So darf das Auskunftsgesuch eines Elternteils in das Dossier eines urteilsunfähigen, minderjährigen Patienten abgelehnt oder einschränkt werden, wenn die Auskunft den Therapieverlauf negativ beeinflussen könnte. Beispielsweise, wenn ein Elternteil die Informationen aus dem Patientendossier seines Kindes in einem Scheidungsverfahren gegen den anderen Elternteil und zum Nachteil seines Kindes verwenden will. Psychologische Psychotherapeut:innen müssen begründen, weshalb die Auskunft verweigert, einschränkt oder aufgeschoben wird.

AKTENAUFBEWAHRUNG UND DATENSCHUTZ

Die Akten gehören in stabile, abschliessbare Schränke. Sie sind vorzugsweise feuerfest und werden an einem Ort platziert, an dem sie bei einer Überschwemmung nicht beschädigt werden können. Wer Personendaten digital bearbeitet oder ein Datenkommunikationsnetz zur Verfügung stellt, sorgt für die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Richtigkeit der Daten. Insbesondere sind die Systeme zu schützen gegen unbefugte oder zufällige Vernichtung,

*Daten müssen sicher
aufbewahrt werden.*

technische Fehler, Fälschung, Diebstahl oder widerrechtliche Verwendung.

Ein Patientendossier ist gemäss den Bestimmungen der kantonalen Gesundheitsgesetze mindestens 10 Jahre nach Abschluss der letzten Behandlung im Original aufzubewahren. Die Kantone Bern, Luzern und Wallis kennen eine Aufbewahrungsfrist von 20 Jahren.

Hinweis: Die Verjährungsfrist für Forderungen auf Schadenersatz aus vertragswidriger Körperverletzung beträgt 20 Jahre. Daher empfiehlt die FMH ihren Mitgliedern, ihre Patientendossiers freiwillig 20 Jahre aufzubewahren. Die FSP hingegen schätzt das Risiko ihrer Mitglieder als gering ein, nach Ablauf der 10-jährigen Aufbewahrungsfrist mit einer Schadensersatzforderung aus vertragswidriger Körperverletzung konfrontiert zu werden. Daher empfiehlt die FSP für die Kantone, die eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist kennen, keine freiwillige Aufbewahrung der Akten um weitere 10 Jahre, betont aber, dass jedes Mitglied das für sich entscheiden muss.

Eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren besteht auch für Geschäftsbücher, Geschäftsberichte und Buchungsbelege.

Um die Sicherung der vertraulichen Daten jederzeit zu gewährleisten, sollten psychologische Psychotherapeut:innen eine Vertrauensperson (Verwandte, Arbeitskollegin, Arbeitskollege) bestimmen, der die vertraulichen Akten ungeöffnet ausgehändigt werden sollen (zum Beispiel bei Todesfall oder Unfall). Der Hinweis darauf und der Name der Vertrauensperson sollten gut sichtbar am Aktenaufbewahrungsort hinterlegt werden.

Hinweis

Für die Aufbewahrung von Patientendossiers und Krankengeschichten auch nach der Praxisaufgabe gibt es einfache, sichere und gesetzeskonforme Lösungen von professionellen Anbietern wie etwa der Firma Archivsuisse, die auch mit der FMH zusammenarbeitet. Weitere Informationen: www.archivsuisse.ch/index.php/dienstleistungen/branchenloesungen/kg-archivsuisse/ Auch viele kantonale Gesundheitsämter bieten in einem solchen Fall die Möglichkeit an, die bestehenden physischen Patientendossiers einzulagern.

LÖSCHUNG/VERNICHTUNG VON DATEN

Grundsätzlich dürfen Personendaten nur so lange verwendet und aufbewahrt werden, wie es ihrem Zweck nach erforderlich ist. Sehen gesetzliche Bestimmungen eine bestimmte Aufbewahrungsfrist vor, ist diese einzuhalten (siehe oben Abschnitt Aktenaufbewahrung und Datenschutz). Danach sind die Daten zu löschen beziehungsweise zu vernichten.

Mit dem Begriff der Vernichtung von Daten ist in der Regel die physische Vernichtung von Daten oder die unwiderrufliche Löschung von digitalen Daten gemeint. Während unter der physischen Vernichtung die Zerstörung eines Datenträgers (Papierdokumente, USB-Sticks, CDs usw.) verstanden wird, fällt unter den Begriff der Löschung die Entfernung von gespeicherten Daten. Anders als bei der Vernichtung bleibt der Datenträger bei der Löschung erhalten.

Weitere Informationen zum Thema Löschen/Vernichten finden Sie im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website unter folgendem Link: <https://www.psychologie.ch/de/extranet/fsp/pages/datenschutz-es-betrifft-auch-dich>.

Ist die Aufbewahrung von Personendaten nicht mehr zweckmässig, sind sie zu löschen.

Strafbarkeit

Psycholog:innen, die bei ihrer Berufsausübung gegen bestimmte gesetzliche Bestimmungen verstossen, können sich strafbar machen.

Die Berufsausübung hat möglichst transparent und korrekt zu erfolgen. Wer das unterlässt, riskiert, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Im Folgenden werden die häufigsten Risikobereiche aufgezeigt.

Leistungsabrechnung gegenüber Krankenversicherungen. Werden unwahre Rechnungen an die Krankenkasse gestellt, können sich strafrechtliche Folgen aus dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) einerseits und aus dem Strafgesetzbuch (StGB) andererseits ergeben. Infrage kommen folgende Delikte: unrechtmässige Leistungserwirkung; Betrug und Urkundenfälschung.

Hinweis: Bei einer zu Unrecht bezahlten Vergütung steht der Krankenkasse ein Rückforderungsrecht zu.

Buchhaltung. Da es sich bei einer Buchhaltung und bei Belegen um Urkunden mit erhöhter Glaubwürdigkeit handelt, liegt bei falschen Buchungen oder falschen Belegen eine Falschbeurkundung vor. Eine Falschbeurkundung begeht etwa, wer falsche Rechnungen stellt, Belege rückdatiert oder Privatausgaben als Spesen verrechnet.

Spesen. Als Spesen dürfen ausschliesslich geschäftsbegründete Ausgaben verbucht werden. Wer Privatausgaben in die Buchhaltung aufnimmt, macht sich der Falschbeurkundung (aufgrund falscher Buchhaltung) schuldig. Es könnte aber auch eine ungetreue Geschäftsbesorgung oder gar ein Steuerbetrug vorliegen.

Steuern. Wer gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden zur Täuschung gebraucht, um Steuern zu hinterziehen, macht sich des Steuerbetrugs schuldig.

Berufsgeheimnis. Psycholog:innen verletzen das Berufsgeheimnis, wenn sie Geheimnisse offenbaren, die ihnen aufgrund ihres Berufs anvertraut worden sind oder die sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben.

Es gilt dabei zu beachten, dass das Berufsgeheimnis nicht verletzt wird, wenn eine Einwilligung der berechtigten Person oder eine Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder der Aufsichtsbehörde vorliegt.

Beachten Sie dazu auch das Kapitel Berufs- und Amtsgeheimnis.

Rechte der Klient:innen/Patient:innen

Klient:innen haben Rechte, die es zu beachten gilt.

Aus den gesetzlichen und vertraglichen Pflichten von Leistungserbringer:innen lassen sich für die Kund:innen entsprechende Rechte ableiten. Um etwaigen Konflikten vorzubeugen, empfiehlt es sich, diese zu kennen.

AUFKLÄRUNGSRECHT

Auftraggeber:innen haben einen Anspruch darauf, dass sie von der beauftragten Person korrekt über den auszuführenden Auftrag aufgeklärt werden. Das gilt beispielsweise auch für das Auftragsverhältnis zwischen Patient:innen und psychologischen Psychotherapeut:innen, dem ein Auftrag zugrunde liegt (siehe Behandlungsvertrag). Patient:innen haben somit das Recht, umfassend über die Behandlung und mögliche Grenzen, Honorarregelungen, versicherungsrechtliche Fragen, Verantwortlichkeit, Berufsethik und Beschwerdemöglichkeiten aufgeklärt zu werden. Dementsprechend dürfen Fachpersonen eine Massnahme nur durchführen, wenn Patient:innen nach vorgängiger Aufklärung eingewilligt haben.

SELBSTBESTIMMUNGSRECHT

Klient:innen haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob und zu wem sie in Behandlung gehen und wann sie die Behandlung abbrechen wollen. Urteilsfähige Minderjährige und Bevormundete können ebenfalls selbst über die Behandlung entscheiden. Mit 16 Jahren sind Jugendliche für die meisten Entscheidungen urteilsfähig. Je nach Einzelfall können auch 12- bis 15-Jährige urteilsfähig sein.

DATENSCHUTZ

Aufgrund des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und der kantonalen Gesundheitsgesetze sind Gesundheitsfachpersonen (zum Beispiel psychologische Psychotherapeut:innen) dazu verpflichtet, ein Patientendossier anzulegen und die Akten vertraulich aufzubewahren. Dementsprechend haben Patient:innen ein

Recht darauf, dass Informationen über ihre Beschwerden und ihre persönlichen Verhältnisse nicht an Drittpersonen weitergegeben werden, sofern kein Einverständnis dazu gegeben wurde. Für ausführende Informationen beachten Sie das Kapitel Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung.

EINSICHT UND HERAUSGABE DER AKTEN

Jede Person kann von Inhaber:innen einer Datensammlung Einsicht in ihre persönlichen Daten verlangen. Da die Patientenakten aufgrund des kantonalen Gesundheitsgesetzes von der zuständigen Gesundheitsfachperson grundsätzlich mindestens zehn Jahre im Original aufzubewahren sind, haben Patient:innen lediglich Anspruch auf die Zustellung einer Kopie ihres Patientendossiers. Für ausführende Informationen beachten Sie das Kapitel Aktenführung, Aufbewahrung und Löschung.

LÖSCHUNG VON DATEN

Klient:innen/Patient:innen können von Inhaber:innen (zum Beispiel psychologische Psychotherapeut:innen) einer Datensammlung verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden. Weigern sich diese, kann der Anspruch auf dem Zivilrechtsweg durchgesetzt werden.

BESCHWERDERECHT

Bei Beschwerdefällen können Klient:innen von psychologischen Psychotherapeut:innen, aber auch Kund:innen psychologischer Beratungen an die Berufsethikkommission der FSP gelangen oder an Beschwerdeinstanzen einzelner Gliedverbände. Bitte beachten Sie dazu auch den Abschnitt Berufsethik im Alltag.

pr

Kapitel Berufspolitik

Die FSP	164
Berufsethik im Alltag	166
Titel und Berufsbezeichnungen	168

Die FSP

Die FSP ist seit ihrer Gründung der grösste Berufsverband von Psycholog:innen in der Schweiz.

Die Föderation der Schweizer Psycholog:innen (FSP) wurde 1987 gegründet und ist der grösste Berufsverband von Psycholog:innen in der Schweiz. Sie zählt heute ungefähr 10 400 Mitglieder (davon rund 50 Prozent psychologische Psychotherapeut:innen und rund 50 Prozent Psycholog:innen der Angewandten Psychologie).

Die FSP steht für seriöse, wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte psychologische Dienstleistungen wie Psychotherapie, psychologische Abklärungen, Begutachtung oder Beratung. Die FSP arbeitet eng mit den Instituten für Psychologie der Schweizer Universitäten zusammen.

Die FSP verleiht auf privatrechtlicher Grundlage folgende Fachtitel:

- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Laufbahn- und Personalpsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Klinische Psychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Verkehrspsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Rechtspsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Gesundheitspsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Sportpsychologie FSP
- Fachpsychologe/Fachpsychologin für Coaching-Psychologie FSP

sowie folgende Zusatzqualifikationen:

- FSP-Zusatzqualifikation in Gerontopsychologie
- FSP-Zusatzqualifikation in kognitiv-verhaltenstherapeutischer Supervision
- FSP-Zusatzqualifikation in Notfallpsychologie
- FSP-Zusatzqualifikation in Psychoonkologie
- FSP Zusatzqualifikation in Psychotraumatologie

Die Fachtitel und Zusatzqualifikationen der FSP sind privatrechtlich geschützt. Personen, die nicht Mitglied der FSP sind und keinen FSP-Fachtitel oder eine FSP-Zusatzqualifikation erworben haben, dürfen den FSP-Zusatz nicht verwenden und können zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, falls dies dennoch getan wird. Zudem machen sie sich unter Umständen strafbar aufgrund des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Bundesgesetzes über die Psychologieberufe (PsyG).

Die FSP nimmt als Dachorganisation die berufspolitischen Interessen der in der Schweiz tätigen Psycholog:innen wahr. Sie setzt sich aktiv als politische und gesellschaftliche Kraft im Dienst der psychischen Gesundheit, der persönlichen Entwicklung und der Leistungsfähigkeit aller ein.

Zu den Zielen der FSP gehören zudem die Förderung, Verbreitung und Umsetzung von psychologischem Wissen und Können. Die FSP tritt für Ethik und Qualität des Berufsstands ein.

Zu den Hauptaufgaben der FSP gehören:

- Wahrung der berufspolitischen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder
- Förderung der Psychologie als Wissenschaft und Beruf
- Förderung der psychologischen Berufsbildung, insbesondere Weiter- und Fortbildung
- Gewährleisten von Ethik und Qualität der psychologischen Dienstleistungen
- Pflege des Ansehens der Psycholog:innen in der Öffentlichkeit
- Förderung des Nachwuchses

Die FSP bietet ihren Mitgliedern zu attraktiven Preisen zahlreiche Dienstleistungen an. Diese umfassen Informationen, Weiter- und Fortbildung, digitales Logbuch für die Fort- und Weiterbildungen formapsy.ch, Rechtsauskunft und Dienstleistungen wie Kollektivversicherungen.

Berufsethik im Alltag

*FSP-Mitglieder
müssen sich an die
Berufsordnung halten.*

Die Berufsordnung der FSP bezweckt, die Ethik und die Qualität der psychologischen Leistungen zu gewährleisten, das Vertrauen zwischen Psycholog:innen und ihren Klient:innen zu fördern, das Ansehen der Psychologieberufe zu wahren und die Öffentlichkeit vor missbräuchlicher Anwendung der Psychologie zu schützen (Art. 2 Abs. 2 FSP-Statuten). Die Berufsordnung ist für Mitglieder der FSP verbindlich. Sie müssen ihre Berufsausübung an den darin verankerten ethischen Standards orientieren.

Im allgemeinen Teil der Berufsordnung werden die Psycholog:innen verpflichtet, ihren Beruf sorgfältig auszuüben und vorhersehbaren und vermeidbaren Schäden vorzubeugen. Sie erbringen nur solche Leistungen, für die sie aufgrund ihrer Aus-, Weiter- und Fortbildung oder ihrer Erfahrung über die nötigen Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügen. Andernfalls lehnen sie den Auftrag ab oder verweisen Klient:innen an entsprechend qualifizierte Fachpersonen. Mitglieder vermeiden Interessenkonflikte und gehen keine multiplen Beziehungen ein, die ihr professionelles Handeln beeinträchtigen. Sie klären sorgfältig über Art und Umfang der diagnostischen und therapeutischen Verfahren auf und vermeiden unnötige Belastungen der Klient:innen. Sie schützen Personendaten über die Gesundheit und die Intimsphäre und sind verschwiegen über alles, was ihnen bei ihrer psychologischen Tätigkeit anvertraut worden ist oder was sie wahrgenommen haben. Sie machen ausreichende Aufzeichnungen über ihre psychologische Tätigkeit. Diese sind je nach Kanton während mindestens zehn Jahren aufzubewahren. Patient:innen erhalten auf Verlangen Einsicht in ihr Dossier oder können, grundsätzlich kostenlos, eine Kopie ihrer Akten verlangen. Sie werben sachlich und wahrheitsgetreu und weder aufdringlich noch irreführend.

Im besonderen Teil werden psychologische Psychotherapeut:innen und weitere psychologische Berufsgruppen verpflichtet, ihre Patient:innen über die Verfahren, das Setting, Risiken, Behandlungsalternativen, die Schweigepflicht und die finanziellen Bedingungen aufzuklären. Sie dürfen keine missbräuchlichen Beziehungen eingehen und unterlassen jede

Form von sexueller Beziehung, finanzieller Ausbeutung und ideologischer oder religiöser Beeinflussung.

Gutachten und Berichte sind sachlich, wissenschaftlich fundiert, sorgfältig und gewissenhaft zu erstellen in Kenntnis davon, dass auf deren Grundlage Gerichte und Behörden Entscheide fällen. Gefälligkeitsgutachten sind unzulässig.

**FSP-Mitglieder
unterstehen
der Verbands-
gerichtsbarkeit.**

Zwecks Einhaltung der Berufsordnung verfügt die FSP über eine eigene Verbandsgerichtsbarkeit. Diese wird unterteilt in die Ombudsstelle, die Berufsethikkammer und die Rekurskammer, wobei die Rekurskammer ausschliesslich für verbandsinterne Streitigkeiten zuständig ist. Mit der Ombudsstelle verfügt die FSP über eine eigene Beschwerdestelle. Ziel des Ombudsverfahrens ist es, mithilfe einer Ombudsperson eine Streitigkeit zwischen der betroffenen Person und dem FSP-Mitglied einvernehmlich zu klären. Kann keine einvernehmliche Lösung erzielt werden, kann die beschwerdeführende Person innert einer Frist von 30 Tagen die Überweisung des Falls an die Berufsethikkammer (BEK) einfordern. In gewissen Fällen kann die BEK auch ohne vorgängiges Ombudsverfahren von Amtes wegen tätig werden. Stellt die BEK eine Verletzung der Berufsordnung fest, kann sie folgende Sanktionen und Massnahmen aussprechen:

- Verweis
- Busse bis 25 000 Schweizer Franken
- Ausschluss aus der FSP
- Besuch von Fortbildungskursen und -angeboten
- Besuch von Supervisionsstunden
- Auferlegung von Selbsterfahrungsstunden

Gemäss Art. 38 der Berufsordnung sind beschwerdebeklagte Mitglieder dazu verpflichtet, die BEK bei der Aufklärung der Sachlage zu unterstützen, namentlich die geforderten Auskünfte zu erteilen und die verlangten Unterlagen auszuhändigen. Unkooperatives Verhalten kann sich im Falle einer Verurteilung strafverschärfend auswirken.

Weitere Informationen im geschützten Mitgliederbereich der FSP-Website unter: www.psychologie.ch

Titel und Berufsbezeichnungen

Psychologe und Psychologin

Das Bundesgesetz über die Psychologieberufe (PsyG) schützt aus Gründen des Konsument:innenschutzes die Berufsbezeichnung «Psychologe» oder «Psychologin».

Als Psychologin oder Psychologe kann sich bezeichnen, wer im Inland ein Hochschulstudium im Hauptfach Psychologie auf Masterstufe an einer Hochschule erfolgreich absolviert hat oder wer über einen vom Bund als gleichwertig anerkannten ausländischen Ausbildungsabschluss in Psychologie verfügt.

Eidgenössische Weiterbildungstitel im PsyG-Bereich

Das PsyG sieht eidgenössische Weiterbildungstitel für die gesundheitspolitisch wichtigen Psychologieberufe in den Bereichen der Psychotherapie, Neuropsychologie, klinischen Psychologie, Gesundheitspsychologie sowie Kinder- und Jugendpsychologie vor.

Als eidgenössisch anerkannte Psychotherapeut:innen dürfen sich Psycholog:innen bezeichnen, die

- bis zum 31. März 2018 eine provisorisch akkreditierte Weiterbildung gemäss Psychologieberufeverordnung vom 15. März 2013 (PsyV) oder
- eine vom Bund akkreditierte Weiterbildung in Psychotherapie absolviert haben.

Psycholog:innen, die eine vom Bund akkreditierte Weiterbildung in Neuropsychologie, klinischer Psychologie, Gesundheitspsychologie oder Kinder- und Jugendpsychologie absolviert haben, können sich wie folgt nennen:

- eidgenössisch anerkannter Neuropsychologe oder eidgenössisch anerkannte Neuropsychologin
- eidgenössisch anerkannter klinischer Psychologe oder eidgenössisch anerkannte klinische Psychologin

- eidgenössisch anerkannter Gesundheitspsychologe oder eidgenössisch anerkannte Gesundheitspsychologin
- eidgenössisch anerkannter Kinder- und Jugendpsychologe oder eidgenössisch anerkannte Kinder- und Jugendpsychologin

Die aktuelle Liste sämtlicher vom Bund akkreditierten postgradualen psychologischen Weiterbildungen findet sich auf der Website des BAG.

Der Bund akkreditiert Weiterbildungen im PsyG-Bereich, sofern diese die relevanten Qualitätsstandards erfüllen gemäss Verordnung über Umfang und Akkreditierung der Weiterbildungen der Psychologieberufe (AkkredV-PsyG).

Wichtig: Nur für die Berufsausübung im Bereich Psychotherapie ist der eidgenössische Weiterbildungstitel notwendig. In den übrigen Fachgebieten ist das Vorhandensein eines entsprechenden eidgenössischen Weiterbildungstitels keine Voraussetzung für die Berufsausübung. In diesen Fachgebieten können privatrechtliche Fachorganisationen – wie zum Beispiel die FSP – ebenfalls Titel anbieten.

Links

Unternehmensgründung

- www.psychologie.ch
- www.kmu.admin.ch
- www.gruenden.ch
- www.zefix.ch

Beratung

- www.coaching-psychologie.ch
- www.sglp.ch
- www.kmu.admin.ch

Sozialversicherungen

- www.ahv-iv.ch
- www.aeis.ch
- www.kmu.admin.ch
- vps.epas.ch
- www.bvgauskuenfte.ch

Marketing

- www.local.ch

Kantone

- www.ch.ch

Finanzen und Buchhaltung

- www.buchen.ch
- www.kmu.admin.ch
- www.expertsuisse.ch
- www.betreibung-konkurs.ch

Gesetzliche Grundlagen

- BV:
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- IVG:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de
- KLV:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/de
- KVG:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de

- KVV:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/de
- OHG:
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/232/de>
- OR:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de
- PsyG:
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/268/de>

Anhang

Anhang 1 – Businessplanvorlage	174
Anhang 2 – Checkliste Rechtsform	179
Anhang 3 – Checkliste Praxisgründung	181
Anhang 4 – Checkliste Versicherungen	185
Anhang 5 – Checkliste Infrastruktur	186
Anhang 6 – Finanzen	188
Anhang 7 – Berechnung Honorare für Selbstzahler	191
Anhang 8 – Berechnung Honorare _ Erläuterungen zum Anhang 7	193
Anhang 9 – Merkblatt Berufsausübungsbewilligung	200
Anhang 10 – Krankenkassenliste	203
Anhang 11 – Merkblatt Internetauftritt	207
Anhang 12 – Merkblatt Praxisbroschüre	209
Anhang 13 – Vorlagen Rechnungen für Selbstzahlende	211

Anhang 1 – Businessplanvorlage

ZUSAMMENFASSUNG (MANAGEMENT SUMMARY)

Schreiben Sie dieses Kapitel erst am Schluss, wenn Sie sämtliche Informationen und Kennzahlen haben. Die Zusammenfassung erläutert auf einer, maximal zwei Seiten Folgendes:

- Ziele
- Qualifizierungen
- Organisationsstruktur (zum Beispiel einer Gemeinschaftspraxis)
- Dienstleistungsangebote
- Konkurrenzsituation
- Situation, Standort der Praxis
- Finanzielle Kennzahlen
- Wichtigste Erfolgskriterien und Risiken
- Höhe des Finanzierungsbetrags (sofern Fremdfinanzierung beantragt wird)

ZIELE DES UNTERNEHMENS

Skizzieren Sie Ihre Motivation, die gewünschte Entwicklung des Unternehmens und die notwendigen Veränderungen in Ihrem Umfeld, zum Beispiel Reduktion des unselbstständigen Arbeitspensums:

- Warum gründe ich ein Unternehmen?
- Wie soll es sich entwickeln?
- Welches ist mein langfristiges Ziel auf fünf, zehn Jahre?
- Was will ich damit erreichen?

FAKTEN ZUR GRÜNDUNGSPERSON ODER ZUM GRÜNDERTEAM

Dieses Kapitel stellt Ihre Qualifikationen oder diejenigen des Teams, ein Unternehmen aufzubauen, in den Vordergrund. Es enthält:

- Persönliche Angaben
- Aus-, Weiter- und Fortbildungen
- Berufliche Meilensteine inklusive Erklärung der Tätigkeit mit Fokus auf
 - Managementerfahrung (Budget- oder Personalverantwortung)
 - Referenzen
- Namen der Schlüsselpersonen und deren Funktion (beispielsweise M. Muster, Geschäftsleiterin, K. Münz, Buchhaltung)

Falls das Unternehmen bereits besteht, werden folgende Fakten aufgeführt:

- Rechtsform inklusive Beteiligungsverhältnisse und Datum der Eintragung ins Handelsregister
- Unternehmensgeschichte und bestehende Organisation
- Anzahl Mitarbeitende
- Finanzielle Grössen: letzter Jahresabschluss, Kundenstamm

ANALYSE DER STÄRKEN, SCHWÄCHEN, UMFELDRISIKEN UND -CHANCEN

Eine sorgfältige Analyse der eigenen Stärken und Schwächen ist die Basis des Businessplans. Entwickeln Sie eine Strategie, um Schwachpunkte zu erkennen und auszumerzen. Orientieren Sie sich dabei an folgenden Fragen:

- Welches sind meine Stärken? Hierzu gehören Spezialkenntnisse, die die Konkurrenz nicht hat, ein gutes Beziehungsnetz, eventuell bereits eine gewisse Stammkundschaft usw.
- Welches sind meine grössten Schwächen? Sehen Sie keine Möglichkeit, mehr Kund:innen aufzunehmen, oder erfolgt Ihre Akquisition eher passiv?

- Welches sind meine Umfeldrisiken? Beispiele: alleinige finanzielle Verantwortung für die Familie; Änderungen der gesetzlichen Vorschriften ; Änderung des Kundenverhaltens wie zum Beispiel vermehrte Nachfrage nach Online-Beratung; Markt stagniert/ expandiert; verstärkter Konkurrenzdruck durch nicht qualifizierte Anbieter; verstärkter Kostendruck im Gesundheitsbereich (Rückerstattungspraxis im Bereich der Zusatzversicherung) usw.
- Welches sind meine Chancen? Beispielsweise psychologische Beratung im Aufwind, Counselling und Coaching im Trend; Wachstumsmarkt; Kund:innen und Patient:innen sind besser informiert, können qualifizierte Angebote von unqualifizierten unterscheiden usw.

MARKTANALYSE

Die Marktanalyse ist das eigentliche Kernstück des Businessplans. Sie gibt Antworten auf folgende Fragen:

- Wie gross ist mein Einzugsgebiet: lokal, regional, international?
- Welches sind die besten Standorte: Stadt oder Land, Geschäftsräumlichkeiten oder Integration in Privatliegenschaft?
- Wie viele direkte/indirekte Mitbewerber:innen habe ich? Eruieren Sie die drei bis fünf wichtigsten und bringen Sie in Erfahrung, welche Dienstleistungen in welcher Qualität diese anbieten.
- Beschaffen Sie sich Unterlagen, Flyer, Prospekte, Bücher, Website-Inhalte usw. der Konkurrenz.
- Welche Dienstleistung kann ich (besser) anbieten (Therapien, Coaching, Seminare, Gutachten usw.)? Priorisieren Sie Ihre Dienstleistungen.
- Welche Dienstleistungen sind gefragt, welche Trends zeichnen sich ab?
- Suchen Sie im Internet nach Stichworten, studieren Sie Fachzeitschriften und Publikumsmedien usw., um Trends zu erkennen.
- Je nach Standort der Praxis kann die Nachfrage anders sein. Suchen Sie im Internet nach Stichworten, studieren Sie Fachzeitschriften und Publikumsmedien usw.
- Welche Tarife lege ich für welche Dienstleistung fest? (siehe Anhang 7_Berechnung_Honorar)

- Wer sind meine Kund:innen? Auf welche Zielgruppe(n) richte ich mich aus? Wie hoch ist das Kundenpotenzial? Welche Ärzt:innen, Institutionen oder staatliche Instanzen brauchen meine Dienstleistung? Wie hoch ist der Anteil an Zusatzversicherungen? Wie gut ist die Zahlungsmoral der lokalen Bevölkerung?
- Führen Sie intensive Gespräche mit Kolleg:innen, Branchenkenner:innen, potenziellen Klient:innen, externen Beeinflusser:innen und Mitbewerber:innen.
- Verwenden Sie nicht allzu viel Zeit für die Beschaffung quantitativer Zahlen, sondern nehmen Sie gegebenenfalls Grobschätzungen vor.

MARKETING

Aufgrund der Unternehmensziele, der Marktanalyse, der Definition von Zielkundschaft und Dienstleistungsangebot geht es nun darum, die Werbe- und PR-Massnahmen für den erfolgreichen Markteinstieg zu definieren:

- Wie gestalten sich meine Honorare?
- Wer ist mein Zielpublikum?
- Welche Werbe- und PR-Mittel setze ich ein?

FINANZEN

In diesem Kapitel sollten Sie Ihre Finanzplanung möglichst konkret darstellen. Dazu gehören:

- Einschätzung des eigenen Umsatzes für die nächsten drei Jahre
- Budgets für die nächsten drei Jahre
- Investitionsplanung für die nächsten drei Jahre (Mittelherkunft, Mittelverwendung)
- Planbilanzen und -erfolgsrechnungen für die nächsten drei Jahre
- Steuerliche Aspekte
- Kapitalbedarfsplan (Eigen- und Fremdkapital)

UMSETZUNG

Erstellen Sie eine erste Grobplanung der Etappenziele und der dazugehörigen Termine.

ANLAGEN

Legen Sie Ihrem Businessplan folgende Dokumente bei:

- Kurzlebenslauf aller involvierten Personen
- Aus-, Weiter- und Fortbildungszeugnisse
- Geschäftsabschlüsse der letzten drei Jahre (sofern vorhanden)
- Detaillierte Planrechnungen (Umsatzpläne, Investitionsplan, Planerfolgsrechnung, Planbilanzen, Liquiditätsplanung, Kapitalbedarfsplanung)
- Umsetzungsplanung (Massnahmen, Zuständigkeiten, Termine, Budgets)
- Medienberichte, statistische Daten, Berichte usw.
- Wichtige Verträge (Kooperationen, Beteiligungen usw.)

Anhang 2 – Checkliste Rechtsform

	Einzelunternehmen	GmbH	Aktiengesellschaft
Entstehung, Errichtung	Mit Beginn der Geschäftstätigkeit, kein Gründungsakt	Mit Eintrag ins Handelsregister	Mit Eintrag ins Handelsregister
Zweck	Kleinunternehmen, personenbezogene Tätigkeiten	Kleinunternehmen, personenbezogene Tätigkeiten	Gewinnorientiertes Unternehmen
Gründer:innen	Eine natürliche Person	Mindestens eine natürliche oder juristische Person	Mindestens eine natürliche oder juristische Person
Wohnsitz-erfordernis	Nein	Mindestens ein:e Vertreter:in mit Wohnsitz in der Schweiz	Mindestens ein:e Vertreter:in mit Wohnsitz in der Schweiz
Gründungskapital in Schweizer Franken	Keine gesetzliche Vorgabe, Sachwert-eingaben möglich	Mindestens 20 000 Schweizer Franken, vollständig einbezahlt; Sachwerteingaben möglich	Mindestens 100 000 Schweizer Franken, davon mindestens 50 000 Schweizer Franken einbezahlt; Sachwert-eingaben möglich
Gründungskosten in Schweizer Franken	Bis 1000 Schweizer Franken	Zusätzlich zum Gründungskapital 600–2 000 Schweizer Franken	Zusätzlich zum Gründungskapital 1000–4 000 Schweizer Franken
Rechtsnatur	Alleineigentum der Inhaberpersion	Juristische Person	Juristische Person
Unternehmens-bezeichnung	Familienname mit Zusatz (Tätigkeit oder Kunstname)	Frei wählbar mit obligatorischem Zusatz GmbH	Frei wählbar mit obligatorischem Zusatz AG
Handelsregister	Obligatorisch ab 100 000 Schweizer Franken Umsatz/Jahr. Grundsätzlich keine Eintragungspflicht für freie Berufe. Ausnahme: Betrieb ist nach kaufmännischer Art geführt.	Obligatorisch	Obligatorisch
Namensschutz	Beschränkt auf Sitz	Schweiz	Schweiz
Haftung (bei ungenügendem Firmenvermögen)	Persönliche Haftung der Inhaberpersion auch mit Privatvermögen	Haftung beschränkt auf Firmenvermögen	Haftung beschränkt auf Firmenvermögen, sofern Aktienkapital voll einbezahlt
Geschäftsleitung	Inhaberpersion	Geschäftsführerpersion/en	Verwaltungsrat; Dritte können mit Führung betraut werden

Buchführungs- pflicht	Ab 100 000 Schweizer Franken Reservenbildung fakultativ	Ja Reservenbildung obligatorisch	Ja Reservenbildung obligatorisch
Revision	Freiwillig	Obligatorisch, sofern zwei der folgenden Kriterien in zwei aufeinander folgenden Geschäfts- jahren erfüllt sind: – Bilanzsumme von 20 Mio. Franken – Umsatzerlös von 40 Mio. Franken – 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (Art. 727 ff. Obligationenrecht)	Obligatorisch, sofern zwei der folgenden Kriterien in zwei aufeinander folgenden Geschäfts- jahren erfüllt sind: – Bilanzsumme von 20 Mio. Franken – Umsatzerlös von 40 Mio. Franken – 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (Art. 727 ff. Obligationenrecht)
Steuerpflicht	Geschäftsinhaber:in	Gesellschaft	Gesellschaft
Nachteile	– Unbeschränkte persönliche Haftung – Eigentumsanteile sind schwer übertragbar – Schutz des Firmen- namens ist gebietsmässig beschränkt	– Geschäftsführende Personen können mit Privatvermögen haftbar gemacht werden, wenn fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt. – Geschäftsführende Personen einer GmbH haben kein Recht auf Arbeitslosen- entschädigung, ausser sie verlassen das Unternehmen endgültig. – Doppelbesteue- rung auf Ertrag und Kapital der GmbH sowie Einkommen und Vermögen der Gesellschafter:innen. – Gründungskosten sind mit mindestens 20 000 Schweizer Franken höher als bei einer Einzelfirma.	– Bei der AG kann Geschäftsführung (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung) mit Privatvermögen haftbar gemacht werden, wenn fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt. – Zur Gründung ist ein Mindestkapital von 100 000 Schweizer Franken nötig, wovon mindestens die Hälfte bei der Gründung einbezahlt werden muss. – Doppelbesteuerung besteuert sowohl Ertrag und Kapital der AG wie auch Einkommen (Dividende) und Vermögen der Aktionär:innen.

Quellen: www.gruenden.ch; www.kmu.admin.ch

Anhang 3 – Checkliste Praxisgründung

ENTSCHEIDUNGSPHASE, CIRCA 12 MONATE VOR ERÖFFNUNG

Prüfen des persönlichen Umfelds	– Unterstützen Familie und Freund:innen das Vorhaben? – Wie wird die zusätzliche (Arbeits-)Belastung aufgefangen? – Wie sind die finanziellen Risiken abgedeckt? – Wie hoch ist der Bedarf an Altersvorsorge?
Erfahrungswerte einholen	– Wie stehen Berufskolleg:innen zur Idee? – Wie haben es andere gemacht? – Was haben Kolleg:innen aus eigener Erfahrung richtig beziehungsweise falsch gemacht?
Eignung prüfen	– Sind die eigenen Qualifikationen auf allen Gebieten ausreichend? – in meinem Spezialgebiet – in der Unternehmensführung – im Finanz- und Rechnungswesen – in der Personalführung – Ist die eigene Motivation stark genug? – Wie hoch ist die Risikobereitschaft?
Entscheiden	– Erstellen des Businessplans – Lesen von Fachliteratur zur Unternehmensgründung – Entscheid, ob Gründungsprozess Coaching oder Begleitung erfordert

GROBPLANUNG, ca. 12 BIS 6 MONATE VOR ERÖFFNUNG

Dienstleistungsangebot und Markt	– Ist das Dienstleistungsangebot genau definiert? – Ist das Angebot auf die eigenen Fähigkeiten angepasst? – Was bieten direkte Konkurrent:innen an, was nicht? – Welche Trends zeichnen sich auf dem Gesundheitsmarkt ab? – Welches sind die potenziellen Kund:innen und Klient:innen? – Wo ist der ideale Standort? – Welche Preise und Honorare werden verlangt?
Einzel- oder Gruppenpraxis	– Welche Vorteile/Nachteile überwiegen? – Können Kosten gerecht verteilt werden? – Wie sieht die finanzielle Regelung aus? – Welche längerfristige Strategie hat die Gruppe? Gibt es einen gemeinsamen Businessplan? – Werden eigene Ansprüche an Gruppenpraxis genügend abgedeckt (Flexibilität, Arbeits- und Präsenzzeit, Austausch usw.)? – Ist ein Praxisvertrag vorhanden und muss er erweitert oder neu aufgesetzt werden? – Was passiert bei Ein- oder Austritt neuer Praxismitglieder?
Neugründung oder Übernahme	– Praxis nach eigenen Vorstellungen aufbauen oder Praxis übernehmen? – Gibt es Praxen, die man übernehmen könnte? – Wie hoch sind die Anfangsinvestitionen (eventuell Gutachten erstellen)? – Wie sind die Zahlungsmodalitäten? – Wie gross ist der Kundenstamm bei einer Übernahme? – Wie gut ist die Infrastruktur bei einer Übernahme? – Welche Qualifikationen hat das Personal der zu übernehmenden Praxis? – Wie wird die Übergabe (Termin, Vorgehen, Patienteninformation usw.) geregelt?
Personal	– Braucht es zusätzliches Personal? – Welche Qualifikationen, welche Aufgaben soll es übernehmen? – Wie hoch sind die Kosten?
Gesetzliche Rahmenbedingungen	– Braucht es eine Bewilligung? – Welche Veränderungen, die sich auf die Tätigkeit auswirken, stehen an?

Finanzen	– Wie hoch sind die Anfangsinvestitionen (Gründungskosten und Investition in Räumlichkeiten)? – Welche Eigenmittel sind vorhanden? – Wie sieht das Praxisbudget, die Betriebsmittelplanung der nächsten Jahre aus? – Wie hoch ist die Fremdfinanzierung? – Wer stellt Fremdkapital zur Verfügung und wie muss es beantragt werden? – Kredit beantragen.
Versicherungen	– Reicht die Altersvorsorge (2. und 3. Säule)? – Wie gut ist der Versicherungsschutz bei Krankheit, Unfall oder Invalidität? – Was deckt die Betriebshaftpflicht, die Sachversicherung oder die Rechtsversicherung ab?
Standort	– Ist die Praxis gut erreichbar (öffentlicher Verkehr, Parkplätze, Rollstuhl)? – Sind zuweisende Institutionen in unmittelbarer Umgebung? – Wer sind die unmittelbaren Konkurrent:innen? – Wie gross ist der Raumbedarf (Büro, Empfang, Sprechzimmer, Bad, Kochgelegenheit)? – Welche IT- und Kommunikationseinrichtungen braucht die Praxis (Computer, Netzwerk, Internet, Telefon, Fax)?

UMSETZUNGSPHASE, ca. 6–1 MONAT(E) VOR ERÖFFNUNG

Gründung	– Rechtsform wählen – Eventuell Eintrag ins Handelsregister – Verträge für Gruppenpraxis erstellen
Namen	– Festlegen des Praxisnamens – Verfügbarkeit im zentralen Firmenregister www.zefix.ch prüfen – Verfügbarkeit des Domainnamens auf www.nic.ch prüfen – Verfügbarkeit in den gängigen digitalen Verzeichnissen (etwa www.local.ch) prüfen
Praxisräume und Infrastruktur	– Mietvertrag abschliessen – Offerten für Einrichtung einholen – Räume zuteilen (Büro, Sprechzimmer usw.) – Einrichten der Praxis (Mobiliar, Dekoration usw.) – Infrastruktur einrichten (Computer, IT, Software, Netzwerk, Internetanschlüsse, Telefon, Fax usw.)

Anträge und Bewilligungen	– Berufsausübungsbewilligung und Zulassungsbewilligung einholen (kantonale Gesundheitsdirektion) – Als psychologische Psychotherapeut:in in die <u>Liste der BSV</u> eintragen lassen – Anmeldung bei der kantonalen Ausgleichskasse (AHV)
Personal	– Stellenbeschrieb erstellen und Stelle(n) ausschreiben – Arbeitsverträge erstellen
Administration	– Post- oder Bankkonto eröffnen – Büromaterial einkaufen – Software für Praxisadministration und Buchhaltung installieren – Ablage und Archiv organisieren (Vorsicht bei sensiblen Daten) – Persönliche Versicherung gegen Unfall und Krankheit (Krankentaggeld, Unfallversicherung) abschliessen (gegebenenfalls auch für das Personal) – Persönliche Altersvorsorge einplanen (gegebenenfalls auch für das Personal) – Berufshaftpflicht und Rechtsschutzversicherung abschliessen – Sachversicherung Praxis – Eventuell Fahrzeugversicherung – Zeitungen, Zeitschriften und Fachzeitschriften abonnieren
Finanzen	– Post- oder Bankkonto eröffnen – Daueraufträge planen und aufsetzen (Miete usw.)
Marketing	– Corporate Identity und Design bestimmen (Logo, Farbkonzept von Briefschaften und Website, Flyer, Schilder usw.) – FSP-Logo verwenden – Briefschaften in Auftrag geben und drucken lassen (Briefpapier, Umschlag, Visitenkarten, Terminkarten, Rechnungsformulare usw.) – Informationsbroschüre in Auftrag geben und drucken lassen (Angebot und/oder Patienteninformation) – Aussenbeschriftung in Auftrag geben (Praxisschild extern und intern, Wegweiser, Lift, Parkplatz usw.) – Website erstellen – Praxiseröffnung organisieren (Einladungen, Inserat usw.) – Inserat zur Eröffnung aufgeben – Kontakt mit den für eine Zusammenarbeit infrage kommenden Institutionen und Fachpersonen aufnehmen – Informationsbrief an Kolleg:innen, Ärzt:innen und Institutionen – Kontakt mit lokalen Medienschaffenden herstellen – Mitgliedschaften in lokalen Vereinigungen prüfen – Eintrag in Telefon-, Internet- und Berufsverzeichnisse

Anhang 4 – Checkliste Versicherungen

Versicherungsbedarf	Versicherungsmassnahmen
Eigene Person	
Entspricht mein zu erwartendes Alterseinkommen meinem Bedarf?	AHV, berufliche und private Vorsorge (2. und 3. Säule), Erträge beziehungsweise Verkaufsgewinne von Kapitalanlagen (Wertpapiere, Immobilien, Sachwerte)
Ist mein Einkommen bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit gesichert?	Taggelder bei Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
Ist mein Einkommen bei langfristiger Erwerbsunfähigkeit gesichert?	IV-Rente aus 1. Säule (AHV), IV-Rente aus beruflicher Vorsorge BVG, EU-Rente aus privater Lebensversicherung (3a/3b)
Bin ich gegen mögliche Haftpflichtansprüche, die aus meiner beruflichen Tätigkeit entstehen, angemessen versichert?	Berufshaftpflichtversicherung und eventuell Rechtsschutzversicherung
Entsprechen meine Haftpflichtversicherungen in Bezug auf die Höhe der Versicherungssumme meinem Sicherungsbedarf?	Berufshaftpflicht-, Privathaftpflichtversicherung
Bin ich für die Heilungskosten bei Krankheit und Unfall angemessen versichert?	Kranken- und Unfallversicherung (beispielsweise Kollektivversicherung durch die FSP)
Angehörige	
Genügen die Sicherungsmassnahmen für den Invaliditäts- und Todesfall, um Erziehung und Ausbildung der Kinder sowie die Bezahlung der laufenden Kosten wie Hypotheken usw. sicherzustellen?	AHV, Massnahmen in der 2. und 3. Säule, Invaliditäts- und Todesfallversicherungen, Lebensversicherungen, Unfall-, Taggeldversicherungen, Bankkonten, Kapitalanlagen
Welche finanziellen Leistungen erhält mein:e Lebenspartner:in im Fall meines Todes?	Gegebenenfalls Begünstigterklärung an Versicherungen sowie Pensionskasse und Banken abgeben
Angestellte	
Welches sind die Beiträge und Leistungen der obligatorischen und teilweise freiwilligen Versicherungen?	AHV/IV/EO, Arbeitslosenversicherung (ALV), Familienzulagen (FAK) Berufsunfälle/Nicht-Berufsunfälle (UVG) Krankentaggeld (KTG) Berufliche Vorsorge (BVG)
Ist die berufliche Haftpflicht der Angestellten durch die eigene Berufshaftpflichtversicherung gedeckt?	Berufshaftpflichtversicherung
Sachen	
Entspricht die Höhe der Sachversicherungen der Praxis / des Betriebs dem Neuwert der versicherten Sachen?	Geschäftsversicherung (Versicherungen von Schäden aus Feuer, Wasser, Glasbruch, Einbruch sowie Haftpflicht und Betriebsunterbruch)
Entspricht die Höhe der privaten Haushaltversicherung dem Neuwert des ganzen Hausrats?	Hausratversicherung (Gebäudeversicherung)

Anhang 5 – Checkliste Infrastruktur

RÄUMLICHKEITEN

- Eigene Privaträume oder Miete von Praxisräumen?
- Bau oder Kauf von Praxisräumen?
- Genügt der Raum für die nächsten fünf Jahre?
- Bieten die Räumlichkeiten genügend Platz für den Empfang, eventuell für Sitzungen?

KOSTEN

- Ist die Miete marktkonform und sind die Nebenkosten korrekt (ca. 15 bis 25 Prozent des Mietzinses)?
- Ist die Budgetbelastung tragbar?
- Steuergünstige Gemeinde?

LAGE

- Gut erreichbar mit dem öffentlichen Verkehr?
- Findet der Freundes- und Bekanntenkreis die Lage gut?

BÜROINFRASTRUKTUR

- Besteht der Internetanschluss schon?
- Welches Telefon braucht es (Handy, Umleitungsfunktion usw.)?
- Wird ein Fax und/oder eine Faxsoftware eingesetzt?
- Wie steht es mit den IT-Geräten: Computer (Laptop), PC-Monitor, Drucker (oder Multifunktionsgerät)?
- Wird ein Servicevertrag mit dem IT-Lieferanten abgeschlossen?
- Welche Software wird vorinstalliert, welche muss zugekauft werden (zum Beispiel Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Terminplanung, E-Mail-Client, Praxissoftware, Buchhaltung, psychologische Tests usw.)?

BÜROMATERIAL

- Ordner, Hängeregister, Boxen, Archivschachteln usw.
- Geschäftsdrucksachen (Visitenkarten, Briefpapier, Umschläge, Broschüre usw.)
- Mobiliar für den Therapieraum (Stühle, Sessel, Regal, Beleuchtung, Tisch usw.)
- Mobiliar für Warteraum und Empfang (Stühle, Tisch, Beleuchtung, Regal usw.)
- Werden Möbel zugekauft oder gemietet?
- Arbeitsplatz mit Computer (eventuell mobiles Gerät), Monitor, Drucker usw.
- Wie wird die Aufbewahrung wichtiger und sensibler Dokumente organisiert (abschliessbare Hängeregister, Schränke usw.)?
- Ausstattung für Toiletten, Kaffee/Küche oder Gruppenraum

Anhang 6 – Finanzen

Im nachfolgenden Excel finden Sie eine Muster-Berechnungstabelle Finanzen.



Excel_Anhang6.xlsx

(Excel ist als Anhang dieser PDF eingefügt)

FINANZEN

Gründungsinvestitionen Praxis

		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Goodwill (Geschäfts- bzw. Firmenwert) bei Praxisübernahme	+	0.00	0.00	0.00
Gründungskosten				
Eintrag Handelsregister	+	0.00	0.00	0.00
Notariat, amtliche Gebühren	+	0.00	0.00	0.00
Gründungskapital	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
Umbau und Renovierungskosten				
z.B. Telefon- und Internetanschlüsse	+	0.00	0.00	0.00
z.B. Malerarbeiten	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
Praxiseinrichtung				
z.B. Mobiliar	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
Kommunikation, Computer, Lizenzen				
Laptop, PC	+	0.00	0.00	0.00
Drucker, Kopierer, Scanner	+	0.00	0.00	0.00
Telefon und Telefonbeantworter	+	0.00	0.00	0.00
Mobiltelefon	+	0.00	0.00	0.00
Softwarelizenzen	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00

Büromaterial

Papier	+	0.00	0.00	0.00
Ordner	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00

Andere

Logo-Entwicklung	+	0.00	0.00	0.00
Seminar Praxisgründung	+	0.00	0.00	0.00
Leitfaden, Bücher zur Praxisgründung	+	0.00	0.00	0.00
evtl. Geschäftsdrucksachen	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00

Total Investitionen

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Eigenkapital, Privatdarlehen

-

Finanzierungsbedarf

Budget Praxis

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Ertrag

Psychologische Dienstleistungen	+	0.00	0.00	0.00
Gutachten	+	0.00	0.00	0.00
Kurse, Seminare	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
Total Ertrag		0.00	0.00	0.00

Aufwand (siehe Anhang 7_Berechnung_Honorare)

Lohnkosten	+	0.00	0.00	0.00
Sozialversicherungen	+	0.00	0.00	0.00
Personalkosten (Weiterbildung, Spesen)	+	0.00	0.00	0.00
Miet- oder Hypothekarzins inkl. Nebenkosten	+	0.00	0.00	0.00
Sach- und Betriebskosten	+	0.00	0.00	0.00
Treuhand, Buchhaltung	+	0.00	0.00	0.00
Versicherungen	+	0.00	0.00	0.00
Diverses	+	0.00	0.00	0.00
Zins Darlehen, Fremdkapital	+	0.00	0.00	0.00

...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
...	+	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		0.00	0.00	0.00

Gewinn/Verlust vor Steuern		0.00	0.00	0.00
Steuern	-	0.00	0.00	0.00
Gewinn/Verlust		0.00	0.00	0.00

Finanzierungsplan Praxis

			Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Eigenkapital					
	Sparguthaben	+	0.00	0.00	0.00
	Wertschriften, Versicherungspolicen	+	0.00	0.00	0.00
	BVG-Bezug	+	0.00	0.00	0.00
	Total Eigenkapital		0.00	0.00	0.00

Fremdkapital					
	Privatdarlehen	+	0.00	0.00	0.00
	Bankkredit	+	0.00	0.00	0.00
	Hypothekarkredit	+	0.00	0.00	0.00
	Total Fremdkapital		0.00	0.00	0.00

Finanzierungslücke, Überschuss		0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Anhang 7 – Berechnung Honorare für Selbstzahler

Im nachfolgenden Excel finden Sie eine Kalkulationshilfe für die Honorarberechnung. Die Kalkulationshilfe gilt nicht für Psychotherapeut:innen, die über die OKP abrechnen.



Excel_Anhang7.xlsx

(Excel ist als Anhang dieser PDF eingefügt)

INHALT ↑

				Budget		Durchschnitt		
				Jahr	%	Tage	Monat	Jahr
						Faktor 250	Faktor 12	Faktor 1
Personalkosten				0	0%	0	0	0
Nettosa- läre								
Praxisinhaber:in		Zielwert:		0	0%	0	0	0
Mitarbeitende				0	0%	0	0	0
Sozialleistungen (Arbeitgebende und Arbeitnehmende)				0	0%	0	0	0
Praxisinhaber:in		in %	0.00%	0	0%	0	0	0
Mitarbeitende		in %	0.00%	0	0%	0	0	0
Bruttosaläre		Stellen-%		0	0%	0	0	0
Praxisinhaber:in		0%		0	0%	0	0	0
Mitarbeitende		0%		0	0%	0	0	0
Weiterbildung				0	0%	0	0	0
Praxisinhaber:in				0	0%	0	0	0
Mitarbeitende				0	0%	0	0	0
Fremdleistungen				0	0%	0	0	0
Spesen				0	0%	0	0	0
Weiteres				0	0%	0	0	0
Infrastruktur				0	0%	0	0	0
Miete			Betrag		0	0%	0	0
Bruttomonatsmiete			0 m²		0	0%	0	0
Bruttojahresmiete per m²			0 0		0	0%	0	0
Hypothek		Restwert:	0		0	0%	0	0
Zinssatz		in %	0.00%					
Rückzahlung		im Jahr	0					
Zusätzlich Nebenkosten monatlich			0		0	0%	0	0
Weiteres				0	0%	0	0	0

Sach- und Betriebskosten					0	0%	0	0	0
Mobiliar	Restwert:	0	Abschreib.	0.00%	0	0%	0	0	0
Anlagen und Apparate	Restwert:	0	Abschreib.	0.00%	0	0%	0	0	0
Kommunikationskosten					0	0%	0	0	0
Verbrauchsmaterial					0	0%	0	0	0
Werbung					0	0%	0	0	0
Repräsentation					0	0%	0	0	0
Weiteres					0	0%	0	0	0
Versicherungen					0	0%	0	0	0
Sach/Haftpflicht					0	0%	0	0	0
Rechtsschutz					0	0%	0	0	0
Unfall/Krankheit					0	0%	0	0	0
Fahrzeug					0	0%	0	0	0
Weiteres					0	0%	0	0	0
Diverses					1	100%	0	0	1
Reservenbildung, Rückstellungen					1	100%	0	0	1
Weiteres					0	0%	0	0	0
Gesamtkosten					1	100%	0	0	1

↑

INHALT

Durchschnittliche Jahresarbeitszeit in h bei 100%				0	0	0%	Kontrollsumme Stellenprozente	
						0%	Summe der Verteilung	
Direkte Leistung an Klient:innen (verrechenbar)				h	0	0%	}	0% Anteil verr. Stunden
Indirekte Leistung an Klient:innen (verrechenbar)				h	0	0%		
Leistung nicht zuordenbar (Administration usw.)				h	0	0%		
Aus- und Weiterbildung, Forschung, Ferien usw.				h	0	0%		

Stundenansätze (verrechenbare Stunden)		
MWST	8.1%	
Netto		0
Brutto (inkl. MWST)		0

Anhang 8 – Berechnung Honorare _ Erläuterungen zum Anhang 7

Folgende Erklärungen sollen dabei helfen, die beiliegende Excel-Berechnungstabelle (Anhang 7) zur Berechnung der Honorare möglichst genau zu vervollständigen. Fügen Sie in der Tabelle ihre budgetierten Zahlen in die hellblauen Felder ein und nur diejenigen, die auf Ihre Situation zutreffen. Falls Sie für gewisse Kosten, die bei Ihnen anfallen, keine Kategorie finden, fassen Sie diese unter «Diverses, Weiteres» zusammen. Falls nicht anders erwähnt, beziehen sich die einzugebenden Daten immer auf ein Jahr. Die Zahlen in den dunkelblauen Feldern werden automatisch berechnet.

Hinweis: Ist die Höhe eines Honorars vertraglich oder gesetzlich festgelegt (Tarif), können aufgrund des Tarifschutzes keine weiteren Vergütungen verrechnet werden (Tarifschutz).

PERSONALKOSTEN

Nettosaläre. Geben Sie den Zielwert Ihres budgetierten Nettosalärs für Sie als Praxisinhaber:in und falls nötig für die Mitarbeitenden ein. Als Hilfe können Sie auf der Website des Bundesamts für Statistik den [Lohnstruktur-Vergleich](#) und den [Lohnrechner Salarium](#) konsultieren.

Sozialleistungen. Die hier berechneten Sozialleistungen betreffen den Anteil der arbeitgebenden sowie auch der arbeitnehmenden Personen. Dieser Sozialaufschlag wird für die Komponenten AHV, IV, AL und Pensionskasse erhoben (Anteil arbeitgebende und arbeitnehmende Personen) und enthält je nach Ausgestaltung auch die Taggeld- und Unfallversicherung. Der Richtwert von Sozialleistungen für Praxisinhaber:innen und Mitarbeitende liegt bei ca. 20 Prozent – geben Sie diese Zahl in das blaue Feld ein. Praxisinhaber:innen sollten zudem zu einem späteren Zeitpunkt ihren Anteil an die 2. und 3. Säule mit einberechnen.

Bruttosaläre. Geben Sie Ihr Arbeitspensum in das hellblaue Feld als Vollzeitpensum = 100 Prozent oder als Teilzeitpensum ein. Falls Sie mehrere Mitarbeitende haben, geben Sie die summierten Arbeitspensen ein, zum Beispiel 20 Prozent + 30 Prozent = 50 Prozent.

Weiterbildung. Geben Sie die Weiterbildungskosten für sich und Ihre Mitarbeitenden ins hellblaue Feld ein.

Fremdleistungen. Geben Sie Kosten für Fremdleistungen Dritter ins hellblaue Feld ein, zum Beispiel Honorare für Treuhanddienstleistungen, Steuerberatung, externe Gutachten usw.

Spesen. Geben Sie die Personalspesen ins hellblaue Feld ein, die nicht an die Klient:innen weiterverrechnet werden können, zum Beispiel auswärtige Verpflegung, Reisekosten, Anteil Halbtax für Mitarbeitende usw.

Weiteres. Tragen Sie hier weitere Auslagen ein, die das Personal betreffen und keiner genannten Rubrik zugeordnet werden können.

Rückzahlung. Geben Sie den Teil der Hypothekarschuld ein, den Sie im aktuellen Jahr zurückzahlen möchten.

INFRASTRUKTUR

Unter dieser Rubrik erheben Sie die Gesamtsumme aus Miet- und Hypothekarkosten. Füllen Sie nur die Felder aus, die auch wirklich auf Ihre Situation zutreffen.

Bruttomonatsmiete. Geben Sie die monatlichen Mietkosten für die Praxisräumlichkeiten ins hellblaue Feld ein; die Jahresmiete wird automatisch berechnet. **Achtung:** Geben Sie entweder die monatlichen Mietkosten oder die jährlichen Mietkosten pro Quadratmeter, aber nicht beides ein. Ist die Praxis in der Privatliegenschaft eingerichtet, so empfiehlt es sich, eine Miete zu berechnen (siehe Abschnitt Hypotheken).

Bruttojahresmiete. Geben Sie die jährlichen Mietkosten pro Quadratmeter für die Praxisräumlichkeiten ins hellblaue Feld ein; die Jahresmiete wird automatisch berechnet. **Achtung:** Geben

Sie entweder die monatlichen Mietkosten oder die jährlichen Mietkosten pro Quadratmeter, aber nicht beides ein. Ist die Praxis in der Privatliegenschaft eingerichtet, so empfiehlt es sich, eine Miete zu berechnen (siehe Abschnitt «Hypotheken»).

Hypotheken. Nur bei Geschäftsliegenschaften, für Praxen, die in einer Privatliegenschaft untergebracht sind, ist die Berechnung einer Miete sinnvoll. Sonst geben Sie den Restwert der Hypothekarschuld für die Geschäftsliegenschaft ins hellblaue Feld ein.

Zinssatz. Geben Sie den Zinssatz der Hypothek für die Geschäftsliegenschaft ins hellblaue Feld ein.

Nebenkosten. Geben Sie die monatlichen Nebenkosten ein, die oben nicht berücksichtigt sind, zum Beispiel Wasser, Strom, Gas, Anschlüsse, Reinigungskosten, Abfallgebühren. Das Jahrestotal wird automatisch berechnet.

Weiteres. Geben Sie allfällige weitere Infrastrukturkosten ein.

SACH- UND BETRIEBSKOSTEN

Mobiliar. Geben Sie den Wert oder den allfälligen Restwert des Mobiliars, das Sie für die Ausstattung der Praxis brauchen, ins hellblaue Feld ein.

Abschreibung: Geben Sie ein, zu welchem Prozentsatz abgeschrieben werden soll. Zum Beispiel: Sie wollen Ihre Büromöbel über fünf Jahre (= 20 Prozent jährlich) oder über drei Jahre (= 33 Prozent jährlich) abschreiben.

Anlagen und Apparate. Geben Sie den Neuwert oder den allfälligen Restwert der Anlagen und Apparate, die Sie für Ihre Berufsausübung brauchen, ins hellblaue Feld ein (Computer usw.).

Abschreibung: Geben Sie ein, zu welchem Prozentsatz abgeschrieben werden soll. Zum Beispiel: Sie wollen Ihre Apparate über fünf Jahre (= 20 Prozent jährlich) oder über drei Jahre (= 33 Prozent jährlich) abschreiben.

Kommunikation. Geben Sie ins hellblaue Feld ein, welche Kosten Sie für Porti, Internet-, Telefonanschluss und Gesprächsgebühren budgetieren.

Verbrauchsmaterial. Geben Sie ins hellblaue Feld ein, welche Kosten Sie für Drucksachen, Papier, Tintenpatronen usw. budgetieren.

Werbung. Geben Sie ins hellblaue Feld ein, welche Kosten Sie für Inserate, Visitenkarten, Verzeichniseinträge usw. aufzuwenden gedenken (siehe Kapitel PR und Werbung in eigener Sache).

Mitgliederbeiträge, Fachliteratur. Geben Sie ins hellblaue Feld ein, welche Kosten für Mitgliederbeiträge und Abonnements für Fachliteratur entstehen.

Repräsentation. Geben Sie ins hellblaue Feld ein, welche Kosten Sie für Blumenschmuck, Bilder, Getränke usw. aufzuwenden gedenken.

Weiteres. Geben Sie allfällige weitere Sach- und Betriebskosten ins hellblaue Feld ein, für die keine eigene Rubrik vorhanden ist, zum Beispiel Leasingkosten für Kopierapparate.

VERSICHERUNGEN

Falls Sie einen umfassenden Versicherungsschutz haben, bei dem die einzelnen Versicherungsgruppen nicht aufgeschlüsselt sind, genügt es, wenn Sie lediglich das Feld «Weiteres» ausfüllen.

Sach- und Haftpflicht. Geben Sie die Jahresprämie für diesen Versicherungsschutz ein.

Rechtsschutz. Geben Sie die Jahresprämie für diesen Versicherungsschutz ein.

Unfall und Krankheit. Geben Sie die Jahresprämie für diesen Versicherungsschutz ein.

Fahrzeug. Geben Sie die Jahresprämie für diesen Versicherungsschutz ein.

Weiteres. Geben Sie allfällige weitere Kosten für Versicherungen ein.

DIVERSES

Reserven, Rückstellungen. Geben Sie den Betrag ein, den Sie im aktuellen Jahr als Reserve respektive Rückstellung vorsehen. Aktiengesellschaften haben gesetzliche Vorgaben bezüglich Reserven.

Weiteres. Geben Sie allfällige weitere Kosten ein, für die Sie keine Rubrik haben.

ERFASSEN DER JAHRESARBEITSZEIT

Jahresarbeitszeit im Durchschnitt. Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit bei einem Vollpensum liegt zwischen 2 000 und 2 100 Stunden. Geben Sie eine der beiden Zahlen ins hellblaue Feld ein. Standardmässig wurde bereits die Zahl 2 000 h erfasst.

In der danebenliegenden Zelle tragen Sie die entsprechende Anzahl Stunden ein, die Sie aus dem Total der unter «Bruttosaläre» eingegebenen Stellenprozente (Praxisinhaber:in und Mitarbeitende) berechnen können. In der danebenliegenden Zelle tragen Sie die entsprechende Anzahl Stellenprozente ein (Kontrolle Stellenprozente). Dieses Feld ist ein Kontrollfeld. Es färbt sich rot, wenn sich der Prozentsatz nicht mit dem Wert der unteren Zelle, Summe der Verteilung, deckt.

Das untere Feld, Summe der Verteilung, berechnet sich automatisch und setzt sich aus der Summe der direkten, indirekten, nicht zuordenbaren und anderen Stellenprozente zusammen. Der Wert muss dem Total des oberen Felds entsprechen (Kontrolle Stellenprozente). Nichts eingeben.

Direkte verrechenbare Leistungen. Geben Sie in Stunden und Prozenten ein, wie viele Arbeitsstunden in dieser Kategorie erbracht werden sollen respektive erbracht werden. Die Kategorie umfasst Therapiesitzungen, Abklärungssitzungen, Leitung von Workshops, die direkt mit den Klient:innen stattfinden und verrechnet werden.

Indirekte verrechenbare Leistungen. Geben Sie in Stunden und Prozenten ein, wie viele Arbeitsstunden in dieser Kategorie erbracht werden sollen respektive erbracht werden. Die Kategorie

umfasst zum Beispiel das Verfassen von Gutachten oder Berichten und die Dossierverwaltung, beispielsweise Faktura, spezifischer Klient:innen.

Die Summe der direkt und indirekt verrechenbaren Dienstleistungen entspricht der Produktivität und sollte mindestens zwischen 60 und 75 Prozent liegen.

Nicht zuordenbare Leistungen. Geben Sie in Stunden und Prozenten ein, wie viele Arbeitsstunden in dieser Kategorie erbracht werden sollen respektive erbracht werden. Die Kategorie betrifft die Geschäftstätigkeit, die den einzelnen Klient:innen nicht zugewiesen werden kann: beispielsweise allgemeine administrative und buchhalterische Tätigkeiten, Personaladministration usw.

Weiter- und Fortbildung, Forschung, Ferien. Geben Sie in Stunden und Prozenten ein, wie viele Arbeitsstunden in dieser Kategorie erbracht werden sollen respektive erbracht werden. Vergessen Sie die Aus- oder Weiterbildungszeit der Mitarbeitenden nicht.

Kontrollsumme Stellenprozente. Dies ist die Gesamtsumme der unter «Personalkosten» angegebenen Stellenprozente.

Summe der Verteilung. Dies ist die Gesamtsumme der unten stehenden Prozentsätze respektive Arbeitspensen (muss der Kontrollsumme Stellenprozente entsprechen).

Beispiel:

Bruttosaläre, Stellenprozente	Praxisinhaber:in	80 %
	Mitarbeitende (2 × 30 %)	60 %
Jahresarbeitsdurchschnitt	140 %	2800 h
Direkte Leistung am Klienten	60 %	1200 h
Indirekte Leistung am Klienten	40 %	800 h
Nicht zuordenbare Leistungen	35 %	700 h
Weiter-/Fortbildung, Forschung, Ferien	5 %	100 h

BERECHNEN DES HONORARS

Mehrwertsteuersatz. Geben Sie den gültigen Mehrwertsteuersatz ein. Bitte beachten Sie die Informationen zur Mehrwertsteuer (Kapitel Steuern). Bis zu einem steuerlich verrechenbaren Umsatz von 100 000 Schweizer Franken sind Sie nicht mehrwertsteuerpflichtig. Geben Sie dementsprechend den Satz von 0 Prozent ein.

Stundenansatz netto. Der Wert in dieser Zelle entspricht Ihrem Mindeststundentarif aufgrund der Personal- und Betriebskosten sowie Ihrer Jahresarbeitszeit und derjenigen der Mitarbeitenden ohne Mehrwertsteuer.

Stundenansatz brutto. Der Wert in dieser Zelle entspricht Ihrem Mindeststundentarif aufgrund der Personal- und Betriebskosten sowie Ihrer Jahresarbeitszeit und derjenigen der Mitarbeitenden inklusive Mehrwertsteuer. Die verrechnete Mehrwertsteuer muss der Steuerbehörde gemeldet und bezahlt werden.

Anhang 9 – Merkblatt

Berufsausübungsbewilligung

KANTONALE BERUFSAUSÜBUNGSBEWILLIGUNG

Die Kantone sind zuständig für die Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung.

OBLIGATORISCHE BEWILLIGUNG FÜR DIE PSYCHOTHERAPIE IN EIGENER FACHLICHER VERANTWORTUNG

Psychologische Psychotherapeut:innen, die ihren Beruf in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, sind der Bewilligungspflicht unterstellt. Das heisst, dass psychologische Psychotherapeut:innen in jedem Fall eine Berufsausübungsbewilligung benötigen, egal, ob sie selbstständig tätig sind oder ihren Beruf als angestellte Person in einer öffentlich-rechtlichen Institution (etwa Universitätsklinik) oder eines privaten Arbeitgebers ausüben (beispielsweise in einer Organisation der psychologischen Psychotherapie).

NICHT OBLIGATORISCHE BEWILLIGUNGEN FÜR WEITERE PSYCHOLOGISCHE TÄTIGKEITEN

Bei allen anderen psychologischen Tätigkeiten (beispielsweise für die Verkehrspsychologie oder eine psychologische Praxis) sind die Kantone frei, ob und zu welchen Bedingungen sie eine Bewilligung vorsehen wollen oder nicht.

BEWILLIGUNGSVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE PSYCHOTHERAPIE

Die Bewilligung zur Berufsausübung wird erteilt, wenn die gesuchstellende Person

- im Besitz eines eidgenössischen oder eines anerkannten ausländischen Weiterbildungstitels in Psychotherapie ist;
- vertrauenswürdig ist sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bietet;
- eine Landessprache beherrscht.

Der eidgenössische oder der anerkannte ausländische Fachtitel in Psychotherapie ist für die Praxisbewilligung demnach eine zentrale Bedingung – er allein reicht aber noch nicht aus.

BESITZSTANDGARANTIE

Gemäss den Übergangsbestimmungen behalten die bisherigen, nach kantonalem Recht erteilten Bewilligungen für die selbstständige Berufsausübung der Psychotherapie in eigener fachlicher Verantwortung ihre Gültigkeit. Das PsyG verankert somit eine Besitzstandsgarantie im betreffenden Kanton. Psycholog:innen, die vor Inkrafttreten des PsyG über eine Praxisbewilligung ohne Fachtitel in Psychotherapie verfügten (Fachtitel FSP oder von anderen Verbänden), behalten das Recht, in ihrem Kanton zu praktizieren. Bei einem Kantonswechsel müssen Weiterbildungstitel allerdings nachgeholt werden.

GÜLTIGKEIT DER BERUFSAUSÜBUNGSBEWILLIGUNG IN ANDEREN KANTONEN

Für Berufsausübungsbewilligungen nach Inkraftsetzung des Psychologieberufegesetzes (PsyG) müssen landesweit die gleichen Anforderungen des Gesetzes an Aus- und Weiterbildung erfüllt werden. Dies bedeutet:

- Bewilligungen, die nach altem Recht von Kantonen mit tieferen Kriterien ausgestellt wurden und demzufolge dem PsyG nicht genügen, sind in anderen Kantonen nicht gültig. Psychologische Psychotherapeut:innen müssen deshalb im neuen Kanton nochmals eine Bewilligung beantragen.

- Psychologische Psychotherapeut:innen, die bis anhin zur Ausübung ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit keine Bewilligung benötigt haben, müssen gemäss den Übergangsbestimmungen des PsyG spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des PsyG über eine gültige Bewilligung verfügen.
- Psycholog:innen, die ohne Fachtitel eine kantonale Bewilligung haben, werden in anderen Kantonen keine Bewilligung erhalten, wenn sie die Voraussetzungen des PsyG für die Bewilligung nicht erfüllen.

Anhang 10 – Krankenkassenliste

Psychologie/Psychotherapie: Was bezahlt die Krankenkasse?

Grundversicherung

Kasse	Leistung	Leistungserbringer
Alle Kassen	Zuweisung des Arztes 2 × 15 Sitzungen (evtl. 10 Sitzungen bei Notfall)	Kantonale OKP-Zulassung / ZSR-Nr.

Zusatzversicherung

Achtung: In der Regel werden nur noch Leistungen von Psychotherapeut:innen OHNE ZSR-Nr. vergütet. Die Patient:innen sollen dies immer vor Beginn der Behandlung bei ihrer Kasse abklären.

****** Auch Leistungen von Psycholog:innen FSP können unter gewissen Umständen vergütet werden.

Kasse	Leistung	Leistungserbringer
AGRISANO** – AGRI-Spezial	max. 20 Sitzungen zu CHF 50/Jahr	auf ärztliche Zuweisung Psycholog:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
AMB	wie Groupe Mutuel	
AQUILANA ** – PLUS	max. 30 Sitzungen zu CHF 60/Jahr	auf ärztliche Zuweisung Psycho- log:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
ASSURA	Keine Beiträge aus den Zusatz- versicherungen	
ATUPRI ** (Stand 2023) – Diversa – Mivita Reala – Mivita Extensa	50%, max. CHF 1000/Jahr 60%, max. CHF 1000/Jahr 60%, max. CHF 1 500/Jahr	Psycholog:innen FSP/PT FSP keine ärztliche Zuweisung auf ärztliche Zuweisung auf ärztliche Zuweisung
AVENIR Assurances	wie Groupe Mutuel	
AXA KK Zusatzversicherung**	CHF 500 alle 3 Jahre	Psycholog:innen FSP nach Anmeldung
Birchmeier Krankenkasse	wie Innova	
CM de la Vallée d'Entremont** GE Global CMVEO (Stand 2023)	CHF 40/Sitzung, max. 800/Jahr	Psycholog:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
CONCORDIA	Keine Beiträge aus den Zusatz- versicherungen	

CSS CSS-Standardversicherungen CSS-Standardversicherungen plus Ambulantversicherung myFlex BALANCE Ambulantversch. myFlex PREMIUM Intras UNO+ Intras DUE+	max. 20 Sitzungen zu CHF 40/Jahr max. 20 Sitzungen zu CHF 40/Jahr 75% der Kosten, max. CHF 1000/Jahr 75% der Kosten, max. CHF 3000/Jahr 90% der Kosten, max. CHF 1000/Jahr 90% der Kosten, max. CHF 2000/Jahr	ohne ärztliche Zuweisung ohne ärztliche Zuweisung ohne ärztliche Zuweisung ohne ärztliche Zuwei- sung auf ärztliche Zuweisung
Easy Sana	wie Groupe Mutuel	
EGK Gesundheitskasse** EGK SUN Basic A EGK SUN 1, 2, 3, Flex und Kombi EGK SUN 2020	80%, max. CHF 1500/Jahr, während max. 2 Jahren innerhalb von 5 Jahren 20 Sitzungen zu CHF 60, dann weitere 20 Sitzungen zu CHF 30/Jahr, max. 3 Jahre innerhalb von 5 Jahren 80%, max. CHF 1080/Jahr	ohne ärztliche Zuweisung Psycholog:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
Einsiedler Krankenkasse	wie ÖKK	
Galenos	wie Visana	
Glarner Krankenversicherung (2023)		auf Anfrage
• Zusatz Allgemein/Plus	50%, max. 25 Sitzungen zu CHF 60/Jahr	
• Family, Flex, Premium	50%, max. CHF 1000/Jahr	
GROUPE MUTUEL ** (Stand 2023) Global 1 Global 2 • Global 3 Global 4 Heilungsversicherung Bonus Heilungsversicherung 1 • Heilungsversicherung 2 • Heilungsversicherung 3 Heilungsversicherung 4 Heilungsversicherung Optimum Heilungsversicherung Premium Heilungsversicherung SR Heilungsversicherung VA	60%, max. CHF 600/Jahr 70%, max. CHF 600/Jahr 80%, max. CHF 700/Jahr 80%, max. CHF 800/Jahr CHF 140/Sitzung, max. 2 Sitz./Jahr CHF 500/Jahr CHF 600/Jahr CHF 700/Jahr CHF 800/Jahr 90%, max. CHF 500/Jahr 90%, max. CHF 1000/Jahr CHF 50/Sitzung für die ersten 20 Sitzungen; CHF 40/Sitz. für 21. bis 40. Sitzung CHF 30/Sitzung für 41. bis 60. Sitzung Max. 60 Sitzungen innert 5 Jahren CHF 20/pro Viertelstunde, max. 60 Sitzungen/Std./pro 2 Jahre	keine ärztliche Zuweisung Psycho- log:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP vorgängige Anfrage der Klient:innen über die Kosten- gutsprache nötig. Kontakt: Fragen Kostenübernahme Tel. 0848 803 111 oder prestations@groupemutuel.ch
HELSANA – TOP COMPLETA COMPLETA EXTRA/PLUS	75%, max. CHF 3000/Jahr 75%, max. CHF 4500/Jahr 25% des Selbstbehalts von COMPLETA	Leistungen auf Anfrage
Innova Versicherungen	keine Leistungen vorgesehen	

KK Wädenswil** SC Heilungskosten Zusatzversicherung	SC 1: 80% max. CHF 1000/Jahr (Total aus SC 1: max. CHF 10 000/Jahr) SC 2: 80% max. CHF 1200/Jahr (Total aus SC 2: max. CHF 12 000/Jahr) SC 3: 80% max. CHF 1400/Jahr (Total aus SC 3: max. CHF 18 000/Jahr) SC 4: 80% max. CHF 2 000/Jahr (Total aus SC 4: max. CHF 25 000/Jahr)	auf ärztliche Zuweisung Psycholog:innen FSP Behandlung von Krankheiten, Vertrauensarzt
KKV	keine Leistungen vorgesehen	
KluG Krankenversicherung	wie Helsana	
KPT/CPT** Krankenpflege Plus Krankenpflege Comfort	CHF 50/Sitzung, max. CHF 1 600 innert 5 Jahren CHF 50/Sitzung, max. CHF 1 600 innert 5 Jahren	auf ärztliche Zuweisung Psycholog:innen FSP
LUMNEZIANA Cassa malsauns** Allgemeiner Zusatz (2023) Cumpletta (2023)	wie vita surselva 50%, max. 25 Sitz/CHF 60/Sitzung/KJ 50%, max. 25 Sitz/CHF 60/Sitzung/KJ	keine ärztliche Zuweisung Psycholog:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
Luzerner Hinterland Krankenkasse Krankenpflegzusatz- versicherung (2023)	40 Sitzungen zu CHF 50, dann weitere 40 Sitzungen zu CHF 40	vorgängig vertrauensärztliche Kostengutsprache evtl. Psychotherapeut:innen FSP
ÖKK Krankenversicherung • Diverse Zusatzversicherungen	Leistungen bei ÖKK abklären www.oekk.ch	Leistungen bei ÖKK abklären Psychotherapeut:innen FSP
Philos	wie Groupe Mutuel	
Rhenusana		evtl. auf Anfrage
Sana24	wie Visana	
SANAVALS (2023) • Allg. Zusatz	wie vita surselva 50%, max. CHF 60/Stunde max. 25 Stunden/Jahr	keine ärztliche Zuweisung Psychotherapeut:innen FSP
Sanitas (Stand 2020)** Classic Family Basic 2 Diversa Vital Smart Vital Premium	80%, max. CHF 1000/Jahr 80%, max. CHF 1000/Jahr 80%, max. CHF 500/Jahr 75%, max. CHF 3 000/Jahr 80%, max. CHF 1000/Jahr 80%, max. CHF 5 000/Jahr	auf ärztliche Zuweisung Psycho- log:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
Simplon Krankenkasse	wie Sodalıs	
SLKK Versicherungen Medico Plus Complet QualiCare Basis / Comfort	max. 40 Std. zu CHF 50, einmalig 75% max. CHF 2 000/Jahr, insgesamt max. 4 Jahre	auf ärztliche Zuweisung Psycholog:innen/ Psychotherapeut:innen FSP
SODALIS Sana Sana Plus	20 Sitzungen zu CHF 40/Jahr 20 Sitzungen zu CHF 60/Jahr	auf ärztliche Zuweisung Psycho- therapeut:innen FSP
Steffisburg Krankenkasse		auf Anfrage
Stoffel Mels Krankenkasse	wie Helsana	
SUMISWALDER Krankenpflege-Zusatz- versicherung	30 Sitzungen zu CHF 50, weitere 30 Sitzungen zu CHF 30 max. CHF 2 400/60 Sitzungen einmalig	ohne ärztliche Zuweisung Psychotherapeut:innen FSP

Supra-1846 SA	wie Groupe Mutuel	
SWICA COMPLETA TOP COMPLETA FORTE OPTIMA	90%, max. 60 Sitzungen zu CHF 50/Jahr 90%, max. 60 Sitzungen zu CHF 50/Jahr max. 60 Sitzungen zu CHF 25/Jahr	auf ärztliche Zuweisung
SYMPANY plus / plus natura premium / premium natura allgemein + privat Zusatz plus Kolping alternativ Kolping	50%, max. CHF 1000/Jahr 50%, max. CHF 2 000/Jahr 50 Std. zu max. CHF 60 weitere 50 Std. zu max. CHF 50 max. 100 Std./Vertragsdauer max. 20 Std. zu CHF 60/Jahr 75%, max. CHF 7 000/Jahr	vorgängige vertrauensärztliche Kostengutsprache durch Sympany nötig
VISANA Ambulant III Ambulant IV Maxica I Maxica II Maxica III	80%, max. CHF 5 000/Jahr 90%, max. CHF 5 000/Jahr 75%, max. 70 Std. zu CHF 30 innert 3 Jahren 75%, max. 70 Std. zu CHF 60 innert 3 Jahren 75%, max. 70 Std. zu CHF 90 innert 3 Jahren	Leistungen auf Anfrage detaillierter Bericht mit genauer Diagnose an Vertrauensärzt:innen auf ärztliche Zuweisung Psychotherapeut:innen FSP
VITA SURSELVA ** (2023) Allgemeiner Zusatz /Completa	50%, max. CHF 60 / Behandlungsstunde max. 25 Behandlungsstunden/Jahr	keine ärztliche Zuweisung Psycholog:innen FSP und Psychotherapeut:innen FSP
Vivacare	Wie Visana	

Wichtige Angaben:

Alle aufgeführten Daten wurden soweit möglich aktuell erhoben oder aktualisiert.

Änderungen durch die Krankenkassen vorbehalten! Jede Haftung durch die FSP wird ausgeschlossen. Die Zusatzversicherer können die Psycholog:innen via Website der FSP prüfen. Die Psychotherapeut:innen FSP sind ebenfalls auf der Website der FSP oder auf www.PsyReg.admin.ch des BAG aufgeführt.

Bei Krankenkassen, die nicht auf der Liste aufgeführt sind oder mit Stand 2023 oder älter, wurden uns die Angaben zur Zusatzversicherung nicht bestätigt. Erkundigen Sie sich bitte direkt bei den Kassen nach den Versicherungsleistungen.

Anhang 11 – Merkblatt Internetauftritt

INFORMATIONEN ÜBER ANBIETENDE

- Name und Adresse der Praxis
- Name und Vorname der praxisinhabenden Person
- Fachtitel, Zusatzqualifikationen und weitere Spezialisierungen der praxisinhabenden Person
- Eventuell Kurzporträt mit Bild der praxisinhabenden Person
- Wichtige Verbandsmitgliedschaften
- Telefon und E-Mail-Adresse
- Eventuell Öffnungszeiten oder Anwesenheiten der praxisinhabenden Person

INFORMATIONEN ÜBER DIENSTLEISTUNGS- ANGEBOTE

- Was bieten Sie an (Therapie, Coaching, Seminare, Gutachten usw.)
- Für welche Ereignisse (Lebenskrise, Burnout, berufliche Neuorientierung usw.)
- Für wen (Erwachsene, Einzelpersonen, Paare, Eltern, Kinder oder Jugendliche, Teams, Führungskräfte usw.)
- Linksammlung
- (Eigene) Publikationen
- Onlinetherapie: Reglement der FSP zur Onlinetherapie beachten

ETHIK UND QUALITÄT

- Leitbild der Praxis
- Aussagen zur Berufsethik (Berufscodex usw.) und Qualität der Dienstleistungen (Praxisbewilligung des Kantons, FSP-Mitgliedschaft usw.)
- Informationen zu den Rechten der Patient:innen und Klient:innen

GRAFISCHE ELEMENTE

- Eigenes Logo oder Schriftzug
- FSP-Logo und Logos weiterer wichtiger Verbände
- Fotos

DARSTELLUNG

- Empfehlung: Verwendung ruhiger Farben, klares neutrales Layout

TECHNIK

- Empfehlung: Wichtig ist, dass sie dem «Responsive Design» entsprechend entwickelt ist, das heisst, dass die Website auf allen gängigen mobilen Betriebssystemen nutzbar und funktionsfähig ist.

DATENSCHUTZ

- Wichtig: Bezüglich Datenschutz muss eine Datenschutzerklärung auf der Website vorhanden sein.

Anhang 12 – Merkblatt Praxisbroschüre

INHALTE EINER PRAXISBROSCHÜRE

Informationen über Anbietende	– Name und Adresse der Praxis – Zusammenarbeitsverhältnis (Gruppenpraxis usw.) – Name und Vorname der praxisinhabenden Person und eventuell Kurzporträt mit Bild – Fachtitel, Zusatzqualifikationen und weitere Spezialisierungen der praxisinhabenden Person – Wichtige Verbandsmitgliedschaften – Telefon, Fax und E-Mail-Adresse – Eventuell Öffnungszeiten oder Anwesenheiten der praxisinhabenden Person – Lageplan
Informationen über Dienstleistungsangebote	– Was bieten Sie an (Therapie, Coaching, Seminare, Gutachten usw.)? – Für welche Ereignisse (Lebenskrise, Burnout, berufliche Neuorientierung usw.)? – Für wen (Erwachsene, Einzelpersonen, Paare, Eltern, Kinder oder Jugendliche, Teams, Führungskräfte usw.)? – Wie gestaltet sich die Unterstützung (Gruppe, Einzel, Hausbesuch, Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen usw.)? – Welche Behandlungsmethoden setzen Sie ein, welche bevorzugen Sie? – In welchen Sprachen therapieren, unterstützen Sie?
Ethik und Qualität	– Leitbild der Praxis – Aussagen zur Berufsethik (Berufscodex usw.) und Qualität der Dienstleistungen (Datum der Praxisbewilligung des Kantons, FSP-Mitgliedschaft, Hinweis auf vertragliche Beziehung zu Krankenkassen usw.) – Informationen zu den Rechten der Patient:innen und Klient:innen
Grafische Elemente	– Eigenes Logo oder Schriftzug – FSP-Logo, eventuell mit dem Hinweis: Mitglied der Föderation der Schweizer Psycholog:innen (FSP) – Logos weiterer wichtiger Verbände – Fotos
Weiteres	– Mehrsprachige Broschüren

PRODUKTION DER BROSCHÜRE

Grafik	– Gestaltung einer Fachperson für Grafik anvertrauen – Die Druckvorbereitungen bei einer Fachperson für Grafik in Auftrag geben
Druck	– Berechnen der Auflage für maximal zwei Jahre – Offerten bei mehreren Druckereien einholen – Gut zum Druck sehr sorgfältig prüfen

Anhang 13 – Vorlagen

Rechnungen für Selbstzahlende

Angaben Rechnungssteller:in
Name, Vorname
Praxisname, Adresse
Mehrwertsteuernummer (sofern vorhanden)

Name Vorname Empfänger:in
Name Unternehmen oder Organisation
Adresse

Ort, Datum

RECHNUNG: Beratung Teambuilding (Beispiel)

16.2.20xx Vorbereitungsmeeting, Honorar	000.00 Schweizer Franken
24.2.20xx Firmenseminar Teambuilding, Honorar	0000.00 Schweizer Franken
Spesen (Reise und Verpflegung)	000.00 Schweizer Franken
Unterlagen (Fotokopien)	00.00 Schweizer Franken
Total	0000.00 Schweizer Franken
MWST 8,1% (sofern MWST-pflichtig)	000.00 Schweizer Franken
Total Honorare	0000.00 Schweizer Franken

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit und bitten Sie, den Betrag bis zum ... auf unser Bankkonto XYZ-Bank, Basel, IBAN-Nummer CH0000000000, zu überweisen.

Mit freundlichen Grüssen

(evtl. akademischer Titel) Vorname Name
(evtl. öffentlich-rechtlicher Titel)
(evtl. privatrechtlicher Fachtitel/Zusatzqualifikation)
(evtl. Psycholog:in FSP)

Beilagen: Spesenbelege

Fusszeile:
Mitglied der FSP (LOGO FSP)

Angaben Rechnungssteller:in
Name, Vorname
Praxisname, Adresse
Mehrwertsteuernummer (sofern vorhanden)

Name Vorname Empfänger:in
Name Unternehmen oder Organisation
Adresse

Ort, Datum

MAHNUNG: Psychotherapeutische Beratung vom 16.2.20xx bis 24.3.20xx (Beispiel)

Sehr geehrte/r Frau/Herr XXX

Für die Rechnung betreffend psychotherapeutische Beratung vom 16.2.20xx bis 24.3.20xx ist bis heute leider noch keine Zahlung bei uns eingegangen. Sollten Sie die Rechnung vergessen haben, so bitten wir Sie, das Versäumnis baldmöglichst nachzuholen. Sollten Sie in der Zwischenzeit bezahlt haben, betrachten Sie das Schreiben bitte als gegenstandslos.

Wir danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen und bitten Sie, den Betrag bis zum ... auf unser Bankkonto XYZ-Bank, Basel, IBAN-Nummer CH0000000000, zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

(evtl. akademischer Titel) Vorname Name
(evtl. öffentlich-rechtlicher Titel)
(evtl. privatrechtlicher Fachtitel/Zusatzqualifikation)
(evtl. Psycholog:in FSP)

Fusszeile:
Mitglied der FSP (LOGO FSP)